خواطر أصولية

الفَرضياتُ الأصولية

مقالاتٌ عن أهمية الفروض العلمية في النظر الأصولي

الفرَضياتُ الأصولية

مقالاتٌ عن أهمية الفروض العلمية في النظر الأصولي

إعداد

عبدالشكور بن محمد الفارح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

أمَّا بعد

فهذه مقالاتٌ مسهبة، نُشرتْ متتالية، لتقف مع قضية علمية بحاجة إلى اهتمام بالغ، ويشترك في الحاجة إليها عدة حقول علمية وتعليمية :

فتكوين طالب العلم، ومناهج التعلُّم، وحلق العلم، وما إليها من جهة

وإعداد الباحث العلمي، والتعليم الأكاديمي، والبحوث الشرعية، وما إليها من جهة أخرى

ويجمعها "صناعة العقل العلمي"، من خلال صفة أساسية لابد من وجودها في الشخصية العلمية عمومًا، وفي العقل العلمي الشرعي خصوصًا، وهي "القدرة على الفرْض العلمي وإنشاء الفرَضيات العلمية"

وكان اختصاص علم أصول الفقه بالحديث عن الفرض العلمي مناسبًا لما فيه من دقة وصعوبة ولذا كانت المقالات فيها إسهابٌ يتجاوز الصعوبات، وفيها من الأمثلة ما يوضح المقصود والمرجو أن تكون فاتحة لهذا الموضوع المهم لكي يكتب فيه كتابة علمية متخصصة .

عبدالشكور بن محمد الفارح

جدة/ الاثنين ١٤٤٢/٤/١

خواطر أصولية / تويتر، تيليجرام

عنوان المقالة	الصفحة
الفرَضياتُ في علم الأصول	٤
الأحكامُ الأصولية .. فرَضيةٌ أولى	١٢
الحجةُ عند الأصوليين .. وأسئلةُ ما قبل الفرَضية	١٨
المحاوراتُ الأصولية .. نحو تشكيل العقل الفارض	٣٠
المناسبةُ والمناسب .. فرَضية العرْض والتحليل	٤٤
العلةُ الجزئية والعلة الكلية .. فرَضيةُ النوع والتقسيم	٨٣

المقالةُ الأولى

الفرضيات في علم الأصول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

أمَّا بعد

فهذه وقفةٌ مع سؤال طرحه أحد الزملاء في المجموعة التفاعلية التابعة للقناة، هذا السؤال غير المألوف بين طلاب علم الأصول فيما أحسب شجعني على كتابة عدة خواطر ترددتُ في الكتابة عنها منذ أشهر، ولعل سؤاله قد أتى في الوقت المناسب فكان محفّزًا على التدوين

خلاصة السؤال الذي أراد به صاحبه المباحثة :

"هل يمكن أن نجعل وصفي البدعيَّة والشرعيَّة من الأحكام الوضعية؟"

وهو سؤال مبتكر، يستحق الوقوف الطويل لا الجواب الفوري مهما كان علم صاحبه، ولكن لماذا؟

في آخر الخاطرة سنعرف سويًّا بإذن الله .

أولًا / مراحل البحث العلمي

من أصول العمل البحثي أنَّه يمر بعدة خطوات يُبنى بعضها على بعض، وإن شئت فقل يرتقي الباحث من إحداها إلى التي تليها، وهي :

الاحتمال، الفرضية، النظرية، الحقيقة الجزئية، الحقيقة العامة أو القانون

فأدناها وأولها الاحتمال، وهو المحاولة الأولى للإجابة والتفسير بعد الملاحظة والسؤال

وأعلاها القانون، وهو المتصف بالحقيقة والكلية والشمول، والمقصود القوانين العامة للعلوم وفي الكون وليس التشريعات

وما بينهما معترك العمل العلمي والبحثي .

ثانيًا / الفرضيات أولًا

الفرضية تلي وضع الاحتمالات، والاحتمالُ عملٌ عقلي فطري، والاحتمالات هي الأفكار

والحلول الأولى

تتعدد الاحتمالات، ويُستبعد بعضها بعد تقليب الفكر فيها دون الحاجة إلى الاختبار، فالمعلومات المحصَّلَة من قبل والخبرة السابقة تُسدد عمل العقل وتقوّي ما يستحق التقوية وتستبعد الاحتمالات الضعيفة وإن احتملها العقل، فقدْرٌ من العلم يكفي لاطراح الوهم، والعقل العلمي لا يتبع الوهم

وما بقى منها يدخل مرحلة الفحص، حينها يكون فرضيةً ويصبح العمل البحثي أكثر جدية الفرضيات تتعدد كذلك، وفحص واختبار الفرضيات يجعلها ترتقي إلى النظرية، وذلك بجمع الأدلة والقرائن للفرضيات حتى تقوم وتنهض للإجابة عن السؤال وتقديم التفسير للظاهرة، ومن ثم تُستبعد الفرضيات التي لم تنتهض، ولهذا يمكن القول إنَّ في الفرضيات نوعًا من الترجيح ولا يشترط في الفرضية حتى تُعتبر نتيجةً قابلةً أو أن تنتقل إلى مرحلة النظرية أن تستند إلى الحقائق فقط، حتى النظريات تُسندها وتقوّيها .

الفرضية تطلب الوضوح في فكرتها وصياغتها حتى يمكن اختبارها والتأكد من قبولها، وهذا الطلب يعين على سلامة تشكُّل العقل العلمي الذي يحسن الفرْض ووضْع الفرَضيات، ولنسمّه هنا "العقل الفارض" .

عند وضع الفرضية ينظر الباحث فيما تفتقر إليه كي تؤكدها، كذلك يُحضر الأسئلةَ التي ترد عليها من حيث التقرير ومن حيث الاعتراض .

ثالثًا / ما بعد الفرضية

إذا قامت الدلائل على إحدى الفرضيات صارت نظريةً قائمة ودخلت في الحقل العلمي فالنظريات معتبرة ويؤخذ بها في العلوم، فليس شرطًا أن تبلغ درجة الحقيقة كي تُقبل علميًا والنظرية في البحث المعاصر فيها صفةُ التوقيت، بمعنى أنها نتيجة ليست مستقرة، بل لا تزال موضع اختبار قابل على الدوام، فقد يأتي ما هو أقوى منها وقد يرد عليها ما يهدمها

وهنا السؤال المهم :

كم نسبة النظريات التي ثبت خطؤها في العلوم؟ وهل كانت نظريات بالفعل؟

الجواب بإخراج قاعدة بيانية متكاملة من العلوم كافة يحررها فريق من الباحثين، وستكون خدمة معرفية جليلة .

لدينا أيضًا الحقائق، وهي ما ثبتت واستقرت وصارت أساسًا لغيرها، يُبنى عليها ويقاس بها ولهذا، لابد من موافقة الفرضية للحقيقة العلمية وعدم مناقضتها لها حتى تصبح نظرية، كذلك تكون الحقيقة معيارًا للموازنة بين الفرضيات والنظريات .

والحقائق منها الحقيقة العامة والحقيقة الجزئية، وتكوّن مجموعةُ الحقائق القوانينَ الكلية للعلوم وفي الكون .

ثم الفرضيات هنا تقوم بدور آخر مهم، وهو إعمالها في اختبار الحقائق الجزئية حتى تكون حقيقة عامة .

رابعًا / علم الأصول بين الحقيقة والنظرية

مباحث علم الأصول هل هي حقائق أو نظريات؟

يمكن القول إنَّ في علم الأصول الحقائق والنظريات، وسبق أنَّ النظريات معتبرة والحقيقة ليست مشترَطة، كما سبق أنَّ النظريات فيها خاصية التوقيت فهي ليست نهائية، وهذا التوصيف يمكن قبوله في الدراسات الأصولية المعاصرة بمعنى أنها نتيجةٌ محفوفةٌ بهذه الظروف، أمَّا في التراث فإنَّ توصيف الآراء الأصولية بالنظرية التي بهذا المعنى يحتاج إلى تروّ وتمييز قبل الجواب، خاصة مع استحضار مبدأ الحقيقة الجزئية وأنَّ الحقائق مراتب .

وهذه الإشكالية إحدى نتائج عدم تأسيس علم مناهج البحث المعاصر وفق علومنا وأصول معارفنا، سنقع في مثل هذه المآزق حتمًا وربما يزلُّ بسبب ذلك فئامٌ من الباحثين

فالباحث الجاد يهتم على الدوام بالمنهج والأساس العلمي وتنظيم العملية البحثية، وغير المسلمين تقدَّموا كثيرًا في هذه الموضوعات، ولكن مناهجهم تكوَّنت وتتطور وفق طبيعة علومهم وأصولهم المعرفية مهما حاولوا تجريدها، ولهذا لا يمكن تنزيلها كما هي وملء قوالبها بعلومنا، فهناك فوارق لا يمكن التغاضي عنها، ولا مخرج إلا ببناء مناهج البحث التي تنشأ من أصولنا المعرفية وطبيعة علومنا، وسنستفيد بلا أدنى شك من جهود الآخرين .

في تكوين العلوم يظهر بوضوح أكثر لمن كانت هذه الأفكار في ذهنه حضورُ هذه الأحوال العلمية عند أئمة العلم الأوائل المؤثرين في تكوين العلوم وتطورها

فهل يمكن أن نقرأ رسالة الشافعي أو المستصفى والشفاء للغزالي أو موافقات الشاطبي ونحن ننظر في مادة الكتاب باحثين عن أجوبة لهذه الأسئلة المنهجية في البناء المعرفي للعلوم :

كيف يَنظمون المعلومات ليؤسّسوا بها قواعد العلم؟ وأيها كان عندهم حقيقة مستقرة؟
ما النظريات التي أثبتوها؟ وكيف بنوها؟
ما الفرضيات التي افترضوها في طريق تقرير النظرية؟.
سؤالٌ آخر، إذا ميّزنا بين الحقيقة والنظرية في علم الأصول، فهل يمكن النظر في المرجحات الأصولية من خلالها؟
فأسباب ومواد الترجيح عند الأصوليين هل يكثر فيها الحقيقة أو ما هو من النظرية؟
مجالٌ للتأمل، ولا تنس أنَّ النظرية نتيجةٌ علمية قائمة .
كذلك الجدل الأصولي ونقاشات الأصوليين في مسائل الخلاف هي لفحص النظريات التي تقدّمها المدارس والمذاهب والأئمة .
وهنا تنبيهٌ ربما يجب قوله :
النظرية هنا هي قسيم الفرضية والحقيقة، وليست النظرية بمعناها في علوم القانون والفقه المعاصر، التي تُسمَّى بالنظريات الفقهية
فهنا النظرية درجةٌ ومرحلةٌ في البحث العلمي تلي الفرضية وتسبق الحقيقة، والنظريات هناك لها معنى آخر خلاصته أنَّه بناءٌ علمي كلي يشتمل على فروع تنتظم فيه، يجمعها ويفسّر انتظامها وهي تتقاطع مع النظرية بمعناها هنا، فقد يقدّم الباحث نظريةً بالمعنيين، من حيث كونها بناء كلي يشتمل على الفروع، ثم هذا البناء ما زال نظرية وليس حقيقة
فليست كل النتائج العلمية التي في منزلة النظرية يجب أن تكون نظرية بالمعنى الفقهي والقانوني، مع أنَّ هذا الباب من الجهد العلمي أعني تقديم النظريات الكلية يجب تفعيله في الدراسات الأصولية، إمَّا باستثمار النظريات الفقهية مثل نظرية الحق أو بتقديم نظريات أصولية ناشئة من مسائل علم الأصول مثل نظرية القرائن الأصولية، وسبق في مقالات "ماذا يوجد في كتب أصول الفقه" حديث خاص عنها
وهذا النمط من المتوقع أن يكون فرضيات في البداية ثم يصل بالبحث إلى النظرية، وقد يصل إلى الحقيقة، مع كون وصوله إلى النظرية يعني دخوله في دائرة القبول .
كما أنَّ قراءتنا للكتب الأولى المؤسّسة لعلم الأصول ونحن نستحضر مبدأ وخصائص نشوء النظريات الكلية يعني الحصول على نتائج علمية منهجية كان في طريقها الفهم العميق للعلم،

هذه القراءة أيضًا ستدفع الباحثين إلى استلهام تلك السبل المأثورة لتكوين نظريات أصولية مبتكرة من التراث الأصولي المستقر

وهنا استطراد للفائدة :

بعض المعاصرين أراد التفريق التام بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، وهذا غير ممكن فالنظريات الفقهية –وهي حقلٌ حادث معاصر– يصدق عليها بعض القواعد الفقهية، ولا إشكال ولا خلل في هذا ألبتة لأنها ليست قسيمة لها .

خامسًا / أصولُ الفرضيات الأصولية

١/ هل لوضع الفرضيات فائدة في البحث الأصولي؟

الفرضية تقوّي الملاحظة، وتحفّز على توليد الأسئلة المبتدأة وليست الناشئة عن الإشكالات فحسب، وإحدى مشكلات علم الأصول اتجاه الأسئلة إلى الإشكالات

إنَّ السؤال المستأنَف يجب أن يأخذ المساحة الكافية والحضور اللازم في علم الأصول، خاصة سؤال "هل يمكن، أين هو"؟

كذلك تشتكي الدراسات المعاصرة قلة اتجاهها إلى تقديم النظريات بمعناها القانوني الفقهي، وأهم الأسباب هو تأخُّر عقل طالب العلم والباحث عن وضع الفرضيات أولًا

وأفضل مرحلة لتحفيز العقل الفارض هي مرحلة السنة المنهجية للماجستير وما يحاذيها، فالدارسون قد تحصَّلوا على الأساس العلمي وفيها بداية التخصص .

إنَّ العقل الفارض يجعل الباحث يحسن صياغة أسئلة البحث ومشكلاته، وهي المنطلق الصحيح للعمل البحثي، وتجعله أقوى في تصحيح أقرب الفرضيات عنده، كما أنَّ تعدد الفروض الممكنة تجعله أكثر موضوعية وأقل تحيزًا منذ البداية .

٢/ أين الفرضيات في تراث الأصوليين؟

لا يخلو علمٌ من وضع الفرضيات، ويبدو أنَّه يعبَّر عنها كثيراً في كتب التراث بالاحتمال، وهذا يختلف عن الاحتمال في البحث العلمي المعاصر، أي الاحتمال الذي هو طريقٌ إلى الفرضية

ومن المهم التقاط المصطلحات التي كان الأوائل يعبّرون بها عن الفرضيات، وهو موضوع تشترك فيه سائر العلوم في تراثنا .

وجهٌ آخر يستحق الوقوف معه، وهو جمع المحتمَلات الأصولية في كتب التراث واستخراج ما

يصدق عليه أنَّه من الفرضيات ومن ثم فحصها وتطويرها، وهذا من المسارات البحثية التي تتمم جهود أئمة علم الأصول

كذلك طرق معرفة وتمييز ما هو من الفرضيات وتكييف ما يذكره العالم قولًا أو اجتهادًا وهو في نفسه فرضية، وهذا نظرٌ لا يقوم به إلا الباحث الخبير

فمثلًا ما ذكره ابن تيمية في الرد على السبكي من اعتبار خلاف الشيعة في الفقه، هل يمكن وصفه بأنَّه نظرية أم فرضية؟ هل ذكره ابن تيمية ابتغاءَ تثبيته أو لبيان إمكان قبوله؟

كذلك مادة ما ساقه لبناء هذا الرأي من تفسيرٍ لمأخذه وامتداده ومن استدلالٍ له هل تكفي لجعله نظرية "قولًا له" أم هو مجرد فرضية "قولٌ قابِلٌ"؟.

٣/ ماذا يعني حضور الفرضيات الأصولية؟

حضور الفرض العلمي في علم الأصول يعني توجيه البحوث إلى ما يخدم العلم حقيقة، مضمونه ومدارسه وآراء أعلامه وتاريخه .

الجهود السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث مهمتها ليس نقل المعلومات موافقةً أو نقدًا فحسب، هي أيضًا تفيد في استبعاد بعض الفرضيات عند الباحث، وهي من طرق ترجيح إحدى الفرضيات في حال تعددها أو لاختبار الفرضية وتسديدها بالتقليص والإضافة وتشكيل صياغتها

عندما يكون نشوء البحث من فرضية يتضح هذا الدور للجهود السابقة بجلاء .

٤/ هل تكون الفرضيةُ الأصولية نتيجةً بحثية؟

أي هل من الممكن أن تكون نهاية البحث فرضيةً يقدّمها الباحث؟

فيه تفصيل :

في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة، أن تكون نتيجة البحث في النهاية أو يكون الموضوع الذي هو عماد البحث غاية ما وصل إليه الباحث أنَّه فرضية فهذا ذهاب للجهد فيما لا يوازيه

ولكن إن كانت من نتائجه تقديم بعض الفرضيات مع النظرية الأساسية فهو مطلوب مرغوب، مع تمييز أنها فرضيات

ولكن بحوث مابعد الدكتوراة فيها فسحة كبيرة وقبول للفرضيات، فهي فاتحةٌ وشقٌّ لطريق غير مسبوق من باحثٍ مؤهل ليفتح الباب لمن بعده كي يبنوا عليها النظريات

وهذا من استثمار بحوث الترقية فيما يفيد فائدة حقيقية للعلم .

٥/ هل للحقائق الأصولية نصيب؟

مضى أنَّ الحقائق نوعٌ ودرجةٌ من المعرفة وليست كلها، نعم هي أعلاها وأهمها ولكن ليس مطلوبًا أن تكون معارف العلوم أكثرها كذلك، ومن سوء الفهم وضياع الجهد طلب درجة الحقائق غالبًا

كما أنَّ الحقائق نفسها ليست على مرتبة واحدة من حيث القوة والثبوت ومن حيث الشمول والجزئية، فمثلًا تقرير أنَّ مذهب الإمام الفلاني في ذلك الأصل كذا، قد يكون حقيقة ثابتة لكنها جزئية

يمكن العمل على تمييز الحقائق عن النظريات في علم الأصول مع مراعاة أحوال الحقائق تلك، وهو عمل كبير، لكن لابد أن يُحرَّر معنى النظرية أولاً كما سبق في مشكلة بناء مناهج البحث وجهٌ آخر من الجهد، وهو بيان موافقة علم الأصول لحقائق العلوم الأخرى والقوانين الكلية، وهذه مرحلةٌ تستحق نقل علم الأصول إليها، وفي مقالة سابقة عن "فطرية أصول الفقه" إشاراتٌ قد تعين .

سادسًا / سعةُ الفرضيات

إنَّ ما تدعو إليه هذه المقالة أن تفسح المؤسسات العلمية والبحثية –ومنها الأصولية– المجال للفرضيات في بناء عقول الطلاب وفي البحوث والدراسات لما فيها من تطوير كبير تعليميًا وعلميًا، ولما فيها من تثوير وإثراء لعلم الأصول

ولنقفز خطوة كبيرة في إمكان توظيف الوسائل العلمية التجريبية فيما يمكن أن يخدم العمل التعليمي والبحثي لطلاب العلم

فمثلًا، في تقييم جودة التعليم الشرعي –ومنه الأصولي– من الممكن أن تتسع العقول والصدور لأنواع من طرق البحث كي نصل إلى نتائج "فرضية، نظرية" بأساليب علمية يمكن قياسها ومعرفة نسب الصواب والخطأ فيها دون إطلاق الدعاوى الانطباعية

فلو قال قائلٌ إنَّ طريقة التعليم الشرعي المتخصص الشائعة لا تساعد على تنمية التفكير العلمي عند الطلاب، وهذا من أسباب تدني جودة المخرجات علميًا وبحثيًا، كيف يمكن قياس هذا الكلام؟ هل لدينا الشجاعة العلمية للقيام بالتجارب على طلاب المؤسسات الشرعية؟

لو أخذنا طالبًا أنهى دراسة الجامعة الشرعية بتقدير ممتاز ٩٠٪، مع طالب آخر تخرَّج في كلية علمية غير شرعية بنسبة ٨٠٪ ولديه الحد الأدنى من العلم الشرعي "يمكن تحديده بمعرفة ما درس وباختبار مستوى"، وأعطيناهم مسائل أصولية أو فقهية تراثية أو معاصرة لم تمرَّ عليهم من قبل وطلبنا منهم فرض الأقوال الممكنة فيها وترجيح أحدها، أو تحليلًا لسبب الخلاف في مسألة تراثية، أو إيراد إشكالات على حكم نازلة، مَن سيكون أكثر نجاعة؟

ثم نكرر التجربة على عدد كبير كي تُصحح الفرضية، هل لدينا استعداد لقبول هذه التجارب؟ وما المانع منها؟.

سابعًا / الخاتمة

أدعو إخواني من طلاب هذا العلم إلى المبادرة بحفظ الفرضيات الأصولية متى لاحت لهم، وأن يوثقوها بالكتابة ويثروها بالمدارسة، مع إدراك أنها فرضية تستحق الدراسة ليس أكثر

وأدعو الأساتذة أن يشجعوا الطلاب على الفرض العلمي وتوجيههم إلى ما يستحق البحث منه، وقبل ذلك وأهم منه "الفرَح بالفرضية" عندما يطرحها أحد الطلاب .

وهنا نعود إلى السؤال في أول المقالة :

هل البدعية والشرعية من الأحكام الوضعية؟

هذه فرضية تستحق الدراسة، وننتظر جوابها الذي يرتقي بها إن صحت إلى النظرية، وليكن المجتمع العلمي الأصولي حينها على استعداد لقبول وجود النظرية وإن لم يأخذ بها أكثرهم .

والله أعلم

المقالةُ الثانية

الأحكامُ الأصولية.. فرضيةٌ أولى

علوم المناهج والآلة مثل غيرها من العلوم لها أحكامٌ توصف بالأحكام الاصطلاحية أو الصناعية، وهي ما يحكم به أصحابها على مسائل علمهم بما لا تلازم فيه مع الأحكام الشرعية ولأنها أحكامٌ اصطلاحية عند أهل الفن فقد يُتبِعونها بكلمة اصطلاحًا أو في الاصطلاح، فيقال مثلاً "يستحب كذا اصطلاحًا" احترازًا من كونه حكمًا شرعيًا فقهيًا، وهذا التمييز لا يذكرونه غالبًا لأنَّه معروف، وأحياناً يستعملون لفظ الصناعة، نحو قولهم يجب صناعةً كذا فهل في علم الأصول أحكامٌ اصطلاحيةٌ صناعية؟ وما هي؟ وما السبيل إلى معرفتها؟

مدخل :

في علم الأصول يوجد ما يمكن تسميته بالحكم الأصولي، وهو الحكم على المسائل والقضايا بالنظر الأصولي وللغرض الأصولي، بل لابد أن يوجد هذا النوع من الأحكام الخاصة بالمسائل الأصولية، لأنَّ علم الأصول علمٌ قائم بنفسه، وكلُّ علمٍ له أحكامه

والأحكامُ الأصولية يجب تمييزها عن الأحكام الفقهية الخمسة وتوابعها وعن الأحكام العقلية الثلاثة، والتمييزُ لا يعني الفصل التام، فقد يكون الحكم الأصولي واجبًا في صناعة الأصول وواجبًا شرعًا من حيث الفقه، كذلك الممنوع أصوليًا قد يكون ممتنعًا في حكم العقل

ولكن ما يعنينا هو الوجه الأصولي، فالنفي في العلاقة بين الأحكام الأصولية وما يقاربها من أحكام العلوم الأخرى نفيٌ للتلازم فقط

وهذا واقعٌ في كل العلوم المنهجية، فرفع الفاعل واجبٌ من حيث الصناعة النحوية ولكنه لا يتلازم مع الحكم الفقهي، فقد يأثم بتركه في حكم التجويد والقراءات لأنَّه واجب هناك إذ تركه وقوعٌ في اللحن الجلي وهو محرم، وقد لا يأثم كما لو أخلَّ به في قراءة الشعر .

وأدلةُ هذه الأحكام الأصولية هي الأدلة التي يُعملها الأصوليون لإثبات القواعد والمسائل أو نفيها، وترجع هذه الأدلة إلى استمداد علم الأصول، من دليل نقلي أو إجماعي أو لغوي أو كلامي أو عقلي

واستخراج هذه الأحكام يكون بالاستقراء، أي استقراء المسائل مع تعيين الحكم الذي يدور فيه البحث في المسألة

ويُعرف الحكم من خلال النظر في موضوع المسألة وفي خلاف الأصوليين وأقوالهم التي تحكي الأحكامَ الأصولية التي تدور عليها

وسيجد الناظر أنها محصورةٌ كسائر الأحكام العامة للعلوم، ثم سيلاحظ إمكان ضمّها ودَرْج بعضها في بعض لتتركب أنواعٌ عامة جامعة لأحكام الأصول .

وفي هذه المقالة فرضيةٌ مبنية على استقراء ناقص كي تفتح الباب للدراسة العلمية الرصينة فيها، داعيًا الباحثين والمتخصصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع المهم .

أولًا / أنواع الأحكام الأصولية

تدور الأحكام الأصولية على أربعة أحكام عامة مع ما يقابلها، وهي :

أولًا / الوجوب :

أي الواجب من حيث الصنعة الأصولية، ويعبر عنه غالبًا بالوجوب من دون تقييد، مثل قولهم يجب العمل بالظاهر

وكثيرًا ما يُطوى هذا الحكم ولايُصرَّح به ويُفهم بالسياق، مثل قولهم خبر الواحد مقدَّم على القياس أي وجوبًا

ومباحث تخصيص العام وتقييد المطلق حيث يقال بالتخصيص والتقييد يراد به وجوبهما

كذلك مبحث الترجيح والتقديم الأصلُ فيه أنَّه على الوجوب الأصولي الصناعي، فهو تعيين لما يُقدَّم ويرجَّح

ولذا يمكن القول إنَّ أكثر ما حكمه الوجوب الأصولي غير مصرَّح به .

ويقابله ونقيضه عدم الوجوب، والمراد نفي الوجوب كما يصاغ في المسائل بقولهم لا يجب كذا، وهذا هو القدر المطلوب في المسألة

وإذا نفي الوجوب عند مَن قال به فماذا يكون حكم المسألة؟

يختلف، ربما الجواز أو التخيير وربما الأفضلية، وهي محل بحث لكل مسألة بنفسها .

ثانيًا / المنع :

وهو أخصُّ من عدم الجواز، ولهذا كان لابد من تمييزه عنه

مثاله منع حمل المطلق على المقيد في بعض الحالات .

وهو كذلك لا يصرَّح فيه بلفظ المنع غالبًا، ويستعمل فيه التصريح بلفظ النفي، فيقال مثلاً لا يحمل المطلق على المقيد

وقد يُصرَّح بعدم الجواز والمقصود المنع، كقولهم لا يجوز القياس في العبادات، وأقرب طريقٍ لمعرفته وتمييزه حينها النظرُ في الأقوال الحاضرة في المسألة

وقد يعبَّر عنه بعدم الدخول أو عدم التطرق، كقولهم القياس لا يدخل في كذا، أو كذا لا يتطرق إليه القياس .

ثالثًا / الجواز وعدمه :

أي هل يجوز أم لا، مثل قولهم يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة

وقد يعبَّر عن الجواز بالصحة مثل قولهم يصح حمل المشترك على معانيه.

ومما يدخل في حكم الجواز الأصولي :

١/ الوقوع وعدمه، وهو أعلى من مجرد الجواز لكن محصَّله يندرج في الجواز، مثل قولهم الترادف واقعٌ في اللغة

وأحياناً يطوى ويفهم بالسياق، مثل قولهم في القرآن المعرَّب أي هو واقعٌ في القرآن .

٢/ من الجواز إثباتُ صلاحية المحكوم فيه أصوليًا لأن يكون طريقًا معتبرًا فيما يتوقف على علم الأصول أي الاستدلال وما يتعلق به، إذ من أغراض علم الأصول العامة بيانُ الطرق الصالحة للاستدلال وإثباتها

مثل قولهم يجوز الأخذ بأقل ما قيل

وهذا القسم يقبل أن يكون من النوع الرابع كما سيأتي، بل ربما هو الأولى به، لكن ذكره هنا بسبب كثرة تصدير الأصوليين لهذا القسم ونصبهم البحث والخلاف فيه باسم الجواز وعدمه .

أمَّا عدم الجواز فيعبَّر عنه بعدة ألفاظ، منها :

١- عدم الصحة، مثل لا يصح النسخ بالإجماع

٢- نفي الثبوت، مثل لا تثبت اللغة بالقياس

٣- الامتناع، وهو درجة أعلى من مجرد نفي الجواز، ويختلف بحسب ما يقابله هل هو امتناع عقلي أم شرعي، مثل بعض مسائل التكليف.

رابعاً / الإثبات وعدمه :

الحكمُ في تعريفه العام إثباتُ أمرٍ لأمر أو نفيه عنه، وهنا المقصود إثبات أو نفي علاقة أو صفة معتبرة في الأصول، وليس الثبوت الذي بمعنى الجواز والوقوع

وهو شبيهٌ بالحكم الوضعي في الفقهيات الذي موضوعه العلاقات والصفات والخصائص مثل قولهم الأمر للوجوب، أي إثبات أنَّ من خصائص الأمر اقتضاءه الوجوب، والفور والتكرار.

وإثباتُ صلاحية المحكوم فيه أصوليًا ليكون طريقاً معتبرًا -وهو ما سبق في حكم الجواز- يقبل أن يكون من هذا النوع .

١/ فمن إثبات الخصائص والصفات قولهم الندب مأمور به

ومن هذا النوع إثباتُ الدليلية أو الحجية لأصلٍ ما، وإثبات القطعية أو الظنية

ومنه إثبات الصيغ للألفاظ مثل صيغ العموم، فتلك الألفاظ فيها صفةُ وخاصيةُ العموم والتقسيماتُ يحتمل أنها من إثبات الصفات، مثل تقسيمات الواجب لصفاتٍ وجدت في كل قسم كالتوقيت والتعيين .

٢/ ومن إثبات العلاقات أو نفيها بين طرفين قولهم لا تكليف على مميز

ومن هذا النوع إثبات الشروط ونفيها، كالمسائل المعنونة بلا يشترط كذا

ومنه إثبات ما يندرج ويدخل في حكم سابق أم لا، مثل هل القراءة الشاذة من دليل القرآن، الزيادة على النص هل هي نسخ؟

كذلك بيان المراتب والأفضلية، مثل فرض العين أفضل من فرض الكفاية.

والحكم بالصحة أو نفيه "يصح كذا" قد يرد بمعنى الإثبات أو النفي، مثاله قولهم لا يصح استثناء الكل .

ثانيًا / تعقيبات

الأول / طَويُ كثير من الأحكام وعدم التصريح بها سببه الأول غموض هذا الموضوع، أعني تمييز الحكم الأصولي، وبالأخص الوجوب الصناعي

الثاني / أيُّ الأحكام أكثر حضورًا؟

لابد من الاستقراء قبل الجواب، ولكن المتوقع أن يكون ترتيبها هكذا بحسب دوران الخلاف في المسائل :

الجواز وعدمه هو الأكثر حضورًا، ولكن لابد من تمييز المراد بالجواز، وهو بحثٌ عريض يليه الإثبات وعدمه، وهو كثير

ثم الوجوب، والمنع، وهما متقاربان .

الثالث / لفظُ الجواز هو أكثر المصطلحات استعمالًا، ويحتاج إلى تحرير فيما يراد به، كذلك الألفاظ المقاربة له ولما يقابله .

الرابع / كثيرٌ من المسائل تحتمل أكثر من نوع وقسم، وهذا ليس مشكلة كبيرة ما لم تُحرر الأنواع والأقسام الداخلة فيها أولًا، وإلَّا فستكون الأمثلةُ فوضوية .

الخامس / يوجد غير هذه الأحكام ولكنها أحكام قليلة جداً، وقد توصف بالندرة، وهي : التخيير، الاستحباب، الكراهة

وجمْعُها موضوعٌ مناسب لبحثٍ متقدّم .

السادس / أضاف بعض الأصوليين الأشاعرة القول بالوقف، والكلامُ فيه له بابه .

السابع / تختلف صياغة المسائل من كتاب لآخر بما لا يؤدي إلى تغيير مؤثّر في حكم المسألة، فلابد من النظر في موضوع المسألة والأقوال فيها كي نحدد الحكم الذي تدور عليه .

الثامن / جمْعُ الألفاظ التي يعبرون بها عن الأحكام مهم، ثم هي بعد ذلك مراتب من حيث كونها مصطلحًا أو مجرد تعبير غير مستقر يفهم بالسياق

مثل الأفضل، الأولى، لا ينبغي، ونحوها .

التاسع / لاحظوا حجم المواضع التي تحتاج إلى بحث خاص كي يجاب عنها من حيث تعيين الحكم الأصولي فيها –من وجوب أو استحباب أو جواز أو تخيير – بعد إثارة موضوع الأحكام الأصولية، مع أهمية معرفة الحكم وأصالة المسائل !

وهذا دليلٌ عملي على حاجة علم الأصول إلى الكثير من الدراسات حتى داخل مكوّناته الأساسية الظاهرة .

ثالثًا / نماذج من الأحكام الأصولية

من التحبير شرح التحرير :

١– في مسألة هل يقدَّم علم الأصول على الفقه أو العكس، حكى القولين ثم قال :

(اختلف الأصحاب في محل الخلاف في هذه المسألة، هل هو الوجوب أو الأولوية؟) .

٢- (ويجب تقديم الراجح إجماعًا، ويكون بين منقولين ومعقولين، ومنقول ومعقول).

٣- (هل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض أم لا؟ ... أقوال : أحدها يجب، وهو الصحيح ... لقربه من الضبط ودفع انتشار الكلام وسدّ بابه فكان واجبًا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل).

٤- (وأمَّا السؤال فهو قول القائل ما الحكم في كذا؟ ما الدليل عليه؟ ونحو ذلك، أمَّا المسئول فهو المتصدي للاستدلال، ويستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه، وإن أخَّره لم يكن منقطعًا إلا إن عجز عنه مطلقًا).

٥- (وذكر ابن عقيل في واضحه أنَّه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلاً للرّخصة).

٦- (ويكره اصطلاحًا تأخير الجواب عن السؤال كثيرًا، وعن بعض الجدليين ينقطع).

٧- (قال ابن مفلح إذا حدثت مسألةٌ لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التّوقف أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجهٌ لنا ذكرها ابن حامد ... وذكر بعضهم الأوجه في الجواز ... وقدَّم ابن مفلح أنَّ محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وقال في إعلام الموقعين بعد أن حكى الأقوال: والحقُّ التّفصيل، وأنَّ ذلك يجوز بل يستحب).

٨- في الكوكب المنير :

(.. فالثاني ناسخٌ للأول إن قَبِله أي قبِل النسخ، وإن اقترنا خيّر المجتهد في العمل والإفتاء بأيّهما شاء).

والكلمة الأخيرة للباحثين والمتخصصين :

من سبل التجديد وخدمة علم الأصول في هذا العصر التنصيصُ على الحكم الأصولي في كل مسألة، والتنقيب عن تصريح الأصوليين فيما يحتمل كلامهم أكثر من حكم .

والله أعلم

المقالةُ الثالثة

الحجةُ عند الأصوليين وأسئلةُ ما قبل الفرضية

حلقةٌ جديدة من سلسلة الفرضيات العلمية في علم أصول الفقه، نقف فيها سويًا مع جانب مهم في طرح الفرضية الأصولية من خلال نموذج عملي حاضر في علم الأصول، وتجمع المقالة بين عدة أهداف تحفز طالب هذا العلم إلى الانتباه إليها، وهي :

١/ التقاط المشكلة العلمية حتى مما يمر على دارس العلوم باستمرار، والتنبيه على أنَّ إلف وجود المعلومة لا يعني وضوح مكوّناتها، وأنَّ طول أمدها لا يعفيها من الحاجة إلى سلامة البناء .

٢/ إبراز المشكلة العلمية وعدم الخلط بين كونها إشكالًا يبحث عن حل أو هي سؤال مستأنَفٌ ومنهجي أيضًا .

٣/ فحص الأجوبة السابقة وتحديد جوانب القصور فيها .

٤/ تحويل المشكلة العلمية إلى أسئلة جزئية متسلسلة محددة يمثّل الجواب عنها البدءَ في وضع الفرضية .

٥/ وضع الاحتمالات في ضمن الأسئلة المطروحة تمهيدًا لدراستها من حيث تكاملها وعدم المنافرة بينها، وما يسلم منها يكون أساسَ الفرضية .

وكان اختيار مصطلح "الحجة، الحجية" عند الأصوليين مقصودًا، ولا يخفى على طلاب هذا العلم حضوره وأهمية تحرير معناه

وجعْل المقالة على طريقة الأسئلة كان مقصودًا أيضًا لأنَّ السؤال في نفسه علم، كما أنَّها التعبير الأمثل عن الاحتمالات .

أولًا / تعريف الحجة في كتب الأصول

ما معنى الحجة عند الأصوليين؟ وهل له تعريف عندهم؟ وما علاقتها بالدليل؟

من هنا تكون البداية

تتلخص اتجاهات الأصوليين -بحسب ما وقفت- في معنى الحجة إلى ثلاثة اتجاهات :

الأول أنَّها مرادفة للدليل

الثاني أنَّها بمعنى الدليل مع نوع اختصاص، فالحجة هي الدليل إذا كان بصفةٍ أو في مقامٍ ما وهذا أكثر كلامهم في معنى الحجة فيما يبدو، وإن كانوا يختلفون في نوع اختصاص الحجة الثالث أنَّها مقابِلة للدليل، وهذا محصَّل كلام مَن يحكي الفرق بينهما، ولا يلزم أنَّها مباينة له بهذا الاعتبار عند كل مَن فرَّق، بل الظاهر أنَّها تدخل في اسم الدليل العام عند بعض هؤلاء ثم تكون مقابِلة للدليل بمعناه الأخص

وهذه الحال في الألفاظ كثيرة عند العلماء وفي اللغة، وقد نبه ابن تيمية على هذه الفكرة .

قال الجرجاني في التعريفات :

"الحجة ما دُلَّ به على صحة الدعوى، وقيل الحجة والدليل واحد".

وقال الباقلاني في التمهيد :

"وهذا الدليل الذي وصفْنا حاله هو الدلالة وهو المستَدل به وهو الحجة" .

قال السرخسي :

"باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها .. اعلم بأنَّ الحجة لغة اسم من قول القائل حجَّ أي غلب .. ويقول الرجل حاججته فحججته أي ألزمته بالحجة فصار مغلوبًا، ثم سميت الحجة في الشريعة لأنَّه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع به العذر، ويجوز أن يكون مأخوذًا من معنى الرجوع إليه .. فسميت الحجة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعًا

ويستوي إن كانت موجبة للعلم قطعًا أو كانت موجبة للعمل دون العلم قطعًا لأنَّ الرجوع إليها بالعمل واجب شرعًا في الوجهين على ما نبيّنه في باب خبر الواحد إن شاء الله تعالى

ثم قال :

"اعلم بأنَّ الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الأصول الثلاثة

وهي تنقسم قسمين، قسم موجب للعلم قطعًا، ومجوّز غير موجب للعلم

وإنما سميناه مجوزًا لأنَّه يجب العمل به، والأصل أنَّ العمل بغير علم لا يجوز ... فسميناه مجوزًا باعتبار أنَّه يجب العمل به وإن لم يكن موجبًا للعلم قطعًا، فأمَّا الموجب للعلم من الحجج الشرعية أربعة ..."

إلى أن قال : "فصلٌ في بيان الكتاب وكونه حجة".

وقال الزركشي في البحر :

"قال إمام الحرمين : ويُسمَّى -أي الدليل- دلالةً ومستدلاً به وحجةً وسلطانًا وبرهانًا وبيانًا وكذلك قال القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، قال وسواءٌ أوجب علم اليقين أو دونه. انتهى

وقال القاضي أبو الطيب يُسمَّى الدليل حجةً وبرهانًا، وقيل : بل هما -أي الحجة والبرهان- اسمٌ لما دلت عليه صحة الدعوى .

وقال الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة وجهان :

أحدهما أنَّ الدليل ما دلَّ على مطلوبك، والحجة ما منع من ذلك، والثاني الدليل ما دلَّ على صوابك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك".

وفي التحبير للمرداوي في أحكام وآداب الجدل :

"الحجة لغة القصد، ومنه حج البيت، وقد يقال للشبهة حجةٌ داحضة، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين أَنه استعارة

وما شهد بمعنى حكم آخر حجة، نحو "الجسم محدث" يشهد بأنَّ له محدثًا، وما لا يشهد دلالة "كالجسم موجود" إلَّا أَنه كثر فوقعت مع الْحجة

ومن الفرق: إشارة الهادي إلى الطريق والنجم والريح على القبلة دلالة لا حجة".

والقرافي في الفروق تحدث عن الحجاج بالمعنى الفقهي، فقال :

"الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج :

أمَّا الأدلة فقد تقدَّمت وتقدَّم انقسامها إلى أدلة المشروعية وأدلة الوقوع، وأمَّا الحجاج فهي ما يقضي به الحكام ... فذلك نحو عشرة من الحجاج هي التي يقضي بها الحاكم، فالحجاج أقل من الأدلة الدالة على المشروعية، وأدلة المشروعية أقل من أدلة الوقوع ...

فائدة هذه الثلاثة الأنواع موزعة في الشريعة على ثلاث طوائف :

فالأدلة يعتمد عليها المجتهدون، والحجاج يعتمد عليها الحكام، والأسباب يعتمد عليها المكلفون كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما".

هذه نصوصٌ مهمة ومفيدة، وعند الاستقراء سنجد مثلها، ولكن يلاحظ أنَّ كلًا منها قد بيَّن جانبًا من المقصود بالحجة وكثيرًا من أوجه استعمالاتها، ولهذا لا يمكن القول إنَّ أحدها قد قدَّم

المعنى الوافي، ولكن هل مجموعها يشمل معنى الحجة والحجية عندهم؟ سترى في آخر المقالة وكأنّي ببعض القراء قد أجمعوا على إعادة تأمُّل تلك النقول وأن يضمُّوها إلى ما في أذهانهم حتى يستنتجوا المعنى الجامع للحجة ويحاولوا صياغة تعريف كاملٍ لها، ولكن أدعوهم إلى التريُّث قليلًا، فهنا أسئلة :

هل إذا مرَّ لفظ الحجة في كتب الأصول يمكن تنزيل هذه المعاني عليها؟

ماذا لو حاولنا ذلك، فكم من المعاني المذكورة للحجة سيتواءم مع استعمال الأصوليين؟ والذي سيتوافق في عدة مقامات هل سيصمد في سائر موارد الاستعمال؟

ثم هذه المعاني في تعريف الحجة وفي الفرق بين الحجة والدليل، ما مصدرها؟ وما طريق تحصيلها؟

هل بُنيت على استحضار واقع لفظ الحجة والحجية في كتب الأصول؟ هل مَن وضع تلك الفروق مثلًا كان بعد استقراء مواضع وروده عندهم ولو كان استقراءً ناقصًا؟

هل كانت مبنية على النظر التجريدي في المصطلحين؟ أم من جهة ما ينبغي ويفترض أن يكون؟ أم هي الفروق المتوقعة؟

ثم هل كل طرفٍ من تلك الاتجاهات الثلاث أراد قصر معنى الحجة فيما ذكره أم أنَّه الأصل أو الغالب فيها؟ وهل لها عند كلٍ منهم إطلاقات أخرى؟

هل تم تجريد بحثهم لمعنى الحجة ليكون خالصًا في علم الأصول واستعمال الأصوليين؟

ما العلاقة بين الحجة والأمارة؟ أو فلنقل ما الصلة بين الإطلاقات العملية -استعمالات الأصوليين- للحجة بمعنى الأمارة عند مَن قال بها؟ هل الحجةُ الدليل إذا كان ظنيًا حتى عند مَن لم يقل بالأمارة؟ وهل ذكر أحدٌ أنَّ الحجة هي الدليل الظني؟ وكيف سيجاب عن إطلاقها على الأدلة القطعية؟

والأهم هنا، هل استعمال الأصوليين للفظ الحجة مقتصر على باب الأدلة كقولهم هل شرع من قبلنا حجة لنا أم لا؟ ألا نراه حاضرًا صريحًا في دلالات الألفاظ خاصةً في طرق الدلالة، نحو بحثهم حجية مفهوم المخالفة؟ وما معنى الحجة في غير بحث جنس الأدلة؟

هل الحجة اسم يمكن إطلاقه على مصادر الأحكام وعلى طرقها كذلك؟ ولماذا غاب الجانب الثاني -أي طرق الأحكام- في النقول السابقة؟

ألا يمكن أن يكون لفظ الحجة أعم من الدليل؟ وما وجه سعته إن كان أعم؟

هل مجرد جمع كلام الأصوليين في معنى الحجة مهما تتبعناه يكفي في استخلاص تعريف مناسب؟ أين جانب استعمال الأصوليين ومواضع إطلاق اسم الحجة كما سبق في دخولها باب دلالات الألفاظ؟

هل للمدارس الأصولية وجهات مختلفة في معنى الحجة واستعماله؟ وهل هناك اختلاف بينها قد يؤثر في التعريف ويفسّر الاستعمال عند كل مدرسة؟ هل علينا مراعاة هذا الاحتمال منذ بداية العمل؟ ولماذا؟

هذه الأسئلة وغيرها مما يمكن أن يطرأ على القارئ تجعلنا نعود إلى طرح الأسئلة من بداية القضية، فهي ليست مجرد جواب عن إشكال طرأ وهو الفرق بين الدليل والحجية، بل هي أسئلة مبتدَأة لفهم معنى الحجية عند الأصوليين واستعمالهم له من خلال كتب الأصول وعمل الأصوليين، وهذا يعني أنَّ نتيجته تساهم في تتميم بناء أصلٍ ما زال بحاجة التكميل .

لننظر في نموذج لمعنى الحجة والحجية عند بعض المعاصرين :

في معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب سانو :

"الحجة الغلبة، الدليل والبرهان، هي ما يدل على صحة الدعوى".

وفيه أيضًا :

"الحجية يراد بها أن يكون الدليل مصدرًا للأحكام وصالحًا للاحتجاج بذاته وإلزام الناس به شرعًا، ومنه قولهم حجية القرآن وحجية السنة ... وفي هذا المعنى يقال هناك خلاف بين الأصوليين في حجية الإجماع أو في حجية القياس، ومرادهم بهذا اللفظ أنَّ هناك بين أهل العلم بالأصول في مدى اعتبار القياس مصدرًا للأحكام أو دليلًا صالحاً للاحتجاج به على صحة الأحكام".

والسؤال، ما الفرق بين الحجية والدليلية؟

ثم هذا الشرح لمعنى الحجية كيف وصل إليه المؤلف؟ هل هو بالنقل من كتب التراث أم بفهمه من واقع ما رآه في كتب الأصول؟

هل يمكن تنزيل هذا المعنى على بحث الأصوليين لحجية مفهوم المخالفة؟.

ثانياً / الحجة المنطقية

من الملاحظ أنَّ الناظرين في معنى الحجة – فيما وقفت عليه– لم يُدخلوا في إطلاقاتها وعلاقاتها

بما يقاربها استعمالَ الحجة عند المنطقيين، مع وجود المباحث المنطقية في علم الأصول ودخول كثير من مصطلحات المنطق فيه

فالحجة عند أهل المنطق بمعنى الدليل، والدليل عندهم ثلاثة :

القياس المنطقي، والتمثيل، والاستقراء

والقياس المنطقي بحسب مادته خمسة أنواع أو فلنقل خمس مراتب بحسب مادة المقدمات ودرجاتها، فالحجج أو الأقيسة أو الصناعات عندهم خمسة :

الحجة البرهانية والجدلية والخطابية والشعرية والموهومة

فالبرهان يضاف إلى لفظ الحجة كما يضاف الجدل وباقي الأقيسة

قال ابن سينا في الإشارات :

"وقد جرت العادة بأن يُسمَّى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولًا شارحًا، فمنه حدٌّ ومنه رسم ونحوه، وأن يُسمَّى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء".

فالحجة البرهانية ما كانت مقدماتها قطعية وتفيد اليقين، ولذا فيها إلزام الطرف الآخر –بل والجميع– بها وبما فيها

قال ابن سينا في الإشارات :

"القياسات البرهانية مؤلَّفة من المقدمات الواجب قبولها".

والحجة الجدلية ما كانت مقدماتها مشهورة أو يُسلّم بها المخاطب ولكنها ليست قطعية

قال ابن سينا في الشفاء عن الجدل :

"هذا الفن هو تحصيل صناعةٍ يمكننا بها أن نأتي بالحجة على كل ما يوضع مطلوبًا من مقدمات ذائعة، وأن نكون إذا أجبنا لم يؤخذ منَّا ما ينقض به وضعنا".

وقال في موضع آخر :

"والغرض المقصود في هذه الصناعة هو الإقناع والإلزام".

ومراده أن يُلزم الطرف الآخر بالنتيجة التي لا يسلّم بها لكونه يسلّم بالمقدمات أو لأنَّ المقدمات من المشهورات لا أن يطلب منه اعتقاد قوله لكونه حقًّا لازمًا لذاته، فتلك خاصية البرهان لأنَّ مقدماته قطعية يقينية

قال الفخر الرازي في شرح عيون الحكمة لابن سينا :

"ولما كان المعوَّل في إثبات مطلوبه على المشهورات والمسلَّمات ولم ينفكَّ في أكثر الأمور عن هذه المنازعات والمخاصمات، لا جرم سمَّوا هذا النوع من القياس بالجدل، وهذا بخلاف البرهان فإنَّ التعويل هناك على اليقينيات، واليقينيات لا تدافع بينها ولا تعارض، فلا جرم لا يحتاج فيها إلى المنازعة والمخاصمة".

والحجة الخطابية أو الإقناعية ما كانت مقدماتها من المظنونات أو المقبولات لكنها عند المستدل تفيد ظنًا راجحًا، ولذا فهي لا تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها ولكنها قد تفيده ظنًا راجحًا مقبولًا

قال الميداني في ضوابط المعرفة عن الحجج المنطقية :

"فإن كانت ملزمة للطرف الآخر المناظِر أو المعروض عليه الدليل باعتباره مسلّما بمقدمات الحجة لشهرتها شهرة مقاربة لقوة اليقين أو لأنَّها هي مذهبه فهي الحجة الجدلية

وإن كانت غير ملزمة للطرف الآخر المناظِر أو المخاطَب لكنها تفيد ظنًا راجحًا مقبولاً فهي الحجة الخطابية".

هذه الخواص للحجج المنطقية من حيث الإلزام مهمة، وقد تثير أفكارًا في استخلاص إطلاقات الحجة عند الأصوليين .

وهنا أسئلة :

هل في هذا الترتيب للحجج والاستدلال إشكالٌ من حيث الترتيب العام لا من حيث البناء على المنطق؟ بمعنى لو قُسّمت الأدلة في العلوم باعتبار مراتب القوة والوفاق والخلاف في ثبوتها بنحو هذا بما يتناسب معها وليس بإدخال الاستدلال المنطقي فيها فما المشكلة؟

أو على الأقل هل يمكن أن يثير هذا الترتيب الفكر في ترتيبٍ مقارب في علم الأصول؟ هل واقع كتب الأصول وعمل الأصوليين فيه قدرٌ كبير من هذا دون أن يتم تمييزه؟

إذا قيل السنة حجة، عمل أهل المدينة حجة، قياس الشبه حجة، هل لفظ الحجة هنا يقع على مرتبة واحدة؟

هل مَن أقام الإثباتات على كل واحد منها يطلب من غيره –الجميع أو المخالف المنازع له– الالتزم بها؟ أي أن يعتبرها مصدرًا وطريقًا للأحكام؟

هل يطلب كلُّ متمسّكٍ بحجةٍ منها طلبًا واحدًا منهم؟ وما الطلب؟

هل هو أن يكون المطلوب إثباته "السنة، عمل أهل المدينة، قياس الشبه" حجة ملزمة له وعلى الجميع؟ هل يقول لهم يجب عليكم العمل بها واعتبارها مصدرًا وطريقًا للحكم عليكم الأخذ به حيث وجد ما لم يوجد معارض؟

ألا يمكن أن يكون بعضها لقوة أدلة إثباته وبلوغها القطعية يطلب من الجميع الأخذ به، وبعضها تقارب القطعية فيطلب من الجميع كذلك، وبعضها يطلب تثبيتها لنفسه ودفع المعارض عنها ويدّعي أنَّها تلزم المخالف له فعليه الأخذ بها، وبعضها يطلب ثبوتها وصحتها ويبيّن التزامه بها دون إلزام الغير فيها فتكون واجبة عليه لا على غيره وهذا يكفيه؟ ألا توجد هذه المطالب؟

هل شمول لفظ الحجة لهذه المراتب خاصة الأخيرة ثم التي قبلها مما يميّز لفظ الحجة عن الدليل الذي فيه صفة الإلزام المطرد؟

ثم هل يوجد ما هو أدنى منها، وهو ما يطلب إمكانه وصلاحيته وصحته متى وجد ما يقتضيه دون وجود خاصية الإلزام المطرد فيه حتى على مَن يثبته فضلاً عمَّن يخالفه؟ هل الحجة تطلق على إثبات صحة الطريق ولو لم يكن ملزمًا؟ وهل في مصادر الأحكام المختلف فيها ما هو كذلك؟.

ثالثًا / أسئلة الاحتمالات

هذه مجموعاتٌ من الأسئلة في مرحلة الاحتمالات التي تسبق وضع الفرضية، وقد توجد احتمالات أخرى يمكن للقارئ استكمالها وسدّ فراغاتها، وهي ليست أسئلة الإشكالات التي تبحث عن جواب، بل هي الأسئلة العلمية التي تتضمن الاحتمالات الممكنة لبيان معنى الحجة والحجية عند الأصوليين

وتحاول الأسئلة أن تشمل الموضوع من كل جوانبه بحيث يعين الباحث على وضع فرضيته دون فراغات، ولهذا فالأفضل للقارئ أولاً أن يستكمل الأسئلة أو يحدد صياغتها لتكون أكثر دقة قبل الوصول إلى فرضيته .

المجموعة الأولى :

هل مصطلح الحجة معرَّفٌ عند الأصوليين؟ وهل له تعريف واضح؟

هل هو من جنس معاني الدليل؟ وما علاقته به؟

هل هو أقل رتبة من الدليل؟ وما سبب تأخر رتبته؟ وهل ينصُّ الأصوليون على الأمرين؟
هل استعمال الأصوليين له على وجهٍ واحد وبمعنىً واحد؟ وما دور استعمال الأصوليين له وحصر موارده في تكوين التعريف؟
هل يمكن استخلاص تعريف علمي جديد لها كما هو حال المصطلحات الأصولية؟ وما سبيل الاستخلاص؟.

المجموعة الثانية :

لماذا يطلقون اسم الحجة على الأدلة المختلف فيها حتى صار هو الغالب على اسم الدليل؟
لماذا لا يكثر إطلاق اسم الدليل أو الدليلية عليها وعلى مسائل البحث فيها ولو على وجه كثرة المناوبة بينهما؟
لماذا يحضر اسم الحجية في بحث الدلالات المختلف فيها؟ وما معناه في ذلك المقام؟ وما علاقة معناه فيها بمعناه في مقام الأدلة؟
كيف يكون مصطلح واحد له معنى واحد ويؤدّي غرضًا واحدًا ويحضر في بابين من الأصول، في مصادر الأحكام وفي طرقها؟
هل يمكن أن يكون له معنى كلي يجمع بينهما ليتكون منه تعريف واحد؟ أو له تعريفان؟.

المجموعة الثالثة :

هل كل مسائل الأصول التي يبحث الأصوليون حجيتها سواء كانت من جنس الدليل أو أبواب الدلالة يعني لزومها ووجوب العمل بها؟
واللزوم فيها إن كان هو خاصيتها لزومٌ على مَن؟ هل على جميع الأصوليين والمستدلين؟ أم على المخالف الذي يُقرُّ بالأصول التي تثبته أو بما هو مقاربٌ له فعليه أن يلتزم به كذلك؟ أم على من يثبته فقط لأنَّه يعتقد لزومه ويكفيه تقريره ودفع ما يعارضه؟
وبعبارة أكثر بسطًا، هل كل ما يقرر الأصولي حجيته على وجه اللزوم يقرره على أنَّه لازم له وعلى غيره بحيث يفترض من الجميع أو من مخالفيه المعترضين على هذا الأصل الأخذ به أم أنَّه يوجد ما يريد الأصولي لزومه بحيث يلتزم به هو ويدفع ما يمنع من الأخذ به وأنَّ هذا كافٍ في تقريره وتثبيته ويكون مرتبة أدنى في الحجية؟
ماذا يريد من يثبت حجية قياس الشبه من غيره؟ وماذا يريد من يحتج بقول الصحابي؟ وهل

كلٌّ منهما يطلب ما يطلبه مَن يقرر حجية الإجماع السكوتي؟ وهل الثلاثة يبتغون طلب مَن يؤصّل حجية السنة؟

ثم، هل كل مَن يقرر ثبوت أصلٍ ما يقرره على وجه أنَّه يلزمه هو الأخذ به حيث وجد، ثم تبقى الأدلة وأوجه الاستدلال الأخرى في أعيان الفروع باب آخر؟

نعم، هذا المتبادر وهو الأصل، ولكن هل كلها بهذه الدرجة والطلب؟

هل البحث في بعض الأدلة المختلف فيها هذا توصيفه؟ أي البعض يرى لزوميته والمخالف لا يرى اللزومية لكنه لا يمنع من جوازه متى وجد ما يسنده؟ وهل هذا يفسّر عمل بعض المذاهب بما هو من أصلٍ يرون عدم حجيته كالمصلحة المرسلة؟ كثير من محققي علم الأصول لاحظوا أنَّ من أعلام الأئمة الذين لا يرون حجية دليل أو دلالة أنَّهم قد عملوا بها في مسائل، فهل كان قول هؤلاء بعدم حجيتها من جهة لزومها لا من جهة الإمكان والجواز؟

هل تقام الحجة على الجواز الأصولي —راجع تكرمًا مقالة الأحكام الأصولية– وليس الوجوب لبعض ما هو من مصادر الأحكام وطرقها؟ وهل هذه الحال من أسباب استعمال لفظ الحجة عوضًا عن الدليل؟.

المجموعة الرابعة :

إذا كان علم الأصول محل إثبات طرق الدلالات الصالحة الصحيحة لاستخراج الأحكام فهل هذه الطرق المبحوث حجيتها على مرتبة واحدة من حيث طلب الإلزام بها ووجوب العمل كما سبق وقيل في الأدلة؟

هل من يثبت دلالة الاقتران يطلب من غيره ما يطلبه من يثبت مفهوم المخالفة؟ وهل من يثبت مفهوم المخالفة يطلب من المخالف الأخذ به؟ وهل يطلب من غيره ما يطلبه هو حين يقرر حجية دلالة الإشارة؟

هل يوجد فيما اختلف في حجيته من الدلالات ما هو في حقيقته خلافٌ بين وجوبه وجواز وإمكان العمل به، ويكون حكم الدلالة عند نافي الحجية الجوازَ الأصولي ثم يكون لأفراد المسائل والوقائع كلٌّ بما يناسبها؟.

المجموعة الخامسة :

انظر في بحث الأصوليين لما اختلف في حجيته وفيما يريدون من إثبات حجيته في هذه القضايا

١/ حجية القراءات الثلاث فوق السبعة، ما المطلوب تقريره؟

٢/ حجية القياس، ماذا نريد من المخالف فيه؟

٣/ قول كثير من الأصوليين في باب الإجماع عند بحث ما خالف فيه الواحد والاثنان : التحقيق أنَّه حجة وليس بإجماع، هل مرادهم أنَّه حجة على الجميع أم حجة لهم وعلى المخالف أم أنَّه حجة للمستدل ويكفي هذا في كونه مصدرًا للأحكام؟

٤/ مفهوم اللقب، هل البحث فيه أنَّه متى وجد لزم من أثبت حجيته الأخذ والعمل به إلا لمعارضٍ أقوى "حكمه الوجوب الأصولي، وجوب العمل"، أم يمكنه عدم الالتزام به متى لم يظهر اعتباره في بعض المواضع ولو لم يوجد المعارض الأقوى "حكمه الجواز الأصولي، جائز العمل"؟ راجع مثلاً مبحث مفهوم اللقب في البحر المحيط والتحبير، ولاحظ جانب العمل به عند من يقرر عدم حجيته، ثم انظر في هذا الاحتمال؟.

المجموعة السادسة :

هل لفظ الحجية يمكن أن يشمل كل ما سبق من الاحتمالات؟

استعماله في بابي الأدلة والدلالات؟

في الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها؟ قطعيها وظنيها؟ نقليها وعقليها؟

وفي دلالات الألفاظ المتفق عليها والمختلف فيها؟ في تفسير النصوص وفي الاستنباط منه؟ القطعي منها والظني؟

وفي كلٍّ من البابين بما فيهما، يتفاوت الطلب من حيث اللزوم والالتزام، من حيث الطلب الكلي أو للمستدل وعلى المخالف المعترض أوللمستدل فقط؟

وهل هو للمستدل على وجه الالتزام ووجوب العمل أم على وجه الجواز؟

وهل احتمال شموله لكل هذا هو سبب حضوره بهذه الكثافة؟

وكيف يمكن صياغة التعريف حينها؟.

رابعاً / سبيلُ الأجوبة

الجواب الجامع :

هو في الدراسة والفحص، ووضع هذه الاحتمالات وغيرها في ذهن الباحث دون اندفاع ودون ابتداء عدم القبول، وليعلم أنَّها أبواب في التفكير العلمي كي لا يحصر الباحث نفسه في خيارات

محددة ويجد نفسه مضطرًا للاختيار ولو لم يحصّل الأجوبة الكافية

واعلم أنَّ البحث العلمي لا اضطرار فيه، حتى عند عدم العلم هناك التوقف ووضع الأجوبة الممكنة، وإنَّما الاضطرار في التنزيل والعمل .

وأختم بسؤال ربما يعيد النظر في الموضوع كله إلى البداية :

هل لفظ الحجة مصطلح أصولي مستقر؟

والله أعلم

المقالةُ الرابعة

المحاوراتُ الأصولية.. نحو تشكيل العقل الفارض

هذه خاطرةٌ جديدة في موضوع "الفرضيات الأصولية" التي سبق الحديث عن فكرتها وأهميتها العلمية من حيث تطوير البحث الأصولي

وفي هذه المقالة وقفةٌ مع وجه مهم للفرضيات، من حيث تأثيرها في بناء طالب العلم وتوظيفها في صناعة العقل الأصولي.

مدخل :

كيف يصبح العقل العلمي منتجًا للفرضيات؟ متى يكون العقل الأصولي فارضًا أصوليًا؟

ثم لماذا هذا السؤال ولماذا نطلب العقلَ الفارض؟

أمَّا السؤال الأخير فليكن الجواب عنه ختامَ المقالة!

وأمَّا ما قبله، فإنَّه من المتبادر طرح هذا السؤال لمن تفهَّم أصل موضوع الفرضيات الأصولية ولم يتحفظ عليه، ولا يمكن أن يجد القارئ في هذه الخاطرة إجابةً توصف بالعلمية على هذا السؤال، فهو يستحق الكتابة الجادة التي تليق به، وطريق الجواب ليس مجهولًا بل يمكن تلخيصه بمسارين متكاملين لا يغني أحدهما عن الآخر:

الأول / مسار الفرضيات العلمية العام وتطويعه بما يتناسب مع علم الأصول، أعني سعة الاطلاع على الكتب والبحوث المعنية بمناهج العلوم والتقاط ما يدخل في مبدأ صناعة العقلية الفارضة وكيف تكون وما ملامحها، ثم نعمل على استثمارها ولا أقول اقتباسها أو نقلها .

الثاني / الورش العلمية التي تجمع المهتمين بتطوير هذه الفكرة، وما يخرجون به من أفكار نظرية وتجارب عملية تستخلص تأثير الفرض على عقل طالب العلم في التكوين وعلى الباحث في عمله البحثي .

أولًا / أساس العقل الفارض

المخرج النهائي الذي نريده هو "أن يستطيع عقل الطالب المتخصص وضع فرضية علمية وفق

علم الأصول"

وهذه الجملة تنبني على قاعدةٍ لا يمكن أن تنشأ قبل الاطمئنان على وجودها في ذهن طالب العلم، وهو ألَّا يكون رافضًا للفرضيات من أساسها

لست أقصد الموضوع المطروح عن الفرضيات بهذه الفكرة وهذا الحديث، بل أعني ما هو من الفرضيات من حيث الحقيقة ولو لم يسمع بعبارة الفرضيات قط!

فمتى ذكر عنده سؤال علمي أصولي أو جواب عن سؤال أو فكرة مستأنَفة أو اقتراح بحثي ... إلخ هي في حقيقتها فرضيات أصولية، فستجده يغلق الكلام فيها من البداية وربما يقلل منها أو حتى يسفهها في بعض الحالات الصارخة!

ليس الشأن في هذه الأحوال عدم استيعاب تلك العناوين وأهميتها ولا تأثير النمطية العلمية في عدم القبول ابتداءً، بل هي حالةٌ أكثر عمقًا من ذلك، وهي أنَّ العقل قد أوصد الباب على كل قادم من ذلك الاتجاه وبتلك الصفة التي هي في حقيقتها فرضٌ علمي أصولي

وبعيدًا عن مبدأ الفرض العلمي وأنَّه ركنٌ في تطور العلوم ومرحلةٌ في نشأة كثير من المسائل والأقوال المستقرة وحالةٌ لا يكاد ينفك عنها عالم محقق، يقال أولًا إنَّ هذا التصرف لا يتوافق مع مبادئ الأسس العلمية لأنَّه رفضٌ قبل الدراسة وإغلاقٌ للعقل قبل التفكير

وحتى لا يتخطى القارئ المراد فإني أذكّره بما جاء في أول هذه الفقرة "فرضية علمية وفق علم الأصول" أي بما يتوافق معه ولا يخرج عن نظامه .

إنَّ العقل الفارض لا يبادر برفض الفكرة العلمية أو يردُّها بعد نظرٍ عاجل، بل يستفسر عن مرادها ومعناها ويطلب مبرراتها الأولى، فإن كانت مخالفة لما هو قطعي في الشريعة وفي أصول العلم فلا مجال للنظر

كذلك البدء بممانعتها حتى عند المتلقي السامع ووضع العقبات ابتداءً ليس تصرفًا علميًا، ومثله طرح الأسئلة عليها بقصد الاستبعاد أو التهوين ليس عملًا شريفًا، وهذه الأحوال أشبه بردة الفعل النفسية من الموقف العلمي

وليس معنى هذا التمهيد لقبول الفرضية المطروحة، بل تقليبها في الفكر وفهم موضوعها وتعيين سبل فحصها، هو فسح المجال للنظر فيها وفي أصولها وما يمكن أن تؤدي إليه، كذلك ما تحتاجه من إثباتات وما سيعترضها من مشكلات ولوازم

كل هذا يحتاج إلى فرصة للعقل، فالتروي في الرفض والمنع مطوبٌ كالتروي في القبول، إذ التروي في أصله صفة كمال .

وكثيرًا ما يكون المتروي من ناظرٍ ومتلقٍ للفرضية منقحًا لا رافضًا، وكثيرًا ما يتنبه لجوانب قوةٍ لم تخطر في بال صاحبها!

فالمتأنّي لديه مسافة للتحليل والتمييز، فقد يستبعد من الفرضية بعض جوانبها وأجزائها، وقد يلغي أكثرها ويقرُّ بوجاهة أصلها .

ولابد من التذكير أنَّنا نتكلم في مرحلة طرح الفرضية والنظر فيها، وهذا يعني أنَّه حتى بعد قبول دراستها قد لا تتجاوز هذه الحال، أعني أنَّها فرضيةٌ قابلة للدراسة ولم تستقر بعد أنَّها فرضيةٌ علمية، ثم بعد دراستها قد تستبعد تماماً ولا تبلغ حتى مرحلة الفرضية العلمية، ولكن الاستبعاد حينها كان عن علم أو فلنقل كان نتيجةً علمية

وهذا يعني أنَّ للاستبعاد تسبيبه العلمي ومبرراته التي تنتسب في المقام الأول لمن قام بها، وعليه فيمكن لفئةٍ علمية أخرى أن تنظر في أسباب الاستبعاد والتوهين وهل كانت كافية من حيث الأصول العلمية أم لا

واعتبر بما تراه من المشاريع البحثية التي يقدمها طلاب الدراسات العليا، فإنَّ كثيرًا منها يصدق عليه أنَّ الباحث قد قدَّم فرضية علمية يودُّ دراستها وعليه أن يقنع القسم بجدوى البحث في هذا الموضوع

ماذا لو وضع نظامٌ يُلزم الإرشاد العلمي للباحثين أنَّ كل موضوع يقترحه الباحث في مرحلة الإرشاد يجب أن يكون مكتوبًا وكل استبعاد لمقترحٍ بحثي من المرشد لابد أن يكون مكتوبًا ومسبَّبًا، كذلك الموضوعات المردودة من القسم يُلتزم فيها الجواب المكتوب مع تسبيب الرد؟

كيف ستكون نتيجة هذا الإجراء على قبول العناوين البحثية؟

ماذا لو تتبع باحثٌ راصدٌ العناوينَ التي رُفضت كتابةً أو مشافهة في جامعة واحدة فقط وماذا كانت حجج الرفض؟

لا أتوقع أن يقوم القسم المعني في الكلية بهذا الرصد، ولأنَّ الجمعيات العلمية بما نراه من عملها قد لا تقوم بهذه المهمة! فهنا تبرز الحاجة الملحة للجمعيات العلمية الشرعية الأهلية ذات الصبغة الأكاديمية –وهذا نشاطٌ علمي شبه خامل في العالم الإسلامي، وغيابه من أسباب

البطء في العمل البحثي الأكاديمي الرسمي، كما أنَّ غياب الكليات الشرعية الأهلية سبب آخر– فهي التي يمكن أن تقوم بمثل هذا الرصد وما يماثله من الاستطلاعات والتقييم والكشافات المتنوعة .

إنَّ مثل هذا الرفض قد يضطر الباحث إلى اختيار موضوعات ليس مقتنعًا بها وإن كانت جيدة في ذاتها، ليس فقط لشعوره بالحرمان مما يحب أن يدرسه دون مبررات كافية، ولا لأنَّ الموضوع الذي قبِل أو اضطر لدراسته واقتطاع فترة ذهبية من حياته ونشاطه من أجله لا يتوافق مع اهتمامه فحسب، بل لأنَّ العمل البحثي قد فقد أحد أهم المؤثرات فيه وهو الرغبة والمعايشة أمَّا الباحث نفسه فربما وأدتْ فيه هذه التجارب والظروف عقلَه الفارض وغطته ربما للأبد .

وهذا الاهتمام بمرحلة الدراسات العليا في صناعة العقل الفارض لأنَّها المرحلة المثالية التي تظهر فيها عند الطلاب القدرات العلمية والمواهب الفطرية والاستعدادات الكسبية، ومنها كشف أو صناعة الصفة الفارضة في عقولهم، وبالأخص المرحلة التخصصية الأولى وهي السنة المنهجية للماجستير

صحيح أنَّ تحفيز التفكير والشجاعة الأدبية معضلة تربوية عامة في مجتمعاتنا تتحمل الأسرة ومحاضن التعليم مسئوليتها الأولى إلا أنَّه توجد فرص كثيرة للخروج من تلك الطبقات واستعادة الإنسان سماته الشخصية، ومنها المراحل الانتقالية في الحياة مثل التعليم العالي، التعليم الخارجي، السفر والانتقال، العمل، الزواج ..إلخ حيث يكون الإنسان ذا قابلية جزئية للتغيير، فما بالك بالتعبير عن الذات وبروز الخصائص .

ثانيًا / المحاورات الأصولية

إذا كانت خلاصة الفقرة السابقة تقول "دعوا العقول الفارضة وشأنها ولا تخمدوها بل رشّدوها بالعلم المقنع" فإنَّ هذه الوقفات هي مقصود المقالة، وهو تحفيز وتنشيط العقول الفارضة مع الترشيد والتسديد

وإذا كنا سنرشدها بالعلم والتروّي فيمكن تلقيب هذا العمل بالصناعة والتشكيل، فيقال صناعة أو تشكيل العقل الفارض .

وقد اضطرت المقالة للبدء في الحديث عن المعوّقات ليس لأنَّ التخلّي قبل التحلي فحسب بل لأنَّها هي المشكلة الواقعة الظاهرة، وإصلاحها بات ضرورة وليس حاجة أو تحسينًا .

وتختلف الطرق في تحفيز العقل العلمي المتخصص، وما الفرض إلا أحد هذه الطرق الجلية، بل ربما كان الفرض العلمي أعلاها، ولهذا كانت هذه السلسلة من المقالات لفتح النقاش حوله لأنَّه متى تفهَّمه أهل التخصص فما سواه دونه .

وأول ما يقال هنا إنَّ طرق صناعة العقلية الفارضة اجتهادية وتحتمل الزيادة المستمرة، كما أنَّها لابد أن تكون متعددة لاختلاف طرق التفكير وطرق التواصل عند الطلاب والأساتذة معًا، ولكون تلك الأساليب لها درجات في القوة والابتكار ففيها قابليةُ الإبداع كذلك

ولكننا سنقف مع أسلوب تقليدي قديم ربما قدِم العلوم نفسها، ويقبله جميع الطلاب في التخصصات كافة، ويستطيع التعامل معه جميع الأساتذة كذلك، وهو طريقة المحاورة العلمية والمقصود استعمال هذا الأسلوب لهذا الغرض وإلا فالمحاورة العلمية لها أغراض متعددة، منها مجرد التعليم والإقناع للمتشكك والجدل للمخالف وغيرها

وربما يستعمل هذا الأسلوب بعض الأساتذة لغرض، فيلتقط منه بعض الطلاب أغراضًا أعلى لم يردها الأستاذ، وهذا بحسب تفاوت الطلاب

وما زالت هذه الطريقة العلمية موجودة إلا أنَّها تستحق الشيوع والتطوير والتوظيف أيضًا وتُطرح المحاورات هنا على أنَّها إحدى البرامج التي قد تسهم في صياغة العقول الفارضة، ولو تتابع المهتمون بهذا الموضوع لقدَّموا الكثير من البرامج العملية لتحقيق هذا الهدف، وسنرى حينها طرقًا تقليدية ويسيرة كان يمكن استثمارها وتطويرها متى كان الهدف واضحًا ولو كان مبتكَرًا وعاليًا وغير معهود .

وكان اختيار المحاورات أيضًا لأنَّها عمل جماعي، يتشارك فيه الطلاب ويشجع بعضهم بعضًا ويضيف بعضهم إلى بعض، كما أنَّه يساهم فيه أستاذ المجموعة بالتوجيه والتعقيب فيستفيد الجميع من مسار كل دارس .

وفي التراث العلمي -الإسلامي والإنساني- تستخدم المحاورات لأغراض يمكن تطويعها أو تسديدها في خدمة العلوم بما يلائمها، وإذ كان الحديث عن الفرضيات الأصولية وعن خصوص صناعة العقل الأصولي الفارض فيمكن عرض بعض النماذج التاريخية من المحاورات مع الإشارة إلى كيفية توظيفها في تشكيل العقول الفارضة

والترتيب في هذه النماذج ترتيب زمني، وقبل الوقوف معها أذكّر بأنَّ سياق الحديث هو عن

المحاورات العلمية المتخصصة وتفعيلها في بناء العقلية الفارضة وليس عن مبدأ الحوار وفضيلته، ولذا لم تتطرق الخاطرة للحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية والتربية الإسلامية .

١- محاورات أفلاطون :

المحاورات لأفلاطون من أقدم الكتب الموجودة، كما أنَّها أقدمُ موسوعة فلسفية شاملة والمصدرُ الأول للفلسفة اليونانية، من فلسفته وعصره هو فما فوق، دوَّنها في ثمان وعشرين محاورة وهذه المحاورات وصلتنا كاملة، وقد كتبها لجميع الناس أي لكل قارئ، أمَّا دروسه التي كان يلقيها في الأكاديمية فلم يصل منها شيء، وهنا سؤال :

هل كانت المحاورات نقلًا أو خلاصةً لما كان يلقيه فيها؟ أم أنَّ دروسه هناك أكثر تخصصًا وفيها ما ليس في كتبه؟

وعلى كلا الاحتمالين، هل كان يعتمد طريقة المحاورات هناك أيضًا؟

لعل بعض المهتمين بتاريخ الفلسفة يفيدون في هذا .

والمقصود اعتماد أفلاطون على هذا الأسلوب في كتبه، سواءً في نقله لبعض المحاورات الفلسفية لمن قبله وبالأخص أستاذه سقراط، أو ما كان فلسفةً خاصةً به عرَضها بلسان سقراط -وهو أكثر ما حكاه على لسانه- على طريقة المحاورات أيضًا، والمتخصصون لهم دراسات في التمييز بين هذا والذي قبله

وما كان من فلسفته هو وعرضه على طريقة المحاورة بلسان سقراط هو في الحقيقة محاورة مفترضة والدراسات تستخرج الكثير من هذه المحاورات غير مجرد الآراء الفلسفية، وهذه ميزةٌ لطريقة المحاورة، وسواء قصد أفلاطون هذا أم لا إلا أنَّ اختياره لهذه الطريقة أتاح الكثير

والقارئ في المحاورة العلمية -الحقيقية أو المفترضة- لا يكتفي بالحياد وليس خياره الانحياز إلى طرف، بل ربما سيضطر إلى التنقل بحسب الحوار ثم سيكتشف الثغرات وما كان يجب طرحه من سؤال وجيه أو جواب أمثل، كما أنَّه سيحاكم موضوعية الناقل .

وهنا يقال :

هل يمكن أن يصوغ طالبٌ متخصص بابًا أصوليًا على طريقة المحاورة؟ وما المطالب التي عليه مراعاتها؟ وهل يمكن أن يحكي في المحاورة ما يطرأ في ذهنه وقت الإعداد والكتابة وليس مجرد إعادة الصياغة لما في الكتب؟ وهل ستكشف له هذا الطريقة ما لم يطرأ في باله من قبل مما

يفيد الباب علميًا؟

كيف تقاس هذه التجربة؟ وما الثمرات المتوقعة منها؟ وماذا لو لم تفد شيئاً سوى الفهم الأكثر عمقًا للدارس؟

حتى تؤتي مثل هذه الطريقة فائدتها المرجوة –وهي صناعة العقل الفارض– هو أن يفرض المحاورة من عقله مباشرة، فلا تكون مجرد إعادة الصياغة للباب، فليس الغرض هنا التعليم أو الفهم، فما عنده من أصول هذا العلم كاف

كذلك لا نحدد له طريقاً محددًا في المحاورة، ولندع لكل طالب ابتكاره

والشرط الأهم ألَّا يرجع إلى الكتب، منذ أن يأخذ الموضوع إلى أن يسلم محاورته ويستعد للمحاورات فيها، يكفي فقط أنَّ وقت التكاليف يكون بعد مراجعة شاملة لأصول هذا العلم حتى تكون أذهان الطلاب حاضرة، وتكليف عدد من الطلاب بنفس الباب مطلوب حتى ترى اختلاف عقول الطلاب وطرائقهم

ولا أهم من التجربة إلا دراسة نتائجها وخلاصاتها بعيداً عن الانطباعات أو المبالغة، ولذا لابد من معايير للتقييم .

فمثلاً، ربما يضيف الدارس قولاً في المسألة يراه ممكنًا سواء بقصد منه أو بما ظنَّه وقت كتابة المحاورة! ثم هذا القول قد يوجد في بعض المطولات ويكون عمل الطالب في غاية الأهمية لأنَّه قد أحسن الفرض حينها وأتى به على التمام، وقد لا يكون القول موجودًا، وهذا وإن كان من حيث العلم غير مقبول في الجملة إلا أنَّه من حيث الصناعة الفارضة أمر عظيم لو تأملناه .

٢– الإمام أبو حنيفة ومحاورات المذهب :

لم يدوّن أبوحنيفة فقهه وإنَّما كتبه تلاميذه، ثم استخرج مَن بعدهم الأصولَ التي كان يسير عليها وقد وصف المترجمون مجلس أبي حنيفة مع تلاميذه وأنَّه كان يلقي عليهم المسائل ويسمع ما عندهم ثم يذكر ما يراه، ولا يتوقف الدرس هنا بل يباحثونه حتى يستقر القول ويُنقَّح، حتى قيل إنَّ مذهب أبي حنيفة كان شورى!

وهو وإن لم يكن إلى هذه الدرجة –وليس مطلوبًا أن يكون كذلك– إلا أنَّه كان مجلس حوار فقهي يعتمد على المباحثة ولا يجعلها وسيلة للتعليم فحسب بل كانت نظامًا لتكوين الفقهاء، وقد تكون هذه الطريقة التي سار عليها أبو حنيفة من أسباب بقاء مذهبه واستقراره

فكل قول فرضه أحد الطلاب من الممكن أن يكون هو القول المعتمد وأن يُقرَّه شيخ المذهب ويعتمده ولو بعد التنقيح، ومؤدَّى ذلك أنَّ حتى أصول أبي حنيفة قد تكوَّنت بعد المباحثة والحوار العلمي .

وهنا استطراد يسير :

من الملاحظ اختلاف الأئمة الأربعة في طرق تكوين المذهب وتأسيسه، ولعلها الاتجاهات الأربعة التي تستقر بها المدارس التي تجمع بين الأصول الكلية والفروع الجزئية، فلو تتبع المهتمون بتأسيس المدارس العلمية –من أي ملة وحقل علمي– وحاولوا حصر طرق تكوينها لربما كانت بهذه الطرق الأربعة وقد يزاد عليها المذهب الظاهري .

والشاهد هنا أنَّ أبا حنيفة اعتمد المحاورة العلمية في مدرسته الفقهية والأصولية وفي تخريج تلامذته، فكيف تكون تلك الحلقة العلمية ملهمة في تكوين العقل الأصولي الفارض؟

لنأخذ هذه التجربة المقترحة :

يُقسَّم الطلاب إلى مجموعات فردية العدد ويطلب منهم مباحثة اختياراتهم في مسائل باب كامل، ويُعتمد مذهب كل مجموعة باختيار الأكثر، فإذا ما انتهوا من تعيين مذهب المجموعة يبدأ حوارٌ داخل كل مجموعة في اختياراتهم وهل هي منتظمة وليس فيها تناقض أم لا، فعليهم أن يصوغوا مذهبهم في الباب كاملاً مع إدراكهم لوازمه في باقي الأبواب

ثم ينظر في كل مجموعةٍ ما مذهبها المستقر، ويبدأ الحوار العالي بين المجموعات في مذاهبها وجوابها عن التناقض أو المنافرة في مذهبهم .

ماذا تتوقعون أن تكون عاقبة هذه التجارب العملية وثمراتها؟.

٣– الإمام الشافعي وحكاية المحاورات :

لم يكتف الشافعي بتدوين فقهه وأصوله، بل وثَّق معها محاوراته العلمية الفقهية والأصولية ونقلها، سواءً ليصل بالحوار إلى النتيجة المطلوبة أو ليجيب بالحوار عمَّا يعترض به المخالف وتعتبر هذه سمةٌ في كتب الشافعي وميزة جليلة، علمية وتاريخية أيضًا، خاصة وأنَّها روايةٌ لما حدث بالفعل، والمراد هنا أنَّ حكاية الشافعي لمحاوراته تعرّف القارئ كيف تبنى القواعد والأقوال وكيف يكون الاستدلال

وكثيرٌ مما يحكيه عن مخالفيه هو مما يطرأ في ذهن حتى الموافق له، لذا كان شرحه لمذهبه والجواب

عنه يوسّع الفهم ويرفع العقل العلمي

وجانبه الأهم أنَّ القارئ يتعلم كيف يفكر بشمول وليس من جهة واحدة، وأنَّ الجوانب المختلفة هي ممكنة مقبولة وعليه مراعاتها والجواب عنها لأنَّها من الفهم العلمي، فينتظم موقفه باعتدال وإن لم يصفه بالحق الذي لا خروج عنه، وباختصار يتعلَّم منها طالب العلم النظر بعقلين على الأقل وليس بعقل واحد

وربما هذه الصفة في الشافعي كانت من أسباب إبداعه الرسالة وتدوين أول كتاب مجرد في أصول الفقه، ولذا لم يكن كتابه مذهبيًا أو يختص بمدرسة معينة بل كان جامعًا بين الفقهاء والمحدِثين واللغويين كما كان فقهه جامعًا بين الحجازيين والعراقيين

وتعلُّم هذه الخصائص من الشافعي ليس فقط بالقراءة في كتبه وملاحظة تصرفاته في محاوراته، بل يمكن اقتباسها في مجالس الأصول بما يسهم في بناء العقل الأصولي

كيف؟

قبل طرح بعض الأفكار العملية أقدّم سؤالًا للقراء الكرام وهم من المهتمين بعلم الأصول : هل خطرت لنا مثل هذه الفكرة في التعلُّم من أصول الشافعي ومنهجيته العلمية في تكوين طلاب العلم وبناء عقولهم؟

هنا بعض المقترحات العملية، وتخيلوا أنَّها في قاعة دراسية :

الشافعي كان يؤسس، ومن التأسيس تأصيل القواعد، وأهم جانب فيها هو الاستدلال لها

هذا جانب مما يمكن الفرض فيه، وهو طلب الدليل والإثبات لقاعدة أصولية، من القرآن أو السنة أو اللغة غير المذكورة في الكتب، ولا يراجع الطلاب إلا ما أشكل عليهم من معنى آية مثلًا إلا من التفاسير غير المعنية بالأصول، ثم يبين وجه الاستدلال منها

هل هذا كاف في صناعة العقل الفارض؟

لا، بل لابد من فحص الأمرين بالمحاورة العلمية، بأن يعرض الطالب ما وصل إليه أمام زملائه ويحاورونه، ثم يكتب فيما بعد كل هذه التجربة ويطلع عليها زملاؤه ويعلق عليها الأستاذ في النهاية .

صورةٌ أعلى منها، وهو أن يصل طالب إلى قاعدة أو ضابط أصولي، وهذه حالات نادرًا ما تقع ولذا لا يكون العمل فيها تكليفًا من الأساتذة ولكن تُعرف بسؤال الطلاب هل في عقولهم

شيءٌ من هذا أم لا؟ فإن كان فهي الفرصة العلمية كي يُعدَّ الطالب ما عنده ويعرضه للمحاورة احتمالٌ أعلى، وهو أن يستخرج بعض الطلاب ما يزعمون أنَّه مساحة شبه خالية في علم الأصول أو ما يمكن تسميته بالفراغ الأصولي، وهو مبحثٌ من المهم حضوره في العلم نفسه وليس مجرد موضوع بحثي، وهذا كالسابق يُعرف بسؤال الطلاب ثم يطلب ممن لديه هذا الاحتمال أن يعرضه على زملائه للحوار .

وفي الصورتين الأخيرتين سيتشجع مَن عنده بعض هذي الأفكار ليطرحها طالما أنَّها محاورة تعليمية، بينما كان سيحجم عنها في مناسبات أخرى .

وغيرها كثير مما سيرد الآن في أذهان بعض القراء، ولا تنس أنَّها كلها فروض علمية أصولية، تخضع للفحص والبحث .

ونحن بهذا ننتقل بالطلاب من التفكير الجزئي داخل علم الأصول إلى التفكير المنهجي، تفكيرٌ بعقل أصولي كان سلَفُه من العقول يصنع منهجًا ويضع قاعدة، ولا يكتفي بأن يرجح في مسألة أو يورد إشكالًا على قاعدة أو يعترض على دليل

ولو حدث أن كانت نتيجتها كلها بالرفض والخطأ لكانت الثمار جليلةً حتى في هذه الحال، لأنَّ الغرض ليس إثبات صواب ما يُدَّعى بل إظهار مكنون العقول الفارضة

بل لو أخذنا قيمة الرفض وإثبات الخطأ هنا لكانت عظيمة من جانب آخر، إذ فيها تربية عملية لطالب العلم على ثقل المسئولية العلمية وعدم التسرع وضرورة فحص البوادي، وأنَّ الفرض العلمي ليس بالأمر الهين مهما ظهرت وجاهته في أول بزوغه

وقد تُوأد بعض الغرائب في مهدها بهذه المحاورات، وكثير من شواذ الأقوال كانت بذورها في مراحل البناء ولم تعالج وتخرج من عقول أصحابها منذ البداية .

أزعم أنَّنا بهذه الرؤية لعملية بناء العقل الفارض نجمع بين التشجيع عليه وترشيده معًا، ولنا في مثل أبي حنيفة والشافعي سلف .

ثالثًا / لمن المحاورات؟

من المعلوم أنَّ هذا الحديث موجه إلى طلاب علم الأصول الداخلين في التخصص، ولكن هل هذه المقترحات تناسب جميع الدارسين؟

من المؤكد لا، فربما تكون عاقبة بعض هذه المحاورات سلبية على فئام من الدارسين كالتسرع

العلمي وابتداع الغرائب والشذوذات، وقضية اختلاف مستويات الطلاب العلمية والسلوكية وضرورة مراعاتها بدهية، وكل أستاذ يقيّم ما الذي يناسب مجموعته من البرامج

وحتى نعين الأساتذة من جهة، ونحافظ على هذه المقترحات من سوء الفهم أو حتى الرفض بسبب ما تحتمله من سلبيات من جهة أخرى نطرح بعض الأفكار الواقعية

وأذكّر أنَّ هذه البرامج ليست خاصة بالمؤسسات الأكاديمية إذ يمكن تنفيذها في أي عمل تعليمي بما يناسبه، ولكننا نجعل القاعات الأكاديمية كالمعيار ويقاس عليها غيرها

فالطلاب يمكن جعلهم على مستويين من حيث التحصيل لأسس علم الأصول ومن حيث استيعاب البرامج سلوكيًا :

مرحلة الماجستير ومَن في حكمهم ممن هم خارج الكليات الشرعية، ولنسمّها المرحلة الأولى

ومرحلة الدكتوراة ومن في حكمهم، وهي المرحلة الثانية

فبعض هذه المحاورات الأصولية لا تصلح إلا لطلاب المرحلة الثانية، حيث زيادة التحصيل والخبرة البحثية والنضج السلوكي

وبعضها مهمة لطلبة الماجستير لتحفيز العقل الفارض وتنمية الشجاعة العلمية

وبعضها يناسب المرحلتين، وقد لا يناسب المرحلة الأولى في بعض الأحوال، وهذا يرجع إلى تقييم الأستاذ لمجموعته .

كذلك تختلف المرحلتان من حيث انصباب الجهد الأكبر في الإعداد والتنفيذ بين الأستاذ والمجموعة، فطلبة المرحلة الثانية يكون دور الطلاب وجهدهم فيها هو الأساس، أمَّا المرحلة الأولى –التي وإن كان من طبيعتها أنَّها للدخول في التخصص واستكمال البناء– فمن المطلوب أن يقدَّم للطلاب بعض البرامج والطرق التعليمية التي غرضها تحفيز الفرض الأصولي في عقولهم وتدربهم عليه، ولكن سيكون العبء الأكبر على الأساتذة من حيث تحضير الموضوعات والمحاورة معهم للتشجيع وتوجيه دفة الحوار نحو الهدف المنشود مع ضبط الارتداد السلوكي ليكون نحو البناء العلمي وليس التعالم والتسرع

ولدقة ظرف المرحلة الأولى نقف سوياً مع بعض المقترحات العملية :

فمثلاً، توجد بعض المسائل الدقيقة وزيادة الأنواع والتقسيمات في المطولات، كذلك الكتب التطبيقية من فقه وتفسير آيات الأحكام وشروح أحاديثها فيها مسائل كثيرة

فتعرض على الطلاب –الذين لم يطلعوا عليها غالبًا– ولكن دون تحضير، تعرض المسألة ويطلب من الطلاب فحصها والاستدلال لها ونقدها، يعني بيان ما لها وما عليها

مثل القول بمفهوم العلة، يشرح المعلم معناه عند من قال به، ثم يطلب من الطلاب فحص هذا النوع من المفاهيم وجدواه بمجرد عقولهم ومما حصَّلوه، فتخرج لنا بعدها محاورة أصولية .

وهذه موضوعات تصلح للمحاورات في نفس المرحلة، ينتقي الأستاذ ما يناسبه، ثم انحُ هذا النحو :

١/ مسالك العلة، هل يمكن أن تكون مسالك للسبب؟ كذلك هل يمكن نقل شروط العلة إلى السبب؟

٢/ هل تثبت العلة بدلالة الإشارة؟ مع تحليل لصور دلالة الإيماء المذكورة في الكتب الموسعة؟

٣/ الاعتراضات على الأحكام الوضعية وطرق دفعها استنباطًا من قوادح العلة وعلم الجدل .

٤/ مراتب وأنواع دلالة الإشارة .

وغيرها من المباحث النظرية

أمَّا من الكتب العملية، فمثلاً :

١/ تجمع شروط الأحكام في أبواب العبادات مع أدلتها من كتاب معتبر في المذهب، ثم تعقد المحاورات في استخلاص طرق معرفة الشرط أصوليًا، وتمييز الشروط من الأسباب وعدم الموانع.

٢/ استخراج مسالك جديدة للعلة من كتب الفقه وشروح أحاديث الأحكام .

٣/ مواضع الخلل المنهجي في بعض الاستدلالات الفقهية لابن حزم مثلًا، إذ من اليسير أن يقال ببطلان أو ضعف قوله وسبب الضعف، ولكن مَن يقف على سؤال الخلل المنهجي في الاستدلال، ثم كيف نبني من هذا الخلل قاعدةً تقي من الوقوع في مثله؟

إنَّ ما يراد من هذه البرامج أن تكون نتائج المحاورات في نفس مسائل الأصول حيث سيتعلَّم الطالب كيف يبني هو مسألة أصولية ويشارك في تحصيل الأقوال فيها، وكيف يستخلص الأنواع والأقسام، وكيف يحاول تكميل الفراغات الأصولية بنحو ما قام به الأوائل .

ويمكن في البدايات التمهيد والتدرج، فيبدأ الأستاذ ببعض المهام اليسيرة التي تبدأ في تأهيل الطلاب لهذه البرامج، وتنبههم عمليًا إلى اختلاف طبيعة المهام التي سيكلفون بها ويتعاملون معها، مثل جعل الطلاب يصوغون التعريفات ويشرحونها من أنفسهم وبأساليبهم، أو يبتكرون

تقسيمات للأبواب مع وضع العناوين لبعض المسائل، وغيرها كثير مما يوجد عند بعض الأساتذة ويمكن توظيفه في هذه البرامج .

وختام المقالة، نعود إلى السؤال المؤجل :

لماذا العقل الفارض؟

سبق في المقالة الأولى أهمية الفرضيات في علم الأصول وفائدتها للعلم والدراسات فيه، وكان الكلام فيها عن الفرضيات نفسها

وحديث هذه الحلقة كان عن العقل الأصولي نفسه، من خلال الوقوف مع إحدى خصائصه المهمة وهي الفرض العلمي، وكيف يحفَّز ويصاغ ليعمل وتتطور عنده خاصية الفرض الأصولي عن طريق نموذج المحاورات

فالوصول إلى منزلة العقل الأصولي هو الغاية، وتكوين العقل الفارض خصيصةٌ ومرحلة، والمحاورات الأصولية وسيلة .

إنَّ الحوار والتدريب موجود في الدروس الأصولية بلا شك خاصة في المؤسسات الأكاديمية وما يماثلها، ولكن غالبه في الخلافيات وفي التطبيقات، وما يدعى إليه بهذه المقالة هو صياغة العقل الأصولي في وظيفة من وظائفه شبه المغفول عنها

فتكوين العقل الفارض ليس ترفًا علميًا، وليس المقصود منه أن يُبدع به المتخصصون مناهج جديدة، كذلك لن تكون ثماره من حيث إنتاج القواعد والمسائل إلا في أضيق الحدود لعظيم الجهود التي سبقنا إليها الماضون

إنَّ المتخصصين في علم الأصول باختلاف رتبهم يرجحون ويحاكمون ويتعقبون في المباحث الأصولية التي هي من علوم المناهج التي هي حاكمةٌ على غيرها، فقواعد الأصول تُنزَّل على النصوص الشرعية وعلى الفروع الفقهية ونوازلها كما هو معروف، فما العقلية التي تبلغ هذه الدرجة الرفيعة بحيث تختار وتوازن بين المدارس والمذاهب في علم منهجي حاكم؟

يجب أن يبلغ ذاك العقل منزلةً تليق بهذا العمل الثقيل، وأن يكون مصاغًا بما يتوافق مع عقل وعمل مَن يوازن ويحاكم بينهم، وأن يكون قد تعلَّم المشي في تلك المسارات التي قد خطاها الأصوليون الأوائل الذين وضعوا المنهجيات وكوَّنوا القواعد، فينظر في علمه بنحو نظرهم ويفكّر بطرق تفكيرهم، ولا يمكنه أن يمضي في العلم على طريقتهم إلا بأن يضع قدمه على طريقهم

إنَّنا نصغّر من علم الأصول ومهمته ودور الأصولي حين يكون عقل المختصص فيه قد نشأ فقط على التطبيقات ومباشرة عملية الاستدلال والاستنباط والتخريج، هذه درجةٌ أصيلة وأساسٌ بلا شك، ولكن هل لمن تشكَّل عقله الأصولي على هذا النمط ورسا على هذه الدرجة أن يرتفع إلى الترجيح والمحاكمة بين الأصوليين وفي قواعد الأصول نفسها وهي بهذا العلو؟ انظر إلى شروط المجتهد الذي يحق له الاجتهاد في فروع الفقه وليس في أصوله لترى قدر المشكلة!

إنَّ العقل الأصولي الذي يقتضي تخصصه منه هذه الأعمال يجب أن يكون لديه هذه الصفة ليجاري خصيصة علمه وطبيعته، إذ هو علم تنشأ فيه القواعد والمسائل المنهجية وتُفرض فيه الأقوال، وعلى عقله أن يكون بهذه الرتبة من جهة، وأن يكون عقله قد طرق هذه المسالك جيداً وعرف دروبها وعقباتها من جهة أخرى، لذا كان من الضروري إحياء –ولا أقول إنشاء– العقل الأصولي الفارض الذي به نشأ هذا العلم وتطور، من الموضوعات والأبواب والقواعد والمسائل والتقسيمات والأنواع والتعريفات والشروط وغيرها، قد صاغتها عقول صانعةٌ للمناهج، فرضت فروضًا وأثبتت نظريات ورسَّخت قواعد، فهل طرَق دارسو علم الأصول تلك المسالك؟ وهل عرفوا معاناتها؟

هل الأصولي اليوم ينظر في العلم بنحو العقلية الأصولية التي ساهمت في تكوينه أو بقريب منها وعلى نمطها؟

كيف له إذن أن يختار ويحاكم وعقلُه لم يجار تلك العقول ويعرف مساربها ويرتقي إلى منزلتها؟

حقيقةً لست أدري هل استطعت أن أبين هذه الفكرة بما يكفي، فأنتظر منكم التعليق على الخاطرة، وربما يشرحها بعض القراء بطريقة أفضل .

والله أعلم

المقالةُ الخامسة

المناسبُ والمناسبة .. فرضيةُ التحليل والعرض

هذه حلقةٌ جديدة في سلسلة الفرضيات الأصولية، التي تقصد إحياء مبدأ الفرْض العلمي من خلال الوقوف مع بعض قضايا علم الأصول

وإنَّ من أحوال العلوم اللازمة لها أنَّ مسائل العلم لا يقتصر أصحابها على سردها بدلائلها وتبيين كيفية إعمالها فحسب، بل يُعنون غاية العناية بطرق عرضها في أبوابها، ويدقّقون في صورها، ويؤكدونها بالتحليل الذي هو أساس العرض ومنشؤه، ويصونونها عن سوء الفهم والشطط في التنزيل، وفي ذلك كله يتنافس المتنافسون ويتفاضل المحققون .

وهذه المقالة محاولةٌ لإيضاح مبحث الوصف المناسب وعرْضه بما يعين على التأسيس فيه وإدراك غوامضه وحل مشكلاته، وجعْل دارس هذا الباب يقف على قاعدةٍ من الفهم تيسّر له القراءة والبحث في شتى كتب الأصول التي اختلفت مناهجها وطرائق محققيها في عرض الباب وشرحه فالفرَضيةُ هنا من جهتين :

١- جهة عرض هذا المبحث المهم وتحليله، وإنما كانت فرضيةً لأنَّها ما زالت كذلك، فحتى عرض الباب هو في أول أمره مجرد فرضٍ ينتظر التسديد حتى تثبت سلامته من الخلل المؤثر فيه وأمَّا التحليل فهو الأَولى بوصف الفرضية، لأنَّه عملٌ علمي صرف وليس فيه شائبة الوسيلة .

٢- جهة الشمول في الموضوع واستيفاء غالب جوانبه بحيث يصدق عليها اسمُ الفرضية الكاملة، وهو ما ييسّر تطويرها وإكمالها حتى تصبح نظريةً أصولية عن الوصف المناسب .

وليس مضمون المقالة اختيارًا لاتجاهٍ معيَّن في عرض الباب أو انتقاءً لكلامِ طائفةٍ من المحققين، كما أنَّها ليست محصَّلَة بفهم الكاتب، بل هي مزيجٌ من هذا كله، جُمِع وانتظم في حلْقة واحدة، ولذا كان مجرد فرضية

فمنه ما انتقي من تحقيق بعض الأصوليين، وفي الانتقاء رأيٌ، ولذا ستجد في كتب الأصول ما يخالفه، ومنه ما كان بالتأمُّل ومحاولة التحليل، وأكثرُ احتمال الغلط فيه .

فليس مطلوبًا من القارئ الأخذ بها ولا حتى التأييد في مجرد وجاهة ما فيها من إشكالٍ فضلًا

عن الجواب عنه، ولكن المرجو أن يتمكَّن القارئ بعدها من تعيين المواضع الأهم في الباب، وإدراك المباحث التي تحتاج إلى مزيد تحرير

أمَّا خروج القارئ بفهمٍ أفضل للباب، واستطاعته القراءة في كل مصدر أصولي مهما كان اتجاهه، والقدرة على إرجاع كل تقسيم إلى موضعه، وانتظام المعلومات في ذهنه، فهو مما أتوقعه لكل قارئ بإذن الله

حتى إذا ما غاص في كتب الأصول ووجد من التحقيقات ما يخالف ما طالعه هنا فهو قد عرف قيمة ما وقف عليه بعد أن أثار عقلَه ما قرأه في الفرضية، وهذه لوحدها تكفي من أغراض المقالة .

أولًا – المناسبة والمناسب

المناسب هو الوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول المقصود من تشريعه، والمقصود من التشريع إمَّا جلب مصلحة أو دفع مفسدة

والمناسبة اسمٌ للمسلك الذي تُستنبط به العلة غير المنصوصة عن طريق تعيين الوصف المناسب، وهي من المسالك والطرق الاجتهادية

فالمناسبةُ هي كون الوصف المناسب يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول المقصود الشرعي، وهي الطريق التي تُثبت هذه العلاقة .

وهذا المعنى للمناسبة التي هي مسلكٌ وطريق لإثبات العلة بحاجةٍ إلى إضافة قيد كاشفٍ يوضّحه، وهو أنَّه يلزم من كون الوصف المناسب علةً للحكم حصول المقصود، أي التصريح بعلاقة العلّيَّة بين الوصف والحكم، وربما لم يُصرَّح به لكونه مفهومًا من المقام، وفي ختام المقالة ستتضح أهميته، إذ المناسب أوسع من العلة باعتبار وبوجه .

ويشترط أن يكون الوصف ظاهرًا منضبطًا، فإن كان خفيًا أو متفاوتًا غير منضبط أُعتبر وصفٌ يلازمه ليكون معرّفًا للحكم، ويصبح الوصف المعرّف مظنةَ الحكم ويكون هو العلة، على المشهور في كتب الأصول .

وننبه هنا إلى مسألةٍ تستحق التحرير، وهي :

هل المقصود من شرع الحكم يتعدد؟ أم هو مقصودٌ واحد فقط؟

فالمقصود من شرع النكاح الإحصان والذرية وحصول السكن والمودة وليس ابتغاء الولد فقط،

فنكاح التي لا تنجب وإن انتفى منه مقصود واحد فلا يعني أنَّه لا يحصل به باقي المقاصد من شرع النكاح

والظاهر أنَّ المقصود من شرع الحكم في هذا الباب الذي يرتبط بالوصف المناسب وبالعلة مقصودٌ واحد، فكيف يمكن تمييزه وتعيينه وتقديمه؟

تحرير هذه المسألة سيؤثر في مسائل أخرى في الباب، مثل تقسيم المناسب باعتبار حصول المقصود، وجواز التعليل بالمناسب الذي يفضي إلى بعض ما يُقصد به .

ولفظ الوصف هنا يراد به الوصفُ من حيث الحقيقة المعنوية التي يشتمل عليها، فهو شاملٌ لكل ما احتمل معنىً يراد النظر في تأثيره وارتباطه بالحكم

فقد يكون المناسب وصفًا حسيًّا يُدرَك بالحس مثل الجنون، أو وصفًا تقديريًا مثل الحدث

وقد يكون وصفًا لازمًا مثل الذكورة، أو وصفًا طارئًا مثل المرض

وقد يكون فعلًا، مثل السفر

وقد يكون حكمًا شرعيًا، مثل البلوغ

إلى غير ذلك مما سيشار إليه في الأمثلة .

وهذه الصور للمناسب نستفيدها من أحكام العلة وما قيل في شروطها، فالعلة هي ذروة الوصف المناسب .

ولأنَّ مبحث الوصف المناسب وأقسامه فيه بعض الإشكالات والتداخل على كثير من الدارسين، فلعل من المفيد عرض مسائله بطريقة جديدة تراعي بناء المعلومات بعضها على بعض .

وغرض الوقفات الأول فهم أسس الباب وتمييز أحواله وشرح بعض المواضع المشكلة فيه، ولهذا كانت الأمثلة منتقاةً من كتب الفقه ومسائله القريبة حتى تظهر الثمرة العملية له بوضوح أكثر وقد ينازَع في بعض الأمثلة، وهذا مفهوم، ولْيكتفِ مَن يخالف في ضرب المثال بالنظر في توجيهه وشرحه فهو المراد .

وهنا سؤال يحسن الختم به، وهو :

كيف صارت المناسبة طريقًا لإثبات عليَّة الوصف المناسب؟

إذا كانت المناسبة هي كون الوصف المناسب يلزم من بناء الحكم عليه حصول المقصود، فما

الذي جعل هذه الطريقة مثبتةً لعليَّة الوصف؟

اعلم أولًا أنَّ هذا سؤال أصوليٌّ أصيل، لأنَّه يتعلق بالطرق الإجمالية، فهو يطلب دليلًا كليًا يثبت صحة الاستدلال بالمناسبة على إثبات العلة، وأنَّها طريقةٌ تكفي لأن يحتج ويستدل بها فالعلة قد تثبت بالدليل النقلي، أي بالإجماع وبالنصوص :

فتثبت بالإجماع، والإجماع دليل إثبات إجمالي مقرَّر الحجيَّة

كذلك النصوص أدلةٌ إجمالية مقررة، وأوجه الدلالة منها من النصَّيَّة والظهور والإيماء هي طرقٌ كلية صحيحة للإثبات، وهي الدلالات

وفي مسلك المناسبة، ليس لدينا نص أو إجماع أو إيماء يعيّن أحد الأوصاف في محل الحكم أنَّه علته، فليس معنا إلَّا مناسبة الوصف للحكم بحيث يُظنُّ أنَّه علته، وهذا يحتاج أولًا إلى إثبات أنَّ المناسبة تدلُّ على عليَّة الوصف المناسب، وأنَّها تكفي بمفردها للإثبات

وإذا كانت المناسبة طريقًا إجماليًا لإثبات العلة، فلا بد من تأصيل هذا الطريق وبيان صحته وأنَّه صالح للاحتجاج، وكتب الأصول معنيَّة بأدلة حجية مسلك المناسبة، ولكن المراد هنا تجلية هذه القضية وإدراك أهميتها .

ثانيًا – إثبات المناسب

إنَّ الوصف المناسب هو في نفسه وقبل النظر في اعتبار الشرع له معقولٌ وتتلقاه العقول بالقبول وعلى هذا الوجه كان تعريف بعض الأصوليين له بهذا الحد، ومن هنا انقسم في أول تقسيماته إلى حقيقي وإقناعي

فالإقناعي هو الذي تُظنُّ مناسبته عند إبدائه ثم تظهر عدم مناسبته بعد النظر فيه، والحقيقي هو الذي تبقى مناسبته بعد النظر

فالإقناعي مناسبٌ في النظر الأول، ولكن بعد التفكر والبحث تظهر عدم مناسبته، وبحْث الأصوليين في الحقيقي .

وكون المناسب حقيقيًا معناه أنَّه مناسب في ذاته حقيقة لا توهمًا، ولكن هذا لا يكفي لكي يناط الحكم به، بل لابد من كونه مناسبًا عند الشارع .

فالمراد بالمناسب إذن ما كان مناسبًا في الشرع، ولذا كانت أنظار الأصوليين وعملهم في كيفية معرفة أنَّ الوصفَ المناسب في ذاته مناسبٌ كذلك في الشرع .

ولن تُفصّل المقالة هذه الطرق، ولكن ستضع بعض المفاتح لها حتى تتحصَّل عند طالب العلم أسس الباب .

وأول ما يجب إدراكه أنَّ الوصف لابد أن يكون معتبرًا في التشريع، بأن يكون الشرع قد التفت إليه في الأحكام، بمعنى أنَّه قد بنى عليه بعض الأحكام

وهذا الاعتبار على مرتبتين، يثبت بها اعتبار الشرع للوصف، وتُلحق بهما مرتبة ثالثة :

الأول / اعتباره بالنص أو الإجماع :

بأن يوجد دليل نصّيٌّ أو إجماع يدل على أنَّ الوصف قد أثَّر في بعض الأحكام ولو كان حكمًا واحدًا، وهذا يتطلب جلب الشواهد من التشريع كي يثبت التفات الشارع إلى هذا الوصف .

والتأثير درجات، أعلاها أن يرد النص أو الإجماع على أنَّه علةُ لحكمٍ ما، فحينها يكون الشرع قد التفت إليه وصار له قيمة، لأنَّه قد بلغ في اعتبار الشارع ونظره إلى درجة التعليل به .

والمراد بالنص هنا الكتاب والسنة، ولا يشترط فيه القطعية في الثبوت أو الدلالة .

الثاني / ترتُّب الحكم على وفقه :

فالوصف لم يكن معتبرًا بالنص أو الإجماع على بلوغه درجة العلّيَّة أو حتى مجرد تأثيره في بعض الأحكام، بل بترتيب الشارع الحكم على وفقه، وذلك بثبوت الحكم معه في نفس المحل الذي هو النص .

قال في نبراس العقول ص٢٩٨ :

"المناسب إمَّا أن يكون معتبرًا من الشارع أو لا

وإذا كان معتبرًا فإمَّا أن يكون اعتباره بنصٍ أو إجماع، أو يكون بإيراد الأحكام على وفقه

والمراد من اعتباره بالنص أو الإجماع أن ينصَّ الشارع أو يحصل الإجماع على أنَّه علة

والمراد بإيراد الأحكام على وفقه ثبوت الحكم معه في المحل".

ومعنى ثبوت الوصف في محل الحكم هو وجوده واقترانه مع الحكم في نفس النص، وهو المراد بترتيب الحكم على وفقه .

قال في نثر الورود:

"المراد بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص بأن كانا مقترنين في نص الحكم".

واذكر أنَّ إطلاق ترتب الحكم على وصفٍ ما لا يقال في أي وصف في المحل بل فيما كان مناسبًا منها، وأنَّ وصف أحدها بالمناسب وإضافته إلى الحكم هما من عمل الفقيه ويقع فيها الخلاف .

فالوصف المناسب حاضرٌ مع الحكم في نفس النص الذي هو محل الحكم، واقترانه مع مناسبته هي وجه الاعتبار، وهذه مرتبةٌ دون الأولى .

واقترانُ الوصف بالحكم في النص هنا قد يشتبه بمسلك الإيماء الذي يقترن فيه الوصف كذلك، ولكن هناك فرق من وجهين :

الأول أنَّ الاقتران في الإيماء يكون على وجهٍ لو لم يكن الوصف علةً لكان لغوًا، وهذا قدرٌ زائد على مجرد الاقتران كما في المناسبة

الثاني أنَّ الإيماء لا تشترط فيه المناسبة عند الأكثر.

فوجود الوصف في الدليل لا يعني أنَّه من العلة المومئ اليها لأنَّه قد يكون مجرد اقتران وترتيب للوصف مع الحكم، وأمَّا الإيماء فهو فوق مجرد وجود الوصف المناسب مع الحكم في المحل .

وهنا وقفةٌ دقيقة، وهي :

أنَّ الوصف في النص محل الحكم قد يكون مذكورًا صراحةً وقد يكون مقدَّرًا، أي يكون مذكورًا بالتقدير لأنَّ في النص ما يدلُّ عليه .

قال في نبراس العقول ص٢٧٢ :

"الاقترانُ المعتبر دليلًا كما سبق في الإيماء هو اقتران وصفٍ ملفوظ أو مقدَّر مع الحكم".

وتفصيلها في كلامه عن مسلك الإيماء، فنستفيد منه أنَّ وجود الوصف في محل الحكم قد يكون تقديرًا، فمثلًا :

حديث "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب.."، قد علَّله الجمهور بالنجاسة، والنجاسة وصفٌ مناسب للحكم بالغسل، ووصف النجاسة ليس مذكورًا في النص بلفظه ولكنَّه مقدَّر في النص، فهو لازمٌ للفظ "طهور"، فيكون من المومئ إليه، وهذا عند المعلّل للحكم بالنجاسة وهم الجمهور .

هذا التنبيه يفيد كثيرًا في مسلك المناسبة، وهو أنَّ الوصف المناسب قد لا يكون اقترانه بالحكم جليًّا في محل الحكم، فقد يكون مقدَّرًا، ويكون حينها دون ذكره الصريح في النص من جهة،

ومن جهة أخرى ليس أجنبيًا عن محل الحكم أو مستجلَبًا من خارجه .

أمَّا المرتبة الثالثة :

فهي أن يبدي المجتهدُ الناظر مناسبةَ وصفٍ غير مقترن بأنَّه إذا ترتب الحكم عليه حصل منه مقصود شرعي، ويستند في إثبات وجه المناسبة بين الوصف والحكم إلى تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا، أي أنَّ ربط الحكم بهذا المناسب يحقق المصلحة

فهنا لا اقتران في النص ولا وجود للوصف حتى على وجه اللزوم أو مجرد التقدير، بل باجتهاد الفقيه الذي يستند إلى كون هذا الوصف مناسبًا ويحقق المصلحة، وهو أدنى المراتب الثلاث كما هو ظاهر .

وهنا ملاحظةٌ من المهم تبيينها حتى لا تشتبه على الطلبة وهم يراجعون الباب، وهي :

عبارة "ترتيب الحكم على الوصف" يذكرها الأصوليون في مقامين :

الأول عند تعريف الوصف المناسب وأنَّه الذي يلزم من ترتب الحكم عليه...إلخ، فهذا تعريف المناسب الذي يشمل جميع أنواعه وأحواله، فالترتيب هنا يشمل جميع أنواع الترتيب، ترتيب الشارع له إمَّا بالنص والإجماع أو باقترانه مع الحكم في المحل أو بإبداء الفقيه مناسبته بأنَّه يترتب عليه مصلحة الحكم، وهو الترتيب بمعناه العام .

فبهذا الاعتبار قد لا يوجد الوصف المناسب صراحةً بلفظه في النص ولكنه مذكور تقديرًا وبهذا الاعتبار كذلك قد لا يوجد الوصف في محل الحكم لا صراحة ولا تقديرًا، لأنَّ الفقيه الناظر قد يبدي مناسبة أحد الأوصاف من خارجه كما في بعض أنواع المناسب .

والمقام الثاني عند تقسيم المناسب، وأنَّه منقسم إلى معتبر وغير معتبر، فالمعتبر هو الذي اعتبره الشارع إمَّا بالنص والإجماع أو بترتيب الحكم على وفقه

فهنا الترتيب معناه اقترانه مع الحكم في النص صراحةً أو تقديرًا، وهو الترتيب بمعناه الخاص .

قال في نبراس العقول ص٢٦٩:

"التعريف الثاني للآمدي ... المناسب عبارةٌ عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع الحكم.."

ثم قال في المناقشات على هذا التعريف العام للمناسب :

"والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أنَّ الحكم شرع لأجله من غير لزوم أن يكون مذكورًا معه

أو مقدَّرًا في نظم الكلام".

وسبق قوله "والمراد بإيراد الأحكام على وفقه ثبوت الحكم معه في المحل"

كذلك كلام صاحب نثر الورود في كون الوصف لابد أن يكون مذكورًا مع الحكم في نفس المحل، فهل هناك تعارض؟

قد يبدو هذا، ولكن بالنظر في مقام كلامهما يزول الاشتباه :

فكلام صاحب النبراس في هذا الموضع وهو يعلّق على تعريف الآمدي عن مطلق ترتيب الحكم على الوصف، فيشمل جميع المراتب، ومنها ما يكون الوصف مذكورًا صراحةً أو تقديرًا ومنها ما لا يكون مذكورًا

وعبارته السابقة مع كلام صاحب نثر الورود هي في المناسب الذي ثبت اعتباره شرعًا الذي هو المرتبتان الأولى والثانية دون الثالثة

وعليه فلا تعارض، والله أعلم .

كذلك قوله في نثر الورود :

"تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور :

الأول إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم

الثاني الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحكم أعني ذكرهما فيه مقترنين

الثالث سلامة الوصف المعين من قوادح العلية".

فهنا اشترط الاقتران في دليل الحكم، ولكن كلامه عن تعيين العلة، وهي أخص من الوصف المناسب وليست لازمةً له، والحال التي لا يقترن فيها المناسب والحكم لا يكون المناسب علة كما سيأتي في أحوال المناسب ودرجاته، فالترتيب في كلامه هو بمعناه الخاص .

ثالثًا – أحوال المناسب

قبل ذكر هذه الأحوال لابد من التفصيل في كيفية الكشف عن الوصف المناسب للحكم التي هي مسلك المناسبة، الذي هو من طرق استخراج وتعيين العلة

فهذا العمل هو حقيقةُ مسلك المناسبة، وفهمُه يُعين على إدراك الأحوال والمراتب وتمييزها وسنرى في ثنايا المقالة كيف أنَّ فهم تفصيل عمل المناسبة سيُزيل اللبس في بعض المواضع .

فالمجتهد الفقيه عنده مسألةٌ معيَّنة :

قد يعرف حكمها، ولكنه يريد تعيين علة الحكم إنْ استطاع، لما ينبني على معرفة العلة من تصرفات فقهية

وربما يكون حكم المسألة غير معلوم للفقيه ويريد معرفته بالاجتهاد، ومن طرق معرفة الحكم الكشفُ عن وصفٍ مؤثر يمكن بناء الحكم عليه .

وعدم علم الفقيه بالحكم قد يكون عدم علمٍ بالكلية، وقد يكون لديه بوادي حكمٍ ما من خلال نظره في المسألة ولكنه لم يستقر على حكم معين .

ثم هذا الوصف قد يكون مذكورًا في المحل صراحةً أو مقدَّرًا، كما أنَّه قد يكون وصفًا أو فعلًا أو حكمًا .. إلخ، كما سبق في صور الوصف المناسب .

والآن :

كيف يعيّن الفقيهُ هذا الوصف المناسب من بين سائر الأوصاف في المحل ويثبت أنَّه مناسب لكي يترتب الحكم –المعلوم أو المنشود– عليه؟

من هنا أتت مراتب الوصف المناسب .

وأحوال المناسب تُعرَف أولًا من المواضع التي يوجد فيها، فبها تتميز أولى أحواله، وهي جواب سؤال أين يوجد الوصف المناسب؟

مواضع المناسب :

يكثر عند الأصوليين إطلاق لفظ "محل الحكم" للموضع الذي يقترن فيه الوصف بالحكم، وهذا التعبير بحاجة إلى إيضاح وتتبع من كتب الأصول، ومع ذلك يمكن تحديد المواضع التي يوجد فيها الوصف المناسب إذا أريد تعيينه ومعرفة اعتباره ودرجة الاعتبار

وهذا التحديد نستخلص منه الأحوال التي يكون عليها الوصف أثناء مراحل البحث فيه، ولابد من التفصيل في تلك المواضع وتمييز الأحوال الناتجة عنها، لأنَّ الإجمال في المعاني والأحوال من أهم أسباب الصعوبة في فهم الباب والتداخل فيه .

فالوصف المناسب له موضعان :

الموضع الأول في المسألة المنظورة :

وهي المسألة التي يريد الفقيه تعيين الوصف الذي يُبنى عليه الحكم، سواء كان الحكم مجهولًا تمامًا أو هو في بواديه

وهذا الحكم في المسألة محل البحث نوعان :

١- أن يكون حكمًا مضمَّنًا في نص شرعي، فالمسألة المنظورة قد تكون نصًا متضمّنًا لحكم، أو فلنقل حكمًا في ضمن نص، كما نراه في آيات الأحكام وأحاديثها

ووجود الوصف في ضمن النص يجعل له قيمة كما لا يخفى، لأنَّه يحتمل أن يكون هو الوصف الذي أنيط به الحكم

فالمطلوب هنا تعيين وصف مناسب كي يبنى حكم النص عليه .

٢- أن تكون المسألةُ حادثةً وفرعًا فقهيًا، سواء كانت واقعةً لمكلف واستدعت الاجتهاد فيها أو كانت اجتهادًا مستأنفًا من الفقيه، فالواقعة مثل المسألة المشرَّكة في الفرائض، والمستأنَفة مثل جمع المصحف

فالفقيه في حال الواقعة يعيّن وصفًا مناسبًا فيها يصلح لربط الحكم به من بين سائر أوصافها، وفي حال الاجتهاد المستأنف يُبدي المجتهد وصفًا مناسبًا يبني عليه حكم الاجتهاد .

وهذا الوصف -باختلاف تلك الأحوال وأنواعها- لابد أن يكون مناسبًا في نظر الشرع، وحتى تُعرف مناسبته من عدمها ودرجة مناسبته كذلك، فإنَّ الفقيه الناظر يبحث عن شواهد أخرى في التشريع بنى الشارع الأحكامَ فيها على ذلك الوصف، وهذا هو الموضع الثاني الآتي

وذلك كله هو سبب البحث عن مناسبة الوصف في الشرع ودرجتها .

فالموضع الأول بنوعيه لا تخلو منه مسألة، سواء أُريد استخراج علة الحكم فيها أو أريد الاجتهاد بالحكم على فرع

والوصف فيها كذلك على درجتين :

الوصف المذكور في النص، وهو الأرفع، ثم الوصف الموجود في الحادثة .

وبناءً عليه فإنَّ محل الحكم الذي يوجد فيه الوصف ويقترن فيه مع الحكم يشمل نوعي الموضع الأول كما تراه، أي في النص وفي الوقائع، وليس محل الحكم خاصًّا بالنص فقط كما هو ظاهر كلام صاحب نثر الورود .

الموضع الثاني في التشريع :

وهو الذي يتبيَّن به التفات الشرع له من عدمه، وما درجة هذا الالتفات

ومن هذا الموضع الثاني تنشأ مراتب المناسب، وهي حال الوصف في التشريع وفي نظر الشارع

فالفقيه يبحث عن شواهد تدل على اعتبار الشرع للوصف المنظور في بناء الأحكام، وهذه الشواهد أحكامٌ جزئية بُنيت على ذلك الوصف .

ولكن هل لابد أن يجد الفقيه الناظر تلك الشواهد؟

الجواب لا، لأنَّ وجودها من حيث هو ليس لازمًا، كما أنَّها قد تكون موجودة في نفس الأمر ولكنه لم يهتدِ إليها، ولا تنسَ أنَّ اختياره وتعيينه للوصف في موضعه الأول هو اجتهاد يقبل الخطأ كذلك .

فوجود وصف مناسب في محل النظر -ولو كان من النوع الأول الذي هو النص المتضمن للحكم- لا يلزم منه وجود شواهد أخرى تدل على أنَّه معتبر في الشرع، ومعنى هذا أنَّ الفقيه قد لا يجد الوصف المناسب في الموضع الثاني

إذن، إذا لم يجد الفقيه للوصف المناسب شاهدًا يدلُّ على اعتبار الشرع له، فما العمل حينها؟ سيأتي بيان ما تؤدي إليه هذه الحال .

والمهم الآن وضوح هذه الأحوال وتمييز أنواعها واحتمالاتها .

رابعًا – مراتب المناسب

تختلف تقسيمات الأصوليين للمناسب من حيث درجات اعتباره في الشرع، ولهم فيه اتجاهات، وفي كل اتجاه اختلافٌ في التفصيلات

كما يختلفون في تلقيب الأنواع وإطلاق المصطلحات عليها، وهذا من أسباب صعوبة المبحث وتشتت أذهان الطلبة وهم يدرسونه .

والمهم أن يحصّل الدارس البناء الذي تقوم عليه سائر التقسيمات ليكون كالقاعدة له وهو يطالع الاختلافات الكثيرة فيه، ويستطيع تنظيم كل تقسيم في ذهنه وإرجاع كل اسمٍ ومصطلح إلى موضعه من البناء .

والأساس الذي تقوم عليه التقسيمات باختلافها هو مراتب الوصف المناسب في الشرع، فهذه المراتب تبيّن ما الذي يُقبل من الأوصاف المناسبة بحسب درجة اعتبار ونظر الشرع له، وما الذي يصلح أن تبنى عليه الأحكام .

وقد سبق أنَّ الفقيه ينظر في مسألته ويرى أحد الأوصاف المناسبة في ذاتها لكي ينظر بعدها هل الشارع اعتبر والتفت إلى هذا الوصف بأن شرَّع بعض الأحكام عليه وربطها به، وإلى أي

درجة كان هذا الاعتبار والالتفات، ثم ما درجة قرب تلك الأحكام التي ارتبطت وانبنت على هذا الوصف بالمسألة التي ينظر فيها

فهذه المراتب هي نتيجة البحث في اعتبار الشرع للوصف المنظور، وهي مراتب الأوصاف بعد النظر في حالها في الموضع الثاني، وهي درجات الوصف من حيث شهادة الشرع له في التشريع ويمكن إجمالها في سبع مراتب أو درجات بحسب اعتبار الشرع لها، وهذه المراتب موجودة في مجموع تقسيمات الأصوليين، ولكن قد تخلو بعض التقسيمات من بعض المراتب لأسباب مختلفة، وبعض التقسيمات قد شملتها كلها، وإليك المراتب مع تحليلها وأمثلتها :

١/ أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم :

فالوصف موجود في الموضع الأول، ووجده الفقيه في الموضع الثاني

ففي هذه الحال يكون الوصف محل البحث قد اعتبره الشارع في موضع آخر وترتب على اعتباره نفس حكم المسألة المنظورة .

وهنا قد يكون حكم المسألة المنظورة معلومًا للفقيه وإنما يريد معرفة الوصف الذي ترتب عليه هذا الحكم وتعيينه من بين سائر أوصاف المحل، فيقال في الوصف إنَّه قد ثبت تأثير عينه في عين الحكم، أي ثبت في الشرع تأثير نفس الوصف في نفس حكم الموضعين الذين هما المسألة موضع النظر والمسألة التي استشهد بها الفقيه كي يثبت اعتبار الوصف، فحكمهما واحد .

ولكن إن كان حكم المسألة المنظورة غير معلوم للفقيه فكيف عرف أنَّ هذا الوصف قد أثَّر بنفسه في عين الحكم؟

هنا احتمالان :

الأول أن يكون الفقيه يرى أنَّ حال المسألة المنظورة تقتضي حكمًا ما ولكنه ما زال في مرحلة الاجتهاد فيها ثم وجد الشاهد من الشرع على اعتبار الوصف يتفق في الحكم مع ما رآه في بادئ النظر، فأثبت عليَّة الوصف في المحل بهذا العمل الذي هو مسلك المناسبة، ثم قاس بعده المسألة المنظورة على مسألة الشاهد وأثبت الحكم بالقياس

فكانت حالة اتحاد الحكم قبل القياس، لكنها ليست اتحاد حكم مستقر لأنَّ حكم المسألة المنظورة لم يثبت ثبوتًا حقيقيًا إلَّا بالقياس .

والاحتمال الثاني أن يكون حكم المسألة المنظورة غير معلوم تمامًا ثم وجد شاهد الوصف مع

حكمه، وطالما أنَّ الوصف هو بذاته في الموضعين ورأى أنَّه في الموضع الأول يقتضي نفس الحكم قاس الفقيه المسألة المنظورة على مسألة الشاهد، وصارت حالة اتحاد الحكم بعد القياس فقيل حينها إنَّه أثَّر في عين الحكم بعد إن انتهى من إثبات الحكم لا قبله .

مثاله / حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب :

فقد ثبت في الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ووقع عليه الإجماع، ولكن ما حكم استعمالها في غير الأكل والشرب؟

الجمهور على تحريمها كذلك، فرأوا أنَّ وصف الذهب والفضة في الآنية الذي رتب الشارع عليه تحريم الأكل والشرب بها دليلٌ على كونه معتبرًا في مسألة الاستعمال بما يؤدي إلى نفس الحكم وهو التحريم، فهنا الحديث في حكم الأكل والشرب بها قد أفاد بأنَّ هذا الوصف محل النظر قد أثَّر عينه بما يقتضي حكم التحريم

وهنا يحتمل أنَّ القول بالتحريم في المسألة المنظورة قد بدا من أول الاجتهاد ثم استقر بعده، ويحتمل أنَّه لم يتحقق لقائله إلَّا بعد القياس

والقياس هنا يمكن أن يكون بنفي الفارق أو بالعلة .

وهنا تنبيهٌ من المهم تحصيله :

إنَّ شاهد الاعتبار هو شاهدٌ جزئي قد بنى الشارع فيه حكمًا على هذا الوصف، مما يدل على اعتباره في نظره، وليس الشاهد حكمًا كليًا أو نصًا عامًا، لأنَّ البحث حينها سينتقل إلى دخول المسألة المنظورة أو الوصف فيهما، أي هل يدخلان في القاعدة الكلية أو النص العام أم لا، وهذا باب آخر .

مثاله تحريم أكل الضبع عند مَن قال به، حيث إنَّه ذو ناب يفرس به، ووصف الحيوان بأنَّه ذو ناب من السباع قد ثبت بالنص اعتباره في تحريم أكل الحيوان

وهذا المثال يمكن أن يكون حال المجتهد فيه من جهة علمه بحكم المحل المنظور من الاحتمالين والمجوّزون لأكله يجيبون عن وجود هذا الوصف في الضبع بما حاصله تخصيص العلة أو أنَّ علة التحريم مركبة من وجود الناب مع السبعية وأنَّ الوصف الثاني الذي هو السبعية والعدوان ليس متحققًا في المحل .

فحقيقة البحث هنا هل يدخل الضبع في هذا الحكم العام وهل تصدق عليه علة الحكم في

النص أم لا، فهو من تحقيق المناط لا من مسلك المناسبة.

٢/ تأثير عين الوصف في جنس الحكم :

في هذه المرتبة يجد الفقيه أنَّ الشارع قد اعتبر الوصف نفسه في التشريع ولكن الحكم الذي ترتب عليه ليس نفس حكم المسألة المنظورة، بل يشتركان معًا في جنسٍ واحد من الأحكام والأحكام أجناس، فالوجوب والندب جنس، والتحريم والكراهة جنس، ثم تحت كل جنس جنسٌ أدنى، فالاستحباب في العبادات جنسٌ، وهكذا .

وهذه المرتبة أدنى من السابقة، ولكنها تكفي لإثبات اعتبار الوصف في الشرع، ولإثبات قرب تأثير الوصف في حكم المسألة المنظورة .

وهنا حكم المسألة المنظورة قد يكون معلومًا، وهذا ظاهر

وقد لا يكون معلومًا ولكن الفقيه يرى أنَّ حال المسألة أو حتى الوصف نفسه في محله تقتضي حكمًا ما ولم يجد شاهدًا في الشرع يثبت أنَّ هذا الوصف قد ترتب عليه نفس الحكم، ثم وجد أنَّ الشارع قد رتَّب على هذا الوصف حكمًا قريبًا منه، وهذا يكفي في إثبات الاعتبار وقرب التأثير .

مثاله/ القول بكراهة استعمال الماء الذي سُخن بالنجاسة :

وذلك لأنَّ عين وصف النجاسة قد أثَّر في الماء المتغير بها في حكم التحريم بالنص والإجماع فهنا أثر عين الوصف وهو النجاسة في جنس الحكم، إذ الكراهة والتحريم من جنس النهي .

وهنا لن يكون قياسٌ لاختلاف الحكم بين المسألة المنظورة ومسألة الشاهد، ولكننا استفدنا من الشاهد تقوية اعتبار أحد أوصاف المحل وترتيب حكم المسألة المنظورة عليه بحسب تأثيره فيها ولاحظ هنا أنَّ الوصف نفسه موجود في الموضعين ولم يُجرِ الفقيه القياس مع أنَّه بالإمكان أن يكون قياس علة، وذلك لما رآه من حال المسألة وما تقتضيه، واكتفى بتأثير الوصف في مسألته بالحكم الذي ارتضاه .

٣/ تأثير جنس الوصف في عين الحكم :

هذه المرتبة أدنى من السابقة لأنَّ الفقيه لم يجد للوصف نفسه شاهدًا في التشريع يثبت اعتباره وترتيب الأحكام عليه، فهل يتوقف البحث والنظر في الوصف وعن درجة اعتباره في الشريعة؟ كلا، بل جاوز الفقهاء دقة النظر إلى أن بلغوا مرحلة الربط بين الأوصاف الجزئية التي أُعتبرت

في الأحكام وأنَّها قد تشترك معًا في جنس أعلى!

فقد يكون الوصف مناسبًا في نفسه ولكن لم نجد له شاهدًا بعينه قد اعتبر في التشريع، ولكن وقفنا على وصف آخر يشترك معه في جنس واحد، وعليه فيمكن إعطاء الوصف المنظور درجةً من الاعتبار بهذا الوجه

والأوصاف أجناس ومراتب، فقد يشترك الوصفان في جنس قريب أو بعيد، وبحسب درجة القرب تكون درجة الاعتبار .

وهنا تنبيه مهم، وهو أنَّ جنس الوصف الذي يشترك فيه الوصفان الجزئيان –المنظور والمعتبر– لابد أن يكون له تأثيرٌ في كون الوصف الثابتِ اعتبارُه معتبرًا، أي أنَّه صار معتبرًا لكونه مشتملًا أيضًا على وصف الجنس الأعلى الذي يشترك فيه مع الوصف المنظور، وعليه فلا عبرة بالأجناس المشتركة غير المؤثرة في الحكم مثل جنس الوجود أي كونها موجودة .

مثاله/ جواز جمع الصلاة لمن به سلس البول :

حيث رأى القائل به أنَّ وصف دوام الحدث قد ثبت اعتباره بالنص في مسألة جواز جمع الصلاة للستحاضة، ووصف دوام الحدث جنس للاستحاضة ولسلس البول، وهو وصف له تأثيره في اعتبار وصف الاستحاضة

فهنا أثر جنس الوصف في عين الحكم الذي هو جواز جمع الصلاة .

ولاحظ أنَّ الحكم من باب الرخص الشرعية، وحينها يصبح الوصف المناسب ومسلك المناسبة مؤثرًا في إثبات الرخص الشرعية .

والاشتراك في جنس الوصف وإن كان أخفَّ من اعتبار عين الوصف إلا أنَّه من الممكن أن يترتب عليه حتى حكم الوجوب والتحريم في المسألة المنظورة، فكونه ليس عين الوصف لا يعني ضعف التأثير في نوع الأحكام التي تترتب عليه، فهو قابلٌ لها كلها

مثاله / التيمم في نجاسة البدن

هل يجب التيمم على مَن فقد الماء وكان في بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها؟

قيل بوجوب التيمم عليه، وأنَّه يصح التيمم للفريضة عن نجاسة البدن، والقائل بهذا رأى أنَّ وصف النجاسة في البدن يشترك مع الحدث في الجنس، والحدث قد أثَّر في حكم وجوب التيمم عند تعذر الماء، فكذلك نجاسة البدن، ثم يلحق المسألة بالتيمم في الحدث بالقياس .

٤/ تأثير جنس الوصف في جنس الحكم :

وهذه أضعف المراتب الأربع الأولى، فقد جمعت بين جانبي الضعف في المرتبتين السابقتين فالوصف المنظور لم نجد له اعتبارًا بعينه في التشريع لا في عين حكم مسألته المنظورة ولا حتى في جنس حكمها، ولكن جنس الوصف -الذي يدخل الوصف المنظور فيه ويشتمل عليه- قد أُعتبر في جنس حكم مسألته المنظورة، وبالتالي يمكن ربط حكم مسألته به وإعطائه درجة في التأثير .

مثاله/ استقبال القبلة في حال الاستنجاء :

هل يجوز للمستنجي أن يكون مستقبلًا للقبلة حال استنجائه؟

قال بعض الفقهاء إنَّ وصف استقبال القبلة في هذه الحال يشترك في الجنس مع استقبالها في حال قضاء الحاجة، ولكنهم رأوا أنَّها لا تصل إلى حكم التحريم وأنَّ الكراهة كافية .

وهنا لا قياس لاختلاف الحكم، والفقيه حكَم على مسألته بحسب ما رأى أنَّ حالها تقتضيه، ولكنه استفاد اعتبار الوصف وقدرته على التأثير في جنس الحكم من بين سائر الأوصاف .

وهذه المراتب الأربع الأولى هي أعلى مراتب المناسب، وهي التي لا يخلو منها تقسيمٌ من تقسيمات الأصوليين

كما أنَّها هي التي يوجد فيها الموضعان للوصف المناسب، الأول والثاني

وفيها يكون الوصف مقترنًا في النص، أي أنَّه النوع الأول من الموضع الأول .

ولهذا كله كانت الأهم والأعلى والحاضرة في جميع تقسيمات الأصوليين .

٥/ الوصف المقترن بالحكم :

وهي المرتبة التي يثبت فيها اعتبار الوصف المناسب شرعًا بمجرد اقترانه مع الحكم في النص، وليس له شواهد أخرى تدل على اعتباره، فليس له تأثير آخر لا بعينه ولا بجنسه في عين الحكم أو في جنسه، وهي التي يُعبَّر عنها بأن يترتب الحكم على وفقه، فالمناسب موجود مع الحكم في نفس المحل الذي هو النص الشرعي

وموضع الوصف المناسب في هذه المرتبة هو الموضع الأول، ومن النوع الأول منه بالتحديد، فهو موجودٌ في نص شرعي متضمنٍ لحكم، ولكن ليس له حضور في الموضع الثاني .

ففي هذه المرتبة يقف الفقيه على وصف مناسب في النص محل الحكم، ولم يجد له شاهدًا معيّنًا

في الشرع بعد البحث، ولكن يرى أنَّ بناء الحكم عليه يحصل به المقصود

وفي هذه الحال عليه بيان مناسبة الوصف للحكم وأن يبيّن وجه تحقيق المقصود من تشريع الحكم إذا رُتّب الحكم عليه .

فالناسب صار معتبرًا بمجرد ترتيب الحكم عليه، وهو اقترانه به في نفس المحل الذي هو النص إمَّا صراحة أو تقديرًا .

وهذه المرتبة من المهم تمييزها، لأنَّ بعض الأصوليين في تقسيماتهم للمناسب لم يذكروها منفردةً بقِسمٍ واسم .

مثاله / وصف الوزن في علة تحريم الربا في الذهب والفضة عند مَن علَّل به :

فهو مناسب لأنَّه يحصل به ضبط التماثل، لكنه لم يؤثر عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه فيجوز عند هؤلاء المعلّلين به في عقد السلَم أن يكون المسلَم ذهبًا أو فضة والمسلم فيه موزونًا، فلم يؤثر هذا الوصف فيه فيمنع العقد ويحرم للنساء وعدم التقابض، وإلا فالمفترض أن يحرم هذا العقد على قولهم لأنَّه بين مشتركين في نفس العلة التي هي الوزن

وهم قد استثنوا هذه الصورة، وبيّنوا الاستثناء ووجهه في كتب الفقه، ويكون هذا عندهم من تخصيص العلة .

والمراد هنا أنَّ وصف الوزن لم يؤثر عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه وإلَّا فأين شواهد الاعتبار في التشريع، فصار إذن معتبرًا بترتب الحكم عليه وحضوره معه في المحل .

ووصف الوزن المذكور في الأحاديث نحو "وزنًا بوزن" ليس إيماءً إلى العلة بل مجرد ذكر واقتران كما ذُكر غيره من الأوصاف مثل الكيل والطعم، ولهذا لا يقال فيه إنَّه لو لم يكن علة لكان ذكره في النصوص لغوًا

ومَن قال بعليّته إمَّا لأنَّه يرى أنَّه مومئ إليه، وعليه حينها إثبات وجه الإيماء، أو أنَّه يرى أنَّ الحكم قد ترتب عليه وهو مناسب في نفسه للحكم وهذا يكفي لإثبات العلة .

وهنا تنبيه مهم، وهو أنَّ الوصف إذا كان من النوع الثاني من الموضع الأول، أي إذا وقف الفقيه على حادثة ورأى بناء الحكم على وصف فيها، ثم وجد أنَّ هذا الوصف قد اعتبر في التشريع بالترتيب فقط فهو من هذه المرتبة كذلك، لأنَّ حاصلها أنَّ الوصف قد ثبت اعتباره بالترتيب فقط .

٦/ الوصف المناسب غير المقترن في المحل :

في هذه المرتبة لدينا وصفٌ في ضمن حادثة أو هو وصفٌ يراد إنشاء حكمٍ اجتهادي عليه، وهو النوع الثاني من الموضع الأول .

فالوصف هنا ليس له حضور في نصٍ متضمن لحكم كالمرتبة السابقة، ولذلك فهو أدنى منها، ولا يمكن تعيينه وبناء حكم عليه حتى بمجرد اقترانه ووجوده مع الحكم لأنَّه لا اقتران هنا فهو بهذه الحال مطلقٌ في الشرع، أي بلا حكمٍ مقترن معه في نفس الموضع، ولكن الفقيه يرى أنَّه مناسب في ذاته ويترتب عليه مقصود الشارع، سواء كان الوصف موجودًا ضمن الحادثة أو أبداه هو كي يرتب عليه الاجتهاد.

وهنا نعود إلى كلام صاحب نبراس العقول وصاحب نثر الورود في قضية ترتيب الحكم على الوصف وأنَّه لا يلزم حضور الوصف في المحل لا لفظًا ولا تقديرًا

فصاحب النبراس كان كلامه في سياق المناقشات على تعريف الآمدي للوصف المناسب، وهنا الوصف المطلق تصدق عليه هذه الحال، إذ ترتيب الحكم عليه لم يكن من النص الذي هو محل الحكم بل باجتهاد الفقيه .

هذا من حيث الحضور في الموضع الأول من مواضع الوصف المناسب، ولكن هل الوصف نفسه قد اعتبر في الشرع أم لا؟ وما حاله في الموضع الثاني؟

هو على نوعين من هذا الوجه :

أ- ما يمكن للفقيه إثبات اعتبار الشرع له، أي أنَّ له وجودًا في الموضع الثاني

وهذه صفةٌ تقوّيه في نفسه، ولكن لا تنسَ أنَّه غير حاضر مع الحكم في نص واحد .

ثم هذه الشواهد على درجات من حيث حضور الوصف نفسه وتأثيره في الأحكام الأخرى كما سبق في حال الوصف في شواهد الاعتبار .

ب- ما لم يأت فيه الفقيه بشواهد للاعتبار، أي ليس له حضور في الموضع الثاني، فما العمل؟ في هذا الظرف يكون اعتماد الفقيه على كون الوصف تتحقق به المصلحة، فالمصلحة الشرعية هي مستنده في بناء الحكم عليه، ومن هنا نشأ الخلاف في هذه المرتبة هل تقبل أم لا، وهل يكفي الاستشهاد بمطلق المصلحة على ترتيب الحكم أم لا .

وهذان النوعان أو هذا التقسيم لهذه المرتبة يذكرها بعض الأصوليين وبعضهم لا يذكرها، فمن

المهم معرفتها .

مثاله / وصف التكرار في العمرة :

فالفقهاء يبحثون حكم تكرار العمرة، وجمهورهم على الإباحة، فهو جائز عندهم وإن لم يرد في النصوص مع أنَّ العبادات توقيفة، لأنَّه وصف مناسب وإن كان مطلقًا، ويحصل به مقصود الشارع، ووصف تكرار العبادة —وليس التكرار في العبادة– لم يرد فيه الاعتبار ولا الإلغاء، ولذا دار الخلاف بين الإباحة والكراهة ولم يدخل الاستحباب، وعليه فتكون من النوع الثاني في هذه المرتبة

ومتى استطاع المبيح إثبات اعتبار تكرار العبادة في موضع آخر في الشرع صار من النوع الأول، وعليه حينها بيان لِمَ لمْ يقل بالاستحباب.

٧/ الوصف غير المعتبر :

وهو الذي لم يشهد له شاهد بالاعتبار في الشرع وقد ظهر إلغاؤه وإعراض الشرع عنه، وذلك بأن يرتب الشارع الحكم على نقيضه أو ضده

فحتى لو كان الوصف مذكورًا في النصوص فهو لاغٍ في نظر الشرع، والشواهد فيه تكون لإثبات إلغاء اعتباره .

وهذا الإلغاء قد يكون قويًا بشواهده إلى حال وقوع الإجماع عليه، وقد يقع فيه الخلاف، وقد تكون دعوى مرجوحة، فعلى الفقيه إثبات الإلغاء .

وهذه المرتبة تشمل ما لو كان هذا الوصف موجودًا في أي نوع من الموضع الأول، أي حتى لو كان في ضمن نص، وإذا كان هذا الوصف من النوع الثاني غير المقترن فهو أشد بعدًا واطّراحًا

مثال الملغى من النوع الأول / تعيين الماء لإزالة النجاسة :

وردت النصوص في إزالة النجاسة بخصوص الماء، ولكن هل هو وصف متعين لإزالتها فلا يزيلها غيره؟ أي تعيين الماء لا مجرد تأثير الماء

قال بهذا بعض الفقهاء وبيَّنوا وجه مناسبة التعيين والاختصاص، ومن خالفهم رأوا أنَّ الماء يزيل النجاسة قطعًا ولكن ليس على التعيين، وجعلوا ذكر وصف تعيين الماء في النصوص وإن كان فيه مناسبة إلَّا أنَّه وصفٌ ملغى لورود النصوص الأخرى المثبتة لإزالة النجاسة بغير الماء .

مثال النوع الثاني / القول بجواز الأضحية من غير بهيمة الأنعام :

فهذا الوصف فيه مناسبة قد بيَّنها من قال بالجواز –وهو قول شاذ– ولكن هذا الوصف دون درجة إطلاق الوصف لأنَّ الشارع قد أعرض عنه، فلا وجه للناظر حتى يبدي وجه مناسبته للحكم وتحصيل المصلحة من ترتيبه عليه، ولم يرد في نصوص الأضاحي ذكر كونها من غير بهيمة الأنعام، فهو ظاهر الإلغاء .

وكون الأضحية من غير بهيمة الأنعام وصف عدمي، أي ليس فيه الوصف الفلاني، وقد يكون المناسب وصفًا عدميًا، وهو من صور المناسب الممكنة، والتعليل بالعلة العدمية محل خلاف .

هذه مراتب المناسب ودرجاته بحسب اعتباره في التشريع، والمراتب المذكورة هنا كانت مجردةً عن التلقيب والتعريف حتى تدرَك كما هي

وفي هذه المراتب والدرجات يستعمل الأصوليون عدة مصطلحات ويختلفون في إطلاقاها عليها، كما أنَّ لهم طرقًا مختلفة في تقسيمها وتعريفها، والمهم هنا فهمها والتمييز بينها .

رابعًا – أقسام المناسب

تختلف طرق الأصوليين في تقسيم الوصف المناسب من حيث اعتباره كما يختلفون في داخل الطرق نفسها، وتتفاوت التقسيمات كذلك من حيث شمولها للمراتب السابقة

أمَّا تلقيب المراتب وتسميتها فهو من أسباب تداخل الباب في عقول الطلاب وصعوبة ضبطه وهذه الطرق يمكن حصرها في طريقتين رئيسيتين هما اتجاها كتب الأصول في التقسيم، وليس هذا موضع تفصيلهما، ويمكن مراجعة كتاب نبراس العقول ص٣١٤ لترى خلاصتها .

وسنكتفي بذكر تقسيم ابن الحاجب لشهرته ولشموله المراتب السبعة، ولأنَّ إدراكه يسهّل فهم الطريقتين ويوضّح ما في كل طريقة من اختلاف .

وخلاصة تقسيم ابن الحاجب أنَّ المناسب أنواع :

١– المناسب المؤثر: وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم على أنَّه علة له، وسبق مثاله .

٢– المناسب الملائم : وهو أن يرتب الحكم على وفقه، وثبت بنص أو إجماع اعتبار :

عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم

فهنا الوصف مقترنٌ مع الحكم في النص، وتقوَّى بأنَّ الشارع قد اعتبر في مسائل أخرى عينه في جنس الحكم وجنسَه في عين الحكم وجنسه، فهو ثلاث مراتب، وسبقت أمثلتها .

وهنا تنبيه مهم، وهو أنَّ الأصوليين وهم يذكرون تقسيماتهم للمناسب يعرّف كلُّ اتجاهٍ منهم مرتبة الملائم بتعريفٍ ما، ثم إذا ذكروا المرتبة التي تليها عبَّر بعضهم بقوله "لم تظهر ملاءمته في الشرع"، ومقصودهم بعدم الملاءمة عدمُ تحقق معنى الوصف الملائم فيه بحسب تعريفهم له، وليس مرادهم أنَّه لا يتوافق مع مقصود الشارع وتصرفه بإطلاق، فنفي الملاءمة معناه أنَّه ليس من مرتبة الملائم بحسب تعريفهم .

٣- المناسب الغريب : وهو أن يثبت اعتباره بمجرد ترتيب الحكم على وفقه

فاعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب فقط، ولم يكن للوصف تأثير أعلى فيما يتعلق بالحكم المترتب معه كما في الملائم، ونقول هنا باطمئنان "لم يثبت تأثيره ولا ملاءمته لتصرفات الشارع" على ما عرفت من معنى هذه العبارة .

وهو المرتبة الخامسة من مراتب المناسب، ومثال تعليل الربا بالوزن يكون غريبًا على تقسيم ابن الحاجب فيما يظهر.

ومن يريد مقارنة تقسيم ابن الحاجب مع غيره من التقسيمات من أجل الموازنة فليحدد موضع معنى المناسب الغريب في تلك التقسيمات، فبعضها لم ينصَّ عليه .

ونزيده مثالًا، وهو تعليل طهارة سؤر الهرة بالجرم والخلقة عند من قال بها :

فعلة الطهارة عندهم الهرة وما دونها في الخلقة، ووصف الجرم مذكور في النص تقديراً لا صراحة، ولا يرتقي لأن يكون من المومئ إليه في النص كما سبق في نجاسة الكلب بل هو مجرد ذكر تقديري، فيكون غريبًا .

٤/ المناسب المرسل : وهو المناسب في نفسه ولكنه لم يعتبر بنص أو إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه في محل الحكم

وإذا لم يعتبر بهذه الثلاث التي هي اعتبار الشارع للوصف، فمَن الذي اعتبره؟

هو الفقيه الناظر، إذ يدّعي في أحد الأوصاف التي لم تحقق هذه الاعتبارات أنَّه مناسب في ذاته ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع

وهو المرتبة السادسة من مراتب المناسب .

ثم هذا المرسل على أنواع عند ابن الحاجب -ولا تنس أنَّ الوصف المناسب هنا لم يحقق حتى مجرد الاقتران في النص بخلاف المؤثر والملائم- :

الأول – ما علم إلغاؤه، فهو المرسل الملغى :

وسبقت أمثلته، ونزيده مثالًا، وهو القول بعدم إجزاء الصابون والأشنان عن التراب في تطهير نجاسة الكلب، لأنَّها مناسبات ملغاة بتعيين الشارع للتراب على هذا القول .

الثاني – ما لم يعلم إلغاؤه، وهو نوعان :

أ– مرسل ملائم :

فهو مرسل لأنَّه لم يعتبر بنص ولا إجماع ولا بترتيب، ولكنه اعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه .

ومثاله جواز الجمع بسبب الضباب عند من أجازه، وذلك لثبوت تأثير المشقة في جمع الصلاة بسبب المطر والريح

فالضباب وصف مرسل، ووصف المشقة في نصوص الجمع مذكور تقديرًا، فقد أثَّر جنس وصف الضباب الذي هو المشقة في عين الحكم الذي هو جواز جمع الصلاة .

ومثال آخر، مسألة أذان الصبي المميز هل يصح؟ وإن شئت فزد : وهل يجزئ؟

ليس في هذه المسألة أثرٌ من كتاب أو سنة، ووقع فيها الخلاف :

فمن صحح أذانه ورآه مجزئًا فإنَّه لا يشترط في الأذان البلوغ ورأى أنَّ وصف التمييز مناسب وكافٍ لترتيب الحكم بالصحة عليه، وذلك لأنَّه وجد أنَّ الشارع قد اعتبر بالنص والإجماع وصف التمييز في صحة الصلاة، بل بعض هؤلاء استشهد بورود النص على اعتبار التمييز في صحة الإمامة بالبالغين

فدلَّ على أنَّه وصف مناسب ثبت في الشرع اعتبار عينه –وهو التمييز نفسه– في جنس الحكم الذي هو صحة العبادة البدنية، وقل كذلك الإجزاء فيها

ولاحظ أنَّ الحكم هنا حكم وضعي، وهو الصحة والإجزاء .

ب– مرسل غريب : وهو مرسل لم يعتبر عينه في عين الحكم لا بنص ولا بإجماع ولا بترتيب ثم هو لم يعتبر عينه في جنس الحكم، ولا جنسه في عين الحكم أو جنسه

فهو المرسل الذي لم يعتبر أصلًا، ولكنه لم يُلغَ في الاعتبار .

فالمرسل عند ابن الحاجب خمسة أنواع :

الملغى والغريب، وهما مردودان عنده

المرسل الملائم بأنواعه الثلاثة، وفيه الخلاف .

فالفرق عنده بين الملائم والمرسل الملائم، وبين الغريب والمرسل الغريب :

هل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب أم لا؟ أي هل اقترن أم لا

فالمرسل لا ترتيب فيه، ملائمًا كان أم غريبًا .

وأمَّا مثال الغريب المرسل فقال في نبراس العقول :

"ولم يذكروا مثالًا لغريب المرسل إلا على رأي بعض شراح المختصر من اعتبارهم مثال البات في المرض من قبل غريبه." وهو مثال مشهور متكرر في كتب الأصول

ويمكن التمثيل بعدة أمثلة :

منها وصف رفقة النساء أو الجماعة من النساء في سفر الحج عند من أجاز سفرهنَّ بغير المحرم، فهذا الوصف ليس له ذكر في محل الحكم، ولم تثبت ملاءمته، ولم يظهر إلغاؤه عندهم .

ومنها التعريف يوم عرفة بمساجد الأمصار عند مَن عمل به أو أباحه فيحتمل أن يكون منه، ويحتمل أن يكون من المرسل الملائم .

ومنها في النوازل توقيت الولايات العامة بزمن محدد، فالتوقيت وصف مرسل .

وطريقة ابن الحاجب مع كثرة تقسيماتها إلَّا أنَّها وجيهة وشاملة :

فالمرسل الذي يبديه المجتهد الناظر لابد من تحديد درجة قربه من مسألة الحكم ومن معرفة قيمته ووزنه في الأحكام والأبواب الأخرى وإلَّا لكانت الأوصاف المرسلة كالمستوية بالنسبة إلى موضع الحكم المنظور

كما أنَّ طريقته تعين على تجنب الخلط في إدراك مرتبة اعتبار الشرع للوصف، فلربما يظن ناظرٌ في وصفٍ مناسب أنَّه ملائم لكنه في الحقيقة من ملائم المرسل الذي هو أدنى منه

فتقسيم ابن الحاجب للمرسل فيه وقوف دقيق مع هذا الوصف المطلق عن الاقتران بالنص، ما مرتبته وما قيمته عند الشارع في تشريع الأحكام، كما هو حال النظر في الأوصاف المذكورة في النص ما منزلتها في نظر الشارع، بل إنَّه في المرسل الانتباه إليها أهم حتى لا يحدث توسع دون نظام في الأوصاف المرسلة بدعوى أنَّها مناسبة وفيها مصلحة فهي من المناسب المرسل .

وابن الحاجب كذلك لم يُغفل ذكر مرتبة مجرد الاقتران التي هي المناسب الغريب عنده، وهذه ميزة أخرى في تقسيمه .

ولو تتبع الباحثون الأوصاف التي يذكرها الفقهاء ليلحقوها بهذه الأقسام كما وضعها ابن الحاجب لكان عملًا عظيماً جليلًا في الفقه .

خامسًا – علاقات المناسب

بما أنَّ المقالة كانت لتجلية بعض الغوامض في هذا المبحث المهم، فليتمم الكلام بهذه الوقفات التي تزيد من فهم المناسب وأدواره في الفقه .

وهذه التتمة مع الوصف المناسب من حيث وظائفه وعلاقاته، وعن بعض ما يشتبه فيها .

العلاقة الأولى/ المناسب والقياس :

إنَّ تسمية وصفٍ ما بأنَّه مناسب له أغراضٌ متعددة في الفقه وليس تعيين المناسب مقتصرًا على غاية إجراء القياس

فلا يلزم منه القياس، بل ولا حتى من أجل معرفة حكم المسألة .

وحتى تتضح هذه القضايا نفصّلها في هذه الفقرات :

١/ في بعض الأحوال يكون الحكم معلومًا بدليل من الأدلة الشرعية ثم ينظر الفقيه فيه ليعيّن علته، وهذا لما يترتب على تعليل الحكم من فوائد فقهية كما سبق

نعم، من هذه الفوائد إمكان جعل هذا الحكم أصلًا يقاس عليه، ولكن هذا أيضًا ليس بلازم والمقصود أنَّ موضع الوصف الذي تستخرج علته قد يكون معلوم الحكم، فهنا وجد المناسب بمسلك المناسبة ولم يوجد القياس .

٢/ في أنواع المناسب من حيث المراتب وفي تقسيماته توجد حالتان يختلف فيها الحكم بين المسألة المنظورة ومسألة الشاهد، وهما :

تأثير عين الوصف في جنس الحكم، وتأثير جنس الوصف في جنس الحكم

فبهما يحصل تعيين الوصف المناسب ولكن لا يمكن إجراء القياس لاختلاف الحكم، ويعرف الحكم بطرق أخرى في الاستدلال، فوجد المناسب والمناسبة ولم يوجد القياس .

٣/ في حالة المناسب المرسل لم يحصّل الفقيه الحكم بالقياس، بل كان اجتهادُه إعمالًا للمصلحة، لأنَّه لم يجد شاهدًا جزئيًا للوصف

فهو قد أثبت مناسبة الوصف ليبني عليه الحكم بكونه يحقق مصلحة معتبرة شرعًا، ولا يوجد أصلٌ معيَّن حتى يقيس عليه مسألته المنشودة، فهنا أيضًا وجد مسلك المناسبة بلا قياس .

٤/ إذا قلنا بجواز التعليل بالعلة القاصرة —وهو قول الأكثر- فلا قياس حينها، مع أنَّه من الممكن استخراج العلة بمسلك المناسبة وتكون قاصرة، إذ الخلاف في التعليل بالقاصرة المستنبطة لا المنصوصة

ومثالها المشهور تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان، وهو وصف مناسب قاصرٌ لا يتعدى الذهب والفضة .

وإذا قلنا بعدم التعليل بالقاصرة أو كانت العلة متعدية، فقد لا يجد المجتهد فرعًا أو لا تقع حادثة تتحقق فيها نفس العلة .

وعلى كلا الاحتمالين وجد المناسب والمناسبة ولم يوجد القياس .

٥/ كانت التنبيهات السابقة على عدم استلزام المناسبة للقياس وأنَّ إعمالها ليس من أجل إجراء القياس فحسب، فقد يكون وقد لا يكون، أمَّا عدم استلزام القياس للمناسبة فهو معلوم مقرر، إذ القياس قد يكون قياس شبه، أو قياس دلالة .

وسيأتي في العلاقات التالية ما يعزز نفي التلازم بينها .

العلاقة الثانية / المناسب والعلة :

هل الوصف المناسب لا يكون إلا علة؟

حتى نعرف الجواب لنبيّن أولًا جانبًا من العلاقة بين المناسب والعلة بسؤال آخر، وهو :

١/ هل العلة لا تكون إلَّا وصفًا مناسبًا؟

في العلة المنصوصة لا تشترط المناسبة حتى في الإيماء إليها على المشهور، فيمكن تعيين العلة واستخراجها بالمسالك النقلية دون الحاجة إلى كشف مناسبة الوصف للحكم، ولا يلزم في هذه الحال أن يكون الحكم تعبديًّا، فقد يكون الحكم معقولًا ولكن لم يتعيَّن وجه المناسبة .

وحتى تفهم قضية عدم اشتراط المناسبة في المنصوصة لابد من التذكير بأنَّ تعيين العلة هو المقصود، ومسلك المناسبة طريق ووسيلة إليه .

وعدم اشتراط المناسبة في المنصوصة معناه عدم معرفتها وكشفها والوقوف عليها، وليس معناه أنَّ الوصف في العلة قد يكون غير مناسب .

فكون الوصف في نفسه مناسبًا لا يعني أنَّه معتبر شرعًا بل لابد من إثبات الاعتبار كما تقرَّر، وفي العلة المنصوصة قد كفينا ذلك ولم يبق إلَّا ضبط العلة لكي يوجد الحكم معها حيث

وجدت، فإن عُلمت مناسبتها فهو الأفضل ولكن دون اشتراط .

وهذه مسألة يعسر وجودها في واقع النصوص وفروع الفقه، فما من علة يرى الفقيه أنَّها منصوصة إلا ويعيّن فيها مناسبةً ما، والأمثلة الشائعة في المنصوصة غير ظاهرة المناسبة إنما هي من الأسباب في الحقيقة وليست من العلل، مثل نقض الوضوء بمس الفرج .

فإن كان يعسر وجود علة منصوصة لم تظهر مناسبتها فما فائدة البحث في عدم اشتراطها؟

فائدته أنَّه متى وجد الفقيه وصفًا ظاهرًا منضبطًا دلَّ المسلك النقلي على أنَّه علة فليس لازمًا عليه البحث عن وجه المناسبة حتى يعيّن أنَّه علة الحكم، فقد صار علة بالمسلك النقلي وبتحقق شروط العلة، ثم لينظر في وجه المناسبة إن شاء وليكشفه، وسيجد وجهًا ما على الأغلب وهذا بخلاف مسلك المناسبة الذي لا يصح إلا بكون الوصف مناسبًا أولًا، ثم لابد من إثبات كونه مناسبًا في الشرع ثانيًا، وإلا فلن يكون علة .

وينبني على كل هذا إمكان القياس على العلة المنصوصة التي لم تعرف مناسبتها متى كانت ظاهرة منضبطة ولو لم يظهر وجه مناسبتها، وهذا في قياس العلة الذي لابد فيه من الجامع وهذا أيضًا بحثٌ نظري، أي أنَّه مقولٌ من حيث الإمكان، وإلا فيمكن استعمال قياس الشبه أو الدلالة إذا لم تظهر مناسبة العلة المنصوصة .

وخلاصة ذلك كله أنَّه قد وجدت العلة ولم توجد المناسبة، وأيضًا وجد القياس ولم توجد المناسبة كما سبق .

٢/ المناسب وجزء العلة :

قد تكون العلة مركبة من أكثر من وصف، وتختلف الأوصاف المركبة المكوّنة للعلة من حيث صلتها بالنص، فربما يكون أحدها مذكورًا في النص صراحة والآخر مقدَّرًا أو بالاستنباط فمثلًا، تعليل زكاة الخارج من الأرض بالقوت والادخار، هي علة مركبة من وصفين

أمَّا القوت فيمكن جعْله مقدَّرًا في نصوص زكاة الخارج من الأرض، وأمَّا الادخار فهو مناسبٌ محصَّلٌ باستنباط المجتهد، ومن قال بهذه العلة من الفقهاء ظاهر كلامهم هذا التكييف

أي أنَّ الادخار ليس مذكورًا في النص ولو بالتقدير، حيث قالوا في وصف الادخار إنَّ ما لا يُدَّخر لا تكمل به النعمة، فصار الوصف المناسب المستنبَط جزء علة .

ونعود إلى السؤال، هل الوصف المناسب لا يكون إلا علة أو جزء علة؟

العلاقة الثالثة / المناسب في غير العلة :

إنَّ الصلة التي تربط الوصف المناسب بالحكم في مسلك المناسبة من مسالك العلة هي العلّيَّة أي كون هذا المناسب علَّةً للحكم، والعلة نوعٌ من أنواع خطاب الوضع الذي ينظّم العلاقة بين الحكم التكليفي والمكلَّف

فهل يمكن أن تكون الصلة بين الوصف المناسب والحكم بغير العلة؟

ابتداءً وقبل أي مباحثة يقال من حيث النظر نعم ولا إشكال، فالمناسب ليس حصرًا على العلة كما رأينا في المناسب المرسل .

وأمَّا من حيث عمل الفقهاء فيقال إنَّ تأثير المناسبات يحصل في باقي الأحكام الوضعية، وهو كثير جداً في الفقه، ولكن أين مَن يبصره؟

ثم هو كذلك طريقة الفقهاء كما سترى، بل هو واقع الفقه وضرورته، أي أنَّ المناسب ليس مختصًا بباب العلة .

وهذه الفقرة بحاجة إلى مزيد تفصيل، والتفصيل هنا يستدعي أن يكون منطلقًا من مسائل الفقه وعمل الفقهاء كي يتضح النظر بواقع العمل :

١- المناسب والسبب :

قد يكون المناسب سببًا، فالسبب منه المناسب ومنه غير المناسب كما ذكروا في تعريفه وفي التفريق بينه وبين العلة .

مثاله / مسألة نقض الوضوء بالقيء :

فقد ورد في الحديث أنَّ القيء من نواقض الوضوء أي سببٌ للبطلان والفساد، ولكن ما وجه المناسبة فيه مع الحكم؟

وهنا الحكم معلومٌ عند القائل به ولكنه يريد تحديد العلة لما يترتب عليها من آثار فقهية، فوجد أنَّ وصف النجاسة مناسب للحكم، وهو غير مذكور في النص لكنه مقدَّر فيه إذ النجاسة وصفٌ عيني، فيكون وجودها حاضرًا مع القيء، وهذا الوجود للنجاسة حكي فيه الإجماع أو على الأقل عند مَن علَّل بها وهم المذاهب الأربعة

والنجاسة وصفٌ قد اعتبر شرعًا بالنص في نقض الوضوء الذي هو الحكم بالفساد والبطلان، كما في البول والغائط

فجعل النجاسة التي ثبت بالنص اعتبار عين وصفها في عين الحكم الذي هو بطلان الوضوء وترتب على تعيين المناسب القول بنجاسة القيء وتطهير ما وقعت فيه .

ومثال تعيين الماء في إزالة النجاسة هو من السبب عند التحقيق، والخلاف فيه هل هو السبب الوحيد المعتبر شرعًا أم هو أحد الأسباب في إزالة النجاسة .

٢- المناسب وجزء السبب :

فد يكون الوصف المناسب جزء السبب، فالسبب منه المفرد المكوَّن من وصف واحد، وهو الأصل، ومنه المركب من عدة أوصاف، مثل خروج المني دفقًا بلذة سببٌ في الحدث الأكبر .

والسبب المركب قد يكون أحد جزأيه مناسبًا مستنبطًا كالعلة

مثاله / مسألة نقض الوضوء بمس المرأة :

فالمسُّ واللمس قد ثبت في النصوص أنَّه ناقض للوضوء، وبعض الفقهاء أضاف بالاجتهاد وصفَ الشهوة في المس، وهو وصف مناسب للحكم ببطلان الوضوء، وبه تجتمع النصوص التي ظاهرها التعارض .

فصار الناقض مسَّ المرأة بشهوة، والمناسب المستنبَط جزء السبب .

٣- المناسب والشرط :

قد يكون الوصف المناسب شرطًا للحكم، أي أنَّ العلاقة بينهما علاقة الشرطيَّة، والملاحظ أنَّ الفقهاء في الشروط قد أعملوا فيها من المناسبات ما لم يأخذ أدنى حظٍّ من العناية، ولذا سنقف قليلًا مع المناسبة في الشروط لأهميتها

وهذا مما ينبغي على دارسي الفقه الحرص عليه خاصة في مراحل التأصيل الأولى، بل يمكن القول إنَّ في الدراسة الأولى لعلم الفقه يكفي المتعلم ضبط التعريفات والشروط في التأسيس الفقهي، وهي غنيمة وأي غنيمة!

فالفقهاء قد اهتموا بالشروط كثيرًا كما تراه في كتب الفقه، وربما هو أكثر الأحكام الوضعية اهتمامًا عندهم، بخلاف الأصوليين الذين اهتموا بالعلة

فمن الممكن أن تُعرف مناسبة الشرط للحكم، ويجري في تعيينه ما يجري في العلة، وبإعمال مسلك المناسبة نفسه، بل فوق ذلك نجد أنَّ الشروط مراتب ودرجات من حيث اعتبارها في الشارع بنحو ما رأينا في باب العلة، وبالأمثلة تتضح القضية :

المثال الأول / السلامة من العيوب في العقيقة، فالسلامة من العيوب في الأضحية ثبتت بالنص وحكي فيها الإجماع، ولذا أخذ الفقهاء بهذا الوصف في غير الأضحية واشترطوه في العقيقة، فصار الوصف معتبرًا لأنَّ الشارع اعتبر عينه في جنس حكم الشرطية، فأثر عين الوصف في جنس الحكم .

المثال الثاني / اشتراط السوم في زكاة البقر، فوصف السوم قد ثبت بالنص –وليس فيه إجماع– اعتباره في زكاتي الغنم والإبل، فهل يشترط وصف السوم في البقر؟

لم يرد السوم في نصوص زكاة البقر، فهل عدم ذكره لعدم اشتراطه أم هو وصف مقدَّر فيها؟ لاحظ أنَّ سؤال المسألة يلوح للفقيه بالحكم قبل إثباته، فنظر الفقيه إلى هذا الوصف فوجد الشارع قد اعتبر عين الوصف في جنس الحكم محل السؤال، فصار بهذا وصفًا معتبرًا بالشرطية في محل الحكم .

المثال الثالث / وصف الذكورة في تولي القضاء، فوصف الذكورة مقترن في نصوص القضاء ولو بالتقدير، وثبت تأثيره في جنس الحكم وهو الشرطية في الإمامة العظمى بالنص وحكي فيه الإجماع، فيشترط كذلك في تولي القضاء .

واعلم أنَّ وصف الذكورة والأنوثة معتبران في بعض الأبواب وطرديان في أكثرها، والأوصاف الطردية على الدوام قليلة جدًا في الأحكام، فمثلًا حسن الصوت وصف معتبر في باب الأذان، لكنه طردي في غالب الفقه.

المثال الرابع / اشتراط كفاءة النسب في النكاح عند من قال به، حيث رأى أنَّ عين هذا الوصف قد اعتبر في الجنس البعيد للنكاح بما ذكروه من أدلة وشواهد، فيها ما فيها

وهو وفق كلامهم من الملائم على تقسيم ابن الحاجب، ولو لم تكن شواهدهم صحيحة فهو من المناسب الغريب، والجمهور الذين لا يشترطونه لا يرون أنَّه مناسب معتبر بل من الملغى، ولابن تيمية بحثٌ مؤداه إلى هذا في المجلد التاسع عشر.

والخلاصة أنَّ باب الشروط توسع فيه الفقهاء كثيرًا، وفقه المناسبات وتأثيرها يوضّح الكثير من عمل الفقهاء ونظرهم .

٤– المناسب والمانع :

المانع وصف وجودي يؤثر في الأحكام من جهة منعها، فالوصف قد يكون مناسبًا لمنع الحكم،

ومناسبة منعه للحكم يمكن كشفها وإظهارها، ولهذا يقال إنَّ الوصف المناسب قد يكون مانعًا مثاله / تحريم مس المصحف على النفساء، فمنع وتحريم مس المصحف على الحائض قد ثبت بالنص، والنفاس من جنس الحيض، وكلاهما دماء من الرحم، فثبت تأثير جنس الوصف في عين الحكم بالمنع .

فتمنع النفساء من مسّه ويحرم عليها بالقياس، ولكن ما الجامع بينهما؟

إن قيل إنَّ دم النفاس هو كدم الحيض فالجمع بينهما بنفي الفارق

كما أنَّه من الممكن تكوين أنواع من القياس لإثبات الحكم للنفساء :

فعلى قياس العلة يكون الوصف الجامع هو الدم الخارج من الرحم، وهو جنس الوصف لهما، ولكن ما نوع هذا الوصف؟ يبدو أنَّه وصف مناسب يمكن ضبطه، وعليه فيكون قياس علة .

ويحتمل أن يكون وصفًا شبهيًا إن جعلنا هذا الوصف الجامع ليس مناسبًا في نفسه على تعريف الشبهي بأنَّه ما ليس مناسبًا في ذاته ولكنه يستلزم المناسب أو هو ما التفت إليه الشارع مع عدم ظهور مناسبته في نفسه، فيكون قياس شبه على أحد تعريفات قياس الشبه .

وعلى قياس الدلالة يقال : لأنهما اشتراكا في سائر الأحكام، فهو من الجمع بدلالة الحكم .

والحكم بالسببية أو الشرطية أو المانعية بطريق المناسبة مما يجب ذكره بوضوح في كتب الأصول، وأنَّه من طرق استخراج الأحكام الوضعية .

٥- المناسب والمصلحة :

يمكن إيجاز الصلة بينهما في هذه الجملة : المصلحة وصف مناسب، والوصف المناسب مصلحة ومن تقسيمات المناسب تقسيمه باعتبار المقصود، وهو تقسيمه إلى الضروري والحاجي والتحسيني، وهي مراتب المصالح .

وقد جعل بعض الأصوليين المناسب المرسل هو نفسه المصلحة المرسلة .

فما يراد قوله إنَّ المصالح في حقيقتها أوصاف مناسبة معتبرة في التشريع، ولكنها أجناس الأوصاف وأصولها، ولهذا يُعنى بها في علم المقاصد

فهنا مناسباتٌ أوسع من العلة ومن القياس .

٦- المناسب والحكمة :

من شدة الصلة بين المناسب والحكمة أنَّ بعض الأصوليين عرَّف الحكمة بأنَّها المناسب نفسه

والحكمة في حقيقتها وصف مناسب للتشريع ولكن في حيثيةٍ ووظيفة معينة، كما هو حال المناسب في وظيفة العلة أو في وظيفة المصلحة

ومثالها المشهور وصف المشقة، وهو مناسب ومعتبر في الشرع .

ولأنَّ الحكمة وصف مناسب اختلف الأصوليون في التعليل بها، والمتوسطون في الخلاف يرون صحة التعليل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة، ومعنى هذا أنَّها قد تكون ظاهرة ومنضبطة، وهذا فوق كونها من الوصف المناسب .

فالحاصل أنَّ المناسب قد يكون حكمة الحكم، وهو عمل ميَّزه الأصوليون بجلاء عن العلة والقياس .

٧- المناسب والقواعد الفقهية :

من مجالات البحث في حضور الوصف المناسب وإعمال مسلك المناسبة في مسائلها علم القواعد الفقهية وما يقاربه من الضوابط والكليات الفقهية كما ستأتي .

وطرق إثبات القاعدة الفقهية والاستدلال لها متعددة، ولسعة القاعدة وشمولها فإنَّها تعتمد على أدلة قريبة من مضمونها مثل النصوص المباشرة أو على استدلال استنباطي يستوعب الفروع الفقهية كالاستقراء .

ويمكن دعوى تأثير المناسب واستعمال المناسبة فيها، وهو مما يجب دراسته وتتبعه مع الحرص على تمييزه عن الاستقراء والتخريج

ومواضع الحضور الممكنة اثنان :

أ- عمل المناسبة في تكوين القاعدة أو أن تكون الدليل الرئيس فيها، أي عن طريق نظر المجتهد في وصف مناسب قد اعتبر في كثير من الأحكام والأبواب، وبإعمال مسلك المناسبة تثبت القاعدة الفقهية .

وهذا قد يكون قليلًا في القواعد لما سبق من خصائصها التي قد لا يقوى هذا الطريق على تكوينها، ولكن الدراسات هي التي تقرر هذه النتائج

ثم حتى لو كانت قليلة وثبتت بالفعل فلا بد من إلحاق مسلك المناسبة بطرق وأدلة القواعد .

ويمكن التمثيل لها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فحاصلها ثبوت تأثير وصف الضرورة – وهو مناسب معتبر- في جنس المحرمات بالحكم عليها بالإباحة حال وجودها، فالمحرمات يكون

لها حكم المباحات وقت الضرورة .

وهذه عرفت بشواهد عدة من التشريع، وهو من تأثير جنس الوصف في جنس الحكم .

ب- أن تكون من ضمن الأدلة المذكور للقاعدة ولكن لم تُمَيَّز بكونها طريقًا مستقلًا باسم المناسبة، فهي في هذه الحال ليست طريق الإثبات الرئيس ولكنها مما استدل بها، ومن حق هذا الطريق أن يُسمَّى ويُذكر في طرق إنشاء القاعدة، وأن تُعرف إحدى وظائف المناسبة في غير العلة والقياس .

ومن الأمثلة عليها الاستدلال ببعض الأدلة الاستنباطية لقاعدة "العادة محكمة"، ومنها إيراد بعض النصوص الجزئية من الأحاديث على اعتبار العرف أو العادة في تشريع الأحكام

فحاصل هذه الأدلة أنَّ وصف العرف أو العادة قد اعتبر جنسهما في جنس الأحكام، وهذا هو مسلك المناسبة .

٨- المناسب والضوابط الفقهية :

والكلام هنا يلي ما سبق ذكره في القواعد الفقهية، إلَّا أنَّ حضور المناسب والمناسبة في الضوابط الفقهية أكثر بكثير من القواعد، خاصة من حيث إثباتها، وذلك لسببين :

الأول حصر الضوابط في الأبواب، فهي أقل شمولًا

والثاني اختصاص المذاهب الفقهية بالضوابط، فهي أيسر إثباتًا .

ومن الأمثلة عليها ضابط القلتين في المياه، أو يمكن التعبير عنه بتأثير القلتين في طهارة الماء عند من قال بها، فالقلتان فما فوقهما هو الكثير، وما دونهما هو القليل

فقد اعتبر هؤلاء القلتين ضابطًا في مسائل تنجيس الماء أو سلبه الطهورية لورود النص به، وحقيقته أنَّ وصف القلتين قد أُعتبر عينُه في جنس الحكم بالطهارة، وصار وصفًا مناسبًا معتبرًا ولكن في مهمة الضبط في الباب الفقهي، ولهذا عمل به هؤلاء في عدة مسائل أخرى لكونه وصفًا معتبرًا بدرجة عالية .

فيجب النظر في كون المناسبة إحدى طرق استخلاص الضوابط الفقهية .

٩- المناسب والكليات الفقهية :

والمثال هنا يكفي، فالفكرة قد اتضحت بما سبق

مثل قول بعض الفقهاء: كل طاعة يُستقبل فيها القبلة إلَّا لدليل، فقد استحب هؤلاء استقبال

القبلة في عبادات بدنية لم يرد فيها استقبال القبلة كالوضوء، لأنَّهم رأوا أنَّ وصف استقبال القبلة قد ثبت اعتباره بعينه في جنس العبادات البدنية بالطلب، إمَّا بالوجوب وإمَّا بالاستحباب، فخرجوا بهذه القضية الكلية وأعملوها فيما لم يرد به نص

وهو في حقيقته نظرٌ في الوصف المناسب وعملٌ بطريق المناسبة في إثبات الكلية الفقهية .

كل هذه العلاقات تعطينا رؤية شاملة لمعنى المناسب ووظائف المناسبة، وفاعليتها في الحقول الفقهية، إمَّا باسمها الصريح وإمَّا بحقيقتها، فهي ليست خاصة بالعلة وبالقياس كما تقرر بجلاء وفوق ذلك وأهم منه إدراك قيمتهما في الفقه وفي النظر الفقهي، بما يستدعي ضرورة الكشف عن هذه الوظائف الواسعة لهما بالدراسات والبحوث والتطبيقات .

سادسًا – آفاق المناسب

قد رأينا سويًا كيف هو حضور المناسب والمناسبة تأثيرًا واتساعًا في حقولٍ عدة، وسبق القول إنَّ أساس المناسبات هو نظر الفقهاء وعملهم، ثم أتى الأصوليون وأبدعوا في الكشف والتنظيم والتنظير .

ولكن هل مادة المناسبات مقتصرة على فقه المذاهب التي هي الأحكام الفقهية في كتب التراث؟ وهل للمناسبات حضور لم يأخذ حقه في مجالات أخرى؟ وكيف يمكن توظيف المناسبات في حقول جديدة؟

فالحديث عن المناسبات والكشف عن سعتها هو دعوةٌ إلى دراسة الأوصاف المناسبة وتأثيرها في مباحث أخرى لم تأخذ حقها كما يجب، منها :

١/ فقه السلف :

وهو شامل لآرائهم وفتاويهم وما حكي عنهم في كتب الآثار ومَن نقل عنها، أن تُقرأ وتُفهم من حيث نظرهم في المناسبات، وهذه من القراءات المهمة لفقههم وتوجيه آرائهم وتفسير أقوالهم وإنَّ فقه السلف بحاجة إلى دراسة من هذه الجهات، لأنَّ المذاهب الفقهية المشهورة قد استقرت ولا يكاد يخرج عنها الصواب في نفس الأمر إلا القليل، فما خرج عنها من فقه الأوائل لابد من فقهه بدلًا من الإعراض عنه أو توهينه، وهو الأولى بالتقدير والاعتذار حتى عند عدم الأخذ به، وحتى ما أخذت به المذاهب من فقههم قد يفوتنا كثير من الفقه إذا لم نبحث في فقههم وملاحظتهم للمناسبات من خلال ما أُثر عنهم .

وبالأمثلة تتضح الفكرة :

المثال الأول / الأذان الأول يوم الجمعة، وهو حكم ثابت بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو خليفة راشد له سنة متبعة، وأجمع الصحابة عليه إجماعًا قطعيًا، ولكن ما وجه المسألة عنده إذا أحضرْنا فقه المناسبات فيها؟

لعل عثمان رأى أنَّ إقامة هذا الأذان هو لنفس المعنى الذي من أجله شُرع الأذان الأول للفجر، وهو تنبيه المسلمين لقرب الصلاة التي قد يُغفل عنها، وهو في حقيقته وصف مناسب، وهذا المناسب قد اعتبر عينه شرعًا في جنس الحكم وهو الصلاة .

واعلم أنَّ عمل أحد الخلفاء الراشدين بطريق المناسبة مع إجماع الصحابة عليه لمن دلائل صحة مسلك المناسبة ومشروعية الاجتهاد بالمناسبات، وهذا على نهج استدلال الأصوليين بتصرفات الصحابة على إثبات القياس والاستصلاح ودليل الخطاب وغيرها من القواعد الأصولية

فقراءة فقه السلف وفق المناسبات حتى فيما أخذت به المذاهب تعطي أدلةً لحجية طريق المناسبة، وهي إضافة مهمة في إثبات القواعد الأصولية .

المثال الثاني / صلاة الآيات الكونية، فهل تشرع الصلاة للزلزلة أو غيرها من الآيات الكونية التي يفزع الناس منها على صفة صلاة الكسوف؟

بحث فقهي، والمراد منه ذكر ما ورد عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم من الصلاة للزلزلة على صفة صلاة الكسوف، فهم بهذا رأوا أنَّها ليست خاصة بالكسوف .

وبلغة المناسبات نفسر فعلهم بأنَّهم رأوا أنَّ جنس الكسوف وهو الآيات الكونية المفزعة قد أثر في عين الصلاة .

ونعود فنقول إنَّ المهم في دراسة فقه المناسبات عند السلف أمران :

الاستدلال بعملهم على المناسبة، وفهم وتوجيه أقوالهم وفق المناسبات.

٢/ فقه النوازل :

إنَّ البحث في نوازل العصر مما يجب فيه التوسط والعدل في النظر بين التمسك بالنصوص والاقتداء بفقه الأئمة، ومراعاة المصالح والمفاسد

ونجد في منتصف هذين الأصلين باب المناسبات واعتبارها، فهو الجسر الواصل بينهما وهو الميزان الذي يحافظ على استواء كفّتيه .

وقد رأيتَ أنَّ المناسب منضبطٌ بدقة عند الأصوليين، فيمكن ضبط كل نازلة على مراتب المناسبات وأقسامها، وإن كان سيقع الخلاف في التنزيل

وأحسب أنَّ دراسة النوازل وفق نظام المناسبات لمما يثري الفقه المعاصر ويساعد على انضباط الدراسات والفتاوى، ويكفي أنَّ فيه ثلاث مزايا :

أ- الرجوع إلى الأوصاف المناسبة في النصوص وفي فقه المذاهب .

ب- مجانبة العموميات المكرورة في الدراسات المعاصرة -كالمقاصد والمصلحة والحاجة- دون التفصيل المثمر عمليًا .

ج- الضبط في تحديد الأوصاف المؤثرة في النوازل وفق نظام المناسبات .

وليس هذا مقتصرًا على ما يستجدُّ من النوازل، بل من المهم إعادة قراءة النوازل السابقة وما قيل فيها وفق نظام المناسبات من أجل تكييفها وتقويمها ووزن الاجتهادات المعاصرة فيها، وهذا بابٌ من الفقه كبير، بل يمكن أن تكون مجالًا للتدرب الذاتي والمدرسي لطلاب العلم .

فمن النوازل التي يحتمل التمثيل بها لغريب المرسل ذي الأمثلة القليلة :

أ- مسألة الإحرام من جدة، أي كون جدة مكانًا للإحرام :

فبالنظر إلى أصل معنى المحاذاة فقد يبدو أنَّ جعلها موضعًا للإحرام من غريب الملائم لثبوت التعيين بالمحاذاة بإجماع الصحابة على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ولكن بالنظر إلى تنزيل المحاذاة على جدة والنظر فيها فهو غريب مرسل فيما يظهر

وأمَّا من لم ير الجواز فهو من الغريب الملغى .

ب- كذلك مسألة العلامة أو الخط في المطاف :

تحتمل الإرسال مع الغرابة، وتحتمل الإرسال مع الملائمة، وتحتمل الإرسال مع الإلغاء

ولم يصب مَن وصفها بالبدعة، ففي وصف الإلغاء غنيةٌ عنه .

٣/ فقه البدعة :

قضية البدعة وضوابطها مما كثر فيه البحث، وهذا أمر لا إشكال فيه متى حصر بالبدع العملية والقولية التي من باب الفقهيات والفروع، أمَّا بدع العقائد ومقالات الفرق فهي باب آخر ميدانه علم العقيدة .

والمناسبات من الأصول التي يمكن أن تضيّق الخلاف في بدع العبادات والمصالح، حيث يمكن

مطالبة كل مختلفين بوجه مناسبة ما يدعيه ومرتبته في الاعتبار، ومجرد أن ينتقل البحث إلى هذا الاتجاه فسيحضر الانتظام في الاستدلال والاختلاف وإن لم يصل الطرفان إلى اتفاق .

وقد يقع الخلاف بين الفقهاء في بعض الفروع هل هي مستحبة أو مباحة أو بدعة، وهي من الخلاف المعتبر الذي لا إنكار فيه، وفي قنوت الفجر قديمًا ودعاء ختم القرآن في قيام رمضان حديثًا التمثيل الكافي

ومن هنا سيكون للمناسبات عمل جليل في فقه الخلاف الذي سيتبع فقه البدع في الفروع، بأن يُقرَّ مَن يرى بدعيَّة العمل أنَّ الخلاف فيه سائغ .

وكثير من محدثات العبادات تظهر للبعض أنَّها مناسبة في ذاتها لكنها بعد الفحص تكون ملغاة وربما إقناعية غير حقيقية، وإذا سلّم بحقيقة أكثرها فهي من المناسب الملغى كالمولد النبوي

فإنَّ عدم الاعتبار فيما هو من العبادات كثيرًا ما يكون قرينةً على إلغاء اعتبار الوصف في نظر الشرع وليس مجرد إرسال وإطلاق للمناسب، فيكون حينها من باب ذكر العدم وليس من عدم الذكر، خاصة فيما كان الأصل فيه التوقيف

وهل يلزم من ترتيب الحكم على الوصف الملغى فيما كان من العبادات أن يقال ببدعية القول به؟ محل بحث منهجي .

٤/ فقه القانون :

سبق في مقالة سابقة الحديث عن الوجه القانوني لعلم الأصول ومقارنة عمل الأصوليين بجهود القانونيين، وكان افتقار القانون إلى علمٍ لأصول القوانين من أهم ما وقفت معه المقالة .

ومن سبل تطوير القانون وتقريبه إلى الشريعة استفادة القانونيين من جهود الأصوليين أو مبادرة الأصوليين بتغذية القانون بما ينقصه ويُنظّمه من علم الأصول، لا تتعجبوا من هذا، وسلوا مَن درس الأصول من القانونيين فهم أحرى بالجواب .

وإنَّ باب المناسبات لمما يفيد علم القانون وأصوله، سواء في الوقائع القضائية أو في سنّ التشريعات والأحكام، وبالتالي في التنظير القانوني وإنشاء علم أصول القانون .

ولو طرحنا أسئلة المناسبات على نصوص القانون لأدرك القانونيون قبل غيرهم حجم الفراغ النظري الكبير عندهم، فضلًا عمَّا سبترتب عليه من إعادة النظر في مراتب الأوصاف في القانون فالنظرُ الفقهي للمناسبات في غاية العمق، والتنظيمُ الأصولي لها في غاية الدقة، والقانون بحاجة

إلى هذين الجانبين في الكشف عن الأوصاف المؤثرة وترتيبها، ووضع نظام للكشف والترتيب، سواء في الوقائع والأحكام القضائية الجزئية أو في التشريعات وإصدار التنظيمات والقوانين وحيثية سنّ التشريعات التنظيمية لا تختص بالجهات القضائية، بل كل جهة لها حق إصدار التنظيمات لابد من فقهها للمناسبات وقيمتها ودرجاتها .

فمثلًا، في أنظمة العقوبات التعزيرية، كيف يمكن تقدير العقوبة ما لم تعرف مرتبة المخالفة التي ترتكب في الشرع؟

وفي أنظمة الخدمة وأجور الموظفين، كيف توضع مقادير الأجور دون معرفة مراتب العمل ووزنها الشرعي في المجتمع؟

وهل يمكن مثلًا وضع نظام عمل المرأة وفق فقه المناسبات؟

ولا يغني في هذه المضائق عموم الكلام مثل المصالح والمقاصد، بل نظام المناسبات كفيل بإدارة عملية إصدار القوانين بجميع مراحلها .

سابعًا – خاتمة المناسب

بعد هذه الجولة الواسعة مع الوصف المناسب في محطاته المختلفة سيرد على الأذهان هذه الأسئلة ولابد :

كيف اهتدى الفقهاء إلى هذه الطرق؟! وكيف وصلوا إلى هذه التصرفات وما الذي دفعهم إلى استعمالها؟! ثم كيف استطاع الأصوليون كشفها وعرضها وتنظيمها؟!

الحقيقة إنَّ هذا النظر العميق عملًا وتفريعًا من الفقهاء واستخلاصًا وتنظيمًا من الأصوليين لمما يتعجب منه الإنسان، وكأنَّ الله سبحانه قد ألهمهم هذا العمل والنظر كما ألهم أهل الحديث في عصر روايته ونقده .

لا يكاد المرء يخرج بتفسير عقلي عملي إلا بقريب من هذا الجواب، وهو أنَّه هداية خاصة، هداهم الله سبحانه إليها فاهتدوا إليها بالفعل .

وإنَّ على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الجهود نظر إجلال وهيبة، فتتصاغر نفسه عن أن تخرج منه كلمة أو حتى إشارة فيها ما لا يليق في حق إمام أو فقيه أو مذهب إذا رأى لهم وجهًا ضعيفًا من الاستدلال أو قولًا فيه غرابة .

ولا تظنَّنَّ أيها القارئ أنَّ هذا من حديث الوعظ والسلوك والآداب، بل هو عين العلم وأساس

التمكن منه! أن تنظر في كل قول باحثًا عن مستنده ووجهه، وتتساءل عن طريق وصول الفقيه إليه قبل أن تحكم عليه بعاجل النظر بأنَّه لا دليل عليه!

نعم، توجد أقوال مخالفة للدليل الثابت لأسباب مختلفة، ولكنها قليلة إلى درجة إمكان حصرها، كما هو حال المنصوص الصريح والمجمع عليه، وما بينهما هو مما تختلف فيه الأنظار بنحو ما رأيت في المناسبات .

وحق طالب العلم أن يبحث عن مستند الأقوال ووجهها من أجل الفهم، وأمَّا التعقيب والتعليق فسيجد من السابقين مَن تكفلوا به، حتى إذا ما استوى على جادة العلماء –وقلَّ مَن يبلغها في زماننا– فسيعرف حينها ما يقول وكيف يقوله .

وإنَّ مما يعلّمنا باب المناسبات لزومَ عناية المتفقهين به، معلمين ومتعلمين، دارسين وباحثين، بالنظر في الأبواب الفقهية واجتهادات المذاهب وأعلامها للكشف عن الأوصاف، لماذا اعتبروها، وكيف اعتبروها؟

نظرٌ وبحثٌ لغرض الفهم والاستخلاص أولًا وثانيًا، وما بعد ذلك فله وقته

فيمكن في ضوء إثارة موضوع المناسب التذكير بضرورة التصحيح في طرق التعلُّم، والعودة إلى مسار التفقه السليم، وأنَّه سبيل البناء الفقهي .

وإذا كان تصور المسائل، وتمييز الإجماع والخلاف، ومعرفة الأدلة والاستدلالات هي علم الفقه، فإنَّ فقه المناسبات هو عين الفقه، وهو الذي يجعل مَن فقهه فقيهًا بحق، ويدخل في زمرة الفقهاء، فهو مما لا يسع الفقيه جهله كما أنَّ باب الوصف المناسب لا يسع الأصولي جهله

وفي ختام هذه الوقفات الطويلة مع هذا الوصف وأحواله، لا أزيد القول عمَّا بدأتْ به المقالة، وهي أنَّها مجرد فرضية تتجه إلى عرض الباب وتحليل مسائله واستنطاق ما لم يُصرَّح به في كتب الأصول، وأنَّها عرضتْ الموضوع بشمول يمهّد لإنشاء نظرية متكاملة .

وهي في هذا كله قابلة للفحص والتعقب بلا شك، ولكن لابد من تثوير الفكر وتحفيز العقل بنموذج ظاهر مكتوب ليفتح الطريق .

وما كان هذا الإسهاب في العرْض إلَّا لحاجة الباب إلى التفصيل واستيفاء الأحوال والصور، وسد منافذ الإشكالات، مع بسط العبارة وكثرة الأمثلة .

وإني لأرجو أن يكون الموضوع قد اتضح وفُهم ولو لم يتفق القارئ مع أكثر ما فيه، وإني لأطمع

أن تجعل المقالة كلَّ من استصعب الباب أن يقرأه بعدها من أي مرجع وهو يدرك كل مسألة وجزئية فيه .

ولو لم نخرج منها إلا بالتصاغر أمام تراثنا الفقهي والأصولي، وبتقدير تلك العقول العالية وإجلالها، لكان كافيًا .

والله أعلم

المقالةُ السادسة

العلةُ الجزئية والعلة الكلية

فرضيةُ النوع والتقسيم

مقالةٌ أخيرةٌ في سلسلة "الفرضيات الأصولية" تقف مع جانب مهم من أعمال الأصوليين في تنظيم وتطوير علم الأصول ومباحثه، وهو فنُّ التقسيم واستخلاص الأنواع .

فالأصوليون وهم يكشفون ويضبطون منهج الاستدلال عمومًا ونظام الفقه خصوصًا يحرصون غاية الحرص على الترتيب وجمع النظائر وبيان العلاقات فيما بينها، ولذا كانت الأبواب والقواعد والمسائل .

فكان ولابد أن يصل بهم هذا العمل إلى المزيد من التنظيم داخل الأبواب والمسائل نفسها، إلى بلوغ تعيين المعاني التي عليها مدارات الأبواب والمسائل وتمييز ما يلج وما يلتقي فيها

فمدارات المعاني هي التقسيمات ومواردها، وما يندرج فيها ويدور حولها هو الأنواع .

وعلوم المناهج من وظائفها استخلاص التقاسيم والأنواع، ليس فقط من أجل العرض والفهم، بل إنَّ تحديد وتمييز المعاني يُبنى عليه الكثير من العمل العلمي الأصيل .

وعلم الأصول علم منهجي زاخر بالتقاسيم والأنواع التي غالبها من ضرورة العلم، وليس فضلةً فيه أو تكلُّفًا ومبالغة في التدقيق، فمن التقسيم ما هو للفصل ومنع التداخل، ومنه ما هو لتعليق الأحكام عليها، ومنه ما هو لبيان المراتب، إلى غير ذلك من الأغراض، وهي موضع للجمع وللدراسات الجادة .

والحديث عن النوع يعني بالضرورة وجود التقسيم، فلا يوجد نوعٌ بدون انتماء إلى تقسيمٍ ما .

والكلمة الموجزة التي يجب استحضارها عند كل تقسيم وتنويع هي :

ما الحكم الأصولي المتعلق به، وما الأثر العملي المترتب عليه؟

وكان لباب القياس ولمبحث العلة خاصةً مزيد عناية بالتقسيم والتنويع، وليس المقام هنا لفحص تلك التقسيمات وتقييمها بحسب الأهمية والأثر العملي، ولكن المقصود التأكيد على أصالة

إنشاء التقسيمات في علم الأصول وأنَّها من وظيفته ومن مهام الأصولي .

ولهذه الحال الظاهرة من كثرة التقسيمات والأنواع في باب العلة من القياس كان اختيارُها لتكون موضع التجربة في هذه الفرضية –فرضيةُ إنشاء التقسيمات والأنواع في علم الأصول– وأنَّه يمكن الإضافة إلى العلم من هذه الطريق التي لم تغلق بعد حتى في مثل هذه الأبواب .

صحيح أنَّه عمل عسير لكثافة جهود السابقين فيه ولحاجته إلى نظر عميق في الأبواب والمسائل، لكنَّه ممكن وقابل متى أدرك المختصون هذه الفكرة، وكونه لا ينتهض إلا بعد طول تأمل في معاني المسائل وأحوالها هي ميزة في هذا العمل لأنَّها تتطلب جهدًا في النظر والفحص والمراجعة.

ثم هذا الحديث عن فرْض الأقسام والأنواع إنما هو من حيث استخراجها من مباحث علم الأصول نفسها، لذا تكمن الصعوبة، أمَّا من حيث تكوينها من مسائل الفقه وتصرفات الأئمة مع النصوص وعمل الفقهاء في الفروع فهو أكثر قابلية .

ولهذا كان اختيار تقديم النموذج من الحالة الأولى، أي من مسائل علم الأصول نفسها، حتى يمكن إثبات الفرْض حتى مع الاحتمالات العسِرة .

هل انتهت عملية التقسيم واستخلاص الأنواع واكتفى علم الأصول منها؟

وهل هي من الأعمال التي لا يمكن الزيادة عليها؟ وهل باتت غير ممكنة؟

هل أصبح إنشاء الأقسام والأنواع من التكلف لأنَّه لا يضيف إلى العلم، فلا ينبني عليه حكم أصولي ولا يفيد الفقيه في اجتهاده؟

هل باب العلة خصوصًا –وهو المتخم بالتقسيمات والأنواع– غير قابل لإضافة تقسيم جديد؟

تحاول المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي أسئلة الفرضية.

مدخل :

يقسم الأصوليون العلة تقسيمات متعددة تختلف باعتبار أساس التقسيم

فمنها ما كان باعتبار المنصوصة منها والمستنبطة، وباعتبار القاصرة والمتعدية، وباعتبار تعدد الأوصاف فيها إلى مفردة ومركبة، إلى غير ذلك من التقسيمات التي تتقاطع فيما بينها وتحضر معًا في أعيان العلل، فقد تكون علة حكمٍ ما منصوصةً ومتعدية ومركبة

وهذه من التدريبات التي تيسر فهم باب العلة، أن يقف الدارس مع العلل المعيَّنة في بعض الأحكام ثم يعرض عليها مسائل باب العلة من الشروط والتقسيمات والأحكام ويكيّفها بها .

ثم الغرض من هذه التقسيمات للعلة متعدد، فمنها ما غرضه بيان العلة المعتبرة، ومنها معرفة الصور التي تكون عليها العلة، ومنها لتعيين مراتب العلة ودرجاتها، ومنها لمعرفة الأحكام التي تترتب على أنواع العلة

وكثير من هذه التقسيمات ترتبط بالبحث في شروط العلة وخلافهم فيها .

وإذا كان التقسيم من أعمال الأصوليين وابتكاراتهم وليس من منصوص صاحب الشريعة فإنَّه من حيث المبدأ والنظر الأول ما زال قابلًا للاستخلاص والتكوين متى كان على نهج الأوائل ولتحقيق نحو ما أرادوه من أغراض .

كما أنَّ كثيرًا من مباحث العلة من التقسيم والأحكام لوحظ فيها واقع العلل في الفروع الفقهية وتسمية الفقهاء للمعاني على جهة التعليل، ولذا بحَث الأصوليون مسائل التعليل بالوصف العدمي والتعليل بالحُكم ونحوها .

إذا استحضرنا ما سبق فإنَّنا يمكن أن نلاحظ نوعًا من الأوصاف والمعاني التي يضيف الفقهاء الأحكام إليها على وجه التعليل يجعلنا نفرض فرضًا أوليًا أنَّه صورة من صور العلة التي تستحق التمييزَ بعنوان والإفرادَ برأس مسألة من مسائل أحكام العلة، وبالتالي سيُبنى عليها تقسيمٌ حادث للعلة باعتبار هذا الفرْض .

وتذكَّر أنَّ اختيار باب العلة كان لكثرة مباحثه ودقة مسائله وتعدد تقسيماته، ومع ذلك كله يُفرَض إمكانُ الزيادة فيه باستنباط نوع للعلة، وينبني عليه إنشاء تقسيم جديد مرجعه ومصدره كتب التراث نفسها وبحوث الأصوليين الأوائل، وعلى نهجهم ووفق أغراضهم .

أولًا – الحكمة بين الوصف والتعليل

يعرّف جمهور الأصوليين الحكمة أنَّها ما يترتب على الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وأنَّها المعنى الذي من أجله صار الوصف الظاهر المنضبط علة للحكم .

فالعلة هي الوصف الذي علق الحكم عليه، وهو الذي إذا أنيط الحكم به تحصل الحكمة من تشريع الحكم، فالعلة سبيلٌ بين الحكم وحكمته .

ومن مباحث الحكمة مسألة حكم التعليل بها، أي هل يصح التعليل بها؟، ومثالها المشهور دفع المشقة عن المسافر والتخفيف عنه

فالمشقة هي المقصودة من تشريع الأحكام المترتبة على السفر ولكن لم تعلق بها الأحكام لأنَّها

متفاوتة من شخص لآخر ومن حال لآخر، ففقدت صفة الضبط التي تشترط في العلة حتى يمكن تنزيلها على الوقائع الذي هو تحقيق المناط، ولذا شرع القصر والفطر للمسافر بعلة السفر لا بحكمته التي هي دفع المشقة الواقعة أو المتوقعة .

فالمشقة وإن كانت ملحوظة في الشرع من جهة الدفع والتخفيف إلَّا أنَّها هنا غير منضبطة ويقع فيها التفاوت فلم يعلق عليها الحكم .

ولكن هل المشقة المعتبرة لا يمكن ضبطها بإطلاق؟

وهل هي متفاوتة على الدوام وفي سائر الأبواب؟

وهل المشقة المؤثرة في التشريع لم يحددها الشارع ويضبطها مطلقًا؟

ولئن علق الحكم بالتخفيف لدفع المشقة في حكمي القصر والفطر بالعلل المنضبطة لعدم انضباط المشقة فيهما فهل المشقة في سائر الأبواب وباقي أحكام الصلاة والصيام كذلك؟

تشيع في كتب الأصول عبارة أنَّ المشقة متفاوتة وغير منضبطة، وهذا الإطلاق يستحق النظر فيه من جهته هو أولًا ومن جهة واقع تصرف الفقهاء ثانيًا

ففي كتب الفقه كثيرًا ما تناط أحكام الفروع بالمشقة ودفعها، ويحاول الفقهاء في تلك الفروع بيان ضابط المشقة المعتبرة فيها، مما يدل على إمكان ضبط بعض المشاق وعدم اطراح التعليل بالمشقة على الدوام

وزادت العناية بضبط المشقة من جهة معناها المعتبر شرعًا –بما يلغي وصفها المطلق بالتفاوت وعدم الانضباط– في كتب القواعد الفقهية من خلال القاعدة المشهورة "المشقة تجلب التيسير" وهذا جانب في كتب القواعد الفقهية يجب الاهتمام المكثف به، وهو التكميل والاستدراك للمسائل الأصولية نفسها ولأحكام الأصوليين وأمثلتهم

وقد مرَّ بنا في المباحث الكلامية مثال عملي في مسألة "تكليف المكره" وأهمية كتب القواعد الفقهية لإصلاح –وليس فقط لتكميل– البحث الأصولي فيها والاستدراك عليه، ومن طريف الحال أنَّ في تلك المقالة كان من أوجه تصحيح بحث الأصوليين في التكليف أن يتوسع البحث في المشقة، لأنَّها هي التي تتعلق بالمكلفين وأحكام فروع الدين العملية، وسنعود لاحقًا لتتميم هذه الفكرة، ولنعد الآن إلى الحكمة

يبحث الأصوليون في قضايا الحكمة حكم التعليل بها بين المنع وهو قول الأكثر، والجواز وهو

قول الغزالي والرازي، والتفصيل بجواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة، وهو قول الآمدي والصفي الهندي وجمهور الحنابلة

ومن هذا العرض للمسألة نجد أنَّ الخلاف في التعليل بالحكمة خلاف قوي، ولكن نفس الخلاف بحاجة إلى إعادة قراءة، وليس هذا موضعه، وفي كتاب "منهج التعليل بالحكمة" وقفات تستدعي تحرير الخلاف .

كذلك نجد في بحث الخلاف فيها أنَّ من الحكمة ما قد يكون ظاهرًا متضبطًا، فليست الحكمة غير منضبطة على الدوام، ولا يوجد من أجاز التعليل بها حتى وهي غير منضبطة على التحقيق كذلك ما وقع وصفه في أمثلة الأصوليين من آحاد الحِكم بعدم الانضباط يمكن زيادة النظر فيه هل هو كذلك حقًا أم يمكن الاستدراك عليه، أو حتى يقع الخلاف في انضباطه أو في إمكان ضبطه، وما كان غير منضبط في مسألة أو في باب لا يعني أنَّه في باقي المسائل وسائر الأبواب كذلك، وهذه خلاصة مهمة ستعين على ما سيأتي .

ومتى قيل بالتعليل بالحكمة فهي حينها قد صارت علة، يشترط فيها شروط العلة وتجري عليها أحكامها، فإنَّ مردَّ القول بالمنع من التعليل بها عدم استيفائها شروط العلة، وينبني على التعليل بالحكمة صحة القياس بها .

هذا كله نقوله باعتبار أنَّ المراد بالحكمة في بحث الأصوليين في مسألة التعليل بها هو نفس معنى الحكمة في مقابل العلة وهو ما يترتب على الحكم ..الخ، وأنَّ العلة هي التي تحقق حكمة الحكم ، أمَّا إذا أوردنا احتمالَ أنَّ معنى الحكمة في مسألة التعليل بها مختلف عن معنى الحكمة في مقابل العلة، وأنَّه هو المعنى أو الوصف الكلي المعتبر شرعًا –الذي هو من العلة الكلية بحسب هذه الفرضية كما سيأتي– فهذا نظرٌ آخر يحتاج إلى دراسة مصطلحية، وهو هنا فرضية أخرى!

وذلك لأنَّ معنى الحكمة المرتبط بالعلة يعني وجود علة، فسؤال التعليل بالحكمة في هذه الحال فيه بُعد، إذ العلة موجودة

ثم الفرق بين العلة والحكمة ليس منحصرًا في هذا الوجه، أي كون الحكمة ما يترتب على العلة، إذ مسألة التعليل بالحكمة مفروضة في عدم وجود علة، فكيف عرفنا أنَّ هذا الوصف حكمة وطرحنا سؤال التعليل بالحكمة؟

وإذا قيل بإمكان ضبط الحكمة، فلماذا قلنا هي حكمة منضبطة وجاز التعليل بها؟ لِمَ لم نعتبرها علة الحكم مباشرة دون تلك المقدمات؟

لأنَّ هناك فرق آخر فيما يبدو من حيث مرتبة الوصف، فالحكمة وصف أوسع من العلة، والعلة أكثر اختصاصًا بالحكم المعيَّن، وبعبارة أخرى "الحكمة وصف كلي، والعلة وصف جزئي" وهي مثال على مشكلة عويصة في تراث الأصوليين، وهي ارتباط الأقوال بمعنى المصطلح، وفقهُ هذه الإشكالية يصحح منهجية البحث في تلك القضايا ويوجه الباحثين إلى المنهج السليم في الدراسات، ويفك تشابك المصطلحات ومعانيها، ويكشف الجانب الاعتباري في التعريفات والخلافيات، ويحيي المنهج التاريخي في دراسة مضمون مسائل الأصول

وليس هذا موضع التفصيل فيها، فهي تستحق الكثير من أوراق العمل والورش العلمية قبل إطلاق مشاريع البحوث فيها، ولنعد إلى مثال المشقة :

لقد ورد في النصوص التعليل بأوصاف قد يدخل عليها سؤال الانضباط، مثل وصف السُّكر والغضب في التكليف، فمن حيث قبول التعليل بها بالنظر الأصولي الأول هل نرى أنَّ المشقة تختلف عن وصف السكر في التكليف، وعن تشويش العقل في الغضب؟

لقد قبل الأصوليون التعليل بهما مع ما قد يقع فيها من التفاوت وعدم الانضباط لأنَّها علل منصوصة في أحكامها الفرعية المعينة، ثم حاولوا ضبط تلك الأوصاف بنوع من الاجتهاد .

كما تقارب المشقة طائفة أخرى من الأوصاف كالإكراه والنوم والمرض من حيث القدر المعتبر المؤثر في التكليف، ومن حيث خلاف المذاهب في تأثيره بعد الضبط، وهي كذلك علل منصوصة في فروعها .

ووصف المشقة قد ثبت اعتبار الشرع لها وتأثيرها بالنصوص ولكن على الوجه الكلي لا الجزئي الفرعي، وهذا يفسّر توقف الأصوليين فيها ووسمها بعدم الانضباط مع قبول ما يقاربها مما سبق لورود النص الجزئي فيها، فتلك الأوصاف أقوى من هذه الجهة

ولكن المشقة أقوى من جهة أخرى، وهي أنَّها قد ثبت اعتبارها وأنَّها من حيث وصفها الكلي وصفٌ مؤثر في أبواب التشريع كافة بعدة نصوص جزئية قد يبلغ مجموعها درجة القطع .

وهذا الوجه هو الذي نريد الوقوف معه وطرح فرضية "العلة الكلية" في مقابل العلة الجزئية التي هي تعريف العلة الأصولية المعروفة التي تتعلق بحكم فرعي معين .

وفائدة معرفة خصائص وضوابط المشقة من وجهين :

الأول / بيان كيفية تحقق المشقة المعتبرة في المكلفين والوقائع، أي كيف يُمَيَّز المعتبر من غير المعتبر، وما درجة المشقة، وما تأثيرها في الحكم التنزيلي المعين .

الثاني / الاعتبار فيما لم يرد به تشريعٌ وضبطٌ خاص من المشاق بالمشاق الواردة في الشرع، فالمشقة التي لم يرد بها نص يمكن وضع حدود لها بالنظر في المشاق التي وردت بنص خاص في حكم معين .

وحتى تتضح قضية إمكان ضبط المشقة وأهمية علم القواعد الفقهية في تتميم المباحث الأصولية نقف هذه الوقفات :

الوقفة الأولى /

معنى المشقة في الاصطلاح لم يتحرر بعد، جاء في كتاب "المشقة تجلب التيسير" للشيخ يعقوب الباحسين :

"لم أجد أحدًا فيما اطلعت عليه عرَّف المشقة في الاصطلاح" .

الوقفة الثانية /

خصائص المشقة المعتبرة يمكن تلخيصها كالتالي :

١- أن تكون مقدورًا عليها، أي يمكن للمكلف القيام بها ولكن بمشقة، أمَّا غير المقدور عليها فهي خارجة عن بحث المشاق، لأنَّه لا يقع التكليف بها.

٢- أن تكون خارجة عن المعتاد، والشاطبي ينازع في تسمية ما لم يخرج عن المعتاد مشقة، ومعه الحق، فشئون الحياة كلها فيه مشقة معتادة كالتعلم والعمل والزواج والتربية وغيرها، ومن لم يبذل جهدًا فيها فهو محل ذم الناس ولومهم .

٣- أن تكون حقيقية لا توهمية .

٤- أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع، وهذه يساعدنا في إدراكها فقه المناسبات، وسبق الكلام فيه .

الوقفة الثالثة /

المشقة من حيث ضبطها نوعان :

١- ما ورد فيها دليل من الشرع

وهذا يعني وجود ضبط شرعي في بعض المشاق، وهو مهم .

٢- ما لم يرد فيها دليل يضبطها، وهذه يمكن ضبط بعضها بالاجتهاد، وستوجد مشاق لا يمكن ضبطها، وهذا لا غضاضة فيه .

جاء في كتاب الباحسين -ولاحظ هنا لفظ الضبط- :

"إنَّ المشاق التي ورد بشأنها دليل من الشارع يُتبع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة" .

"تعد معرفة المشاق التي ضبطها الشارع بأسباب معينة أيسر من المشاق التي لم تضبط .. ولكنها مع ذلك تحتاج إلى ضبط الأسباب نفسها".

وهذه الأسباب هي أوصاف ضابطة للمشقة حيث تكون المشقة متفاوتة .

وحاصل هذه الأسباب أنَّها أسباب التخفيف المذكورة في كتب قواعد الفقه، وعوارض الأهلية التي تميز فيها أصوليو الحنفية .

أمَّا المشاق التي لم يرد فيها ضبط معين من الشارع فهل يمكن ضبطها؟

يُلاحظ أنَّ من محققي الفقهاء مَن سعى فيها بالضبط، وهذا يكفي في إثبات إمكانه، وأنَّ المشقة قابلة لوضع الضوابط .

وفي ضابط المشقة المعتبرة شرعًا عرَض الباحسين بعض الضوابط التي ذكرها السابقون كالعز بن عبدالسلام والشاطبي ومن أخذ عنهم وتأثر بهم، ثم استخلص ما ترجح عنده، فليراجع .

ويمكن الانتقاء من ذلك كله مع الإضافة بما يفي بالغرض هنا، فيقال :

المشقة على نوعين:

الأول – مشقة لا ينفك عنها التكليف غالبًا فلا يمكن امتثال التكليف بدونها، كالصوم في طول النهار وشدة الحر

الثاني – مشقة ينفك عنها التكليف أي ليست ملازمة له، وهي على مراتب ثلاثة:

١- مشقة توقع في الضرورة، وهي معتبرة

٢- مشقة خفيفة غير مؤثرة في بدن أو مال أو دين، وهي غير معتبرة

٣- مشقة متوسطة بين المرتبتين، وهي الموقعة في الحاجة، وهي معتبرة

وهذا النوع المتوسط هو الذي تختلف أنظار الفقهاء فيه، وسيأتي .

أمَّا التحسينيات فمنها ما في حكم الحاجة ومنها ما في حكم الخفيف غير المؤثر .

الوقفة الرابعة /

نصوص مهمة في ضبط المشقة من كتاب الباحسين :

قال في دليلية القاعدة :

"ومما يجدر بالذكر الكلام عن صلاحية بناء الأحكام المستجدة على قاعدة المشقة تجلب التيسير .." وهذا نص مهم كما سترى .

وقال في جواب الاعتراضات على دليلية القاعدة :

"أمَّا الاعتراض الثاني فينصبُّ على قاعدة المشقة تجلب التيسير بخصوصها، وهو أنَّ المشقة من الحِكم غير المنضبطة التي لا يصح إناطة الأحكام بها .. وقد أجبنا عن ذلك بأنَّ للمشقة الجالبة للتيسير مقاييس تزيل عنها هذا الإشكال :

منها مقاييس وضعها الشارع تربط المشاق بأسبابها

ومنها مقاييس دقيقة لبعض العلماء

ومنها ما يعود إلى العرف والعادة

وعلى هذا، فإنَّ هذه القاعدة صالحة للتطبيق على الأحكام المستجدة بعد التأكد من انطباق معنى المشقة الجالبة للتيسير بشروطها وشروط تطبيقها عليها، ونجد في الأمثلة الكثيرة المذكورة لهذه القاعدة في كتب القواعد ما يشهد لتعليل الأحكام بها، كما أنَّنا نجد كثيرًا من الأحكام المعللة بالمشقة في كتب الفقه، بعضها لتأكيد دليل آخر وبعضها لإثبات الحكم استقلالًا وسنكتفي بذكر أمثلة محدودة لبيان استقلال الاحتجاج بالقاعدة على إثبات الأحكام للأمور المستجدة في كلام الفقهاء" .

وقال في دفع الشبهات عن القاعدة :

"المبحث الأول : عدم انضباط المشقة ... القول بعدم انضباط المشقة، وهو أمر يكاد يتفق الأصوليون على أنَّه من جملة الاعتراضات الموجهة إلى العلة ... ولا شك أنَّ هذا الاعتراض ليس منصبًا على المشقة المدفوعة بالتيسير كما وردت عن الشارع بنصوصها وأحكامها وضوابطها ... وبناءً على ما تقدم فإنَّ المشقة إذا كانت بالكيفية التي ذكروها فكيف يمكن الرجوع إليها وتحكيمها فيما يستجد من النوازل والأحداث؟

وقبل الإجابة عن ذلك ننبه إلى أنَّ الأصوليين قد تعرضوا إلى هذا الموضوع عند حديثهم عن شروط العلة أيضًا، واختلفوا فيما إذا كان يجوز التعليل بالحكمة أو لا ..

الأول منها عدم الجواز مطلقا، والثاني منها الجواز مطلقًا، والثالث التفصيل، أي يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة...

والمذهب الأول مال إليه جمهور الأصوليين... ولكن يبدو أنَّ اعتراضات أصحابه إنما ترد في حالة ما إذا كانت المشاق أو الحِكم مضطربة وغير منضبطة، وهذا أمر خارج عمَّا نحن فيه بعد ضبط المشقة .. وإذا أريد التعميم فهو توجه مرجوح ..

وأمَّا المذهب القائل بالتفصيل فقد اختاره المحققون من العلماء... وإنما اتجهوا إلى ذلك لأنَّ الحكمة هي العلة على الحقيقة وهي المشروع لها الحكم، وحيث إننا بيَّنا ضوابط المشقة والمقاييس التي بواسطتها نعرف اعتداد الشارع بها ..." .

وهو كلام عظيم، وتفصيله في الكتاب.

وليس معناه أنَّ المشقة قد صارت منضبطةً بإطلاق، بل المراد أنَّه يمكن ضبط المشقة المعتبرة شرعًا مما ليست كذلك، وبناء الأحكام إنما هو على المشقة المعتبرة التي انضبطت، وأنَّ وصف المشقة بعدم الانضباط مطلقا غير صحيح جزمًا .

إذن فالمشقة قد تكون ظاهرة منضبطة من حيث الشرع، وهذا الاستدراك حصل باستخراجه من كلام وتصرفات الأوائل في حقول قريبة من علم الأصول، كما رأينا في المشقة حيث كان النظر في ضبطها محله الأول كتب القواعد الفقهية التي فتحت النظر في عمل الفقهاء مع المشقة، والمشقة ليست إلا نموذجًا مشهورًا، وإلَّا فكل وصف مناسب من باب الحكمة قابلٌ لأن يجري عليه إعادة النظر واحتمال الاستدراك بنحو ما رأينا .

فالخلاصة أنَّ الحكمة وصف كلي قد يكون منضبطًا، وهذه نتيجة مهمة .

وانظر كم استفدنا من بحثٍ أصولي بعد النظر في كتاب واحد عن قاعدة فقهية واحدة في مسألة واحدة بل في مثالها! فماذا لو اجتهد الباحثون في استخراج المسائل الأصولية وما إليها من كتب قواعد الفقه التراثية؟ .

ثانيًا – المصلحة بين الاحتجاج والتعليل

باب المصلحة مشترك بين الأدلة والمقاصد كما هو معروف، وهو بالأدلة ألصق، وما يراد منه

هنا ليس هذين الجانبين، ولكن بهما ننتهي من تحديد المصلحة المعتبرة في الشريعة وضبطها فالمصلحة الشرعية معلومة محددة عند الأصوليين، وإن شئت فقل هي ظاهرة منضبطة .

وللمصلحة وظيفة ثالثة تستحق العناية، وهي تعليل الحكم بالمصلحة أو تعليقه وإناطته بها .

فالتعليل بالمصالح لم يبحث في كتب الأصول كما ينبغي مع أهميته النظرية وحضوره العملي في الفقه، وهو موضوع قابلٌ للدراسات، ويستحق إفراده بمسألة رئيسة في باب العلة .

وليست بأدنى من مسألة التعليل بالحكمة، مع اشتراكهما من وجه وهو أنَّ حِكم الأحكام في حقيقتها مصالح شرعية، فالحكمة في حقيقتها مصلحة ولكن من حيث هي مترتبة على تشريع حكم معين، فتكون تلك المصلحة حكمة ذلك الحكم، وإلا فهي في حقيقتها مصلحة .

بل إنَّ الحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كما يقول القرافي في شرح التنقيح، كذلك الوصف الذي يكون علة لابد أن يكون مظنة لتحقيق الحكمة التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد .

لكن التعليل بالمصلحة ليس هو التعليل بالحكمة من حيث الأصل ومن حيث العمل الفقهي، والتمييز بين المسألتين من القضايا التي يجب أن يعتني بها من يبحث التعليل بالمصلحة .

فتعليق الحكم بالمصلحة يمكن القول إنَّه إناطة حكم الفرع بالمصلحة الشرعية، أي أنَّه معلل بالمصلحة وليس بوصف مناسب قريب من الفرع قرب عين أو قرب جنس وهو الذي يقول فيه الأصوليون ثبت تأثير الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه .

كذلك التعليل بالمصلحة ليس هو الاستدلال بالمصالح المرسلة، وهذا مع ظهوره إلا أنَّه لابد من التفريق بينهما، فإذا نظر الفقيه إلى حكم وبحث عن علته ورأى أنَّ الشارع قد علق هذا الحكم بالمصلحة فهذا تعليل بالمصلحة، ليس حكمًا بالمصلحة المرسلة وليس تعليلًا بوصفٍ هو حكمة الحكم كما سبق.

والتعليل بالمصالح قد يشترك مع التدليل بالمصالح المرسلة ولكنَّه ليس هو، فعندما يحكم على حادثة بحكم اجتهادي بالمصلحة يمكن أن يوصف بأنَّه عمل بالمصالح المرسلة أو إناطة بالمصالح، كلاهما ممكن، ولكن الفرق يظهر جليًا في الأحكام المستنبطة من النصوص الشرعية، أعني السنة النبوية خاصة، وهو ما يسمّيه بعض المعاصرين بالتفسير المصلحي للنص، وهي تسمية فيها إجمال، وحقيقتها التعليل بالمصلحة، ولكن لعدم بحث صورة التعليل بالمصلحة بما يكفي

في كتب الأصول خرجت هذه العبارات المجملة .

وإذا عُلّل الحكم النبوي بالمصلحة فإنَّ الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، وأكثرها يقع في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية والولايات .

فكثيرٌ من محققي الفقهاء يرى أنَّ بعض الأحكام النبوية الواردة في السنة كانت من باب السياسة الشرعية، وبعض الأصوليين قسَّموا الأفعال النبوية باعتبار الصفة النبوية أو الشخصية النبوية إلى أنواع منها وصف الإمامة، وتصرفات الإمام منوطة بالمصلحة

فهي إذن أحكام وأفعال منوطة بالمصلحة وليست حكمًا عامًا في كل حال وزمان .

ومن أسباب خلاف الفقهاء في بعض المسائل هو اختلاف النظر في التصرف النبوي من قول أو فعل، هل هو تشريع دائم أم للمصلحة؟

وقد وقع الخلاف بين العلماء في تفسير بعض الأحاديث الشريفة لهذا السبب، كقوله عليه الصلاة والسلام "من أحيا أرضا ميتة فهي له"، "من قتل قتيلًا فله سلبه" ونحوها .

ومن أمثلتها كذلك :

الخلاف في مقدار الجزية، هل هي مقدَّرة بما ورد أم تقدر بالمصلحة

والخلاف في تغريب الزاني غير المحصن، هل هو حد أم تعزير

والخلاف في حكم التسعير، فمنهم من رأى أنَّه حكم مصلحي من باب السياسة الشرعية وبوصف الإمامة .

والخلاصة أنَّ إناطة الحكم بالمصلحة معناه أنَّه معلل بها، وبالتالي دورانه معها وجودًا وعدمًا، وأنَّ المصلحة وصف كلي، وهو وصف مناسب في الشرع، ويمكن جعله علة للحكم الفرعي الجزئي .

والبحثُ في التعليل بالحكمة يمكن الاستفادة منه في التعليل بالمصلحة، وربما تكون المسألة هي نفسها أو داخلة فيها، إذ الحكمة مصلحة، وهو من تخريج الأصول على الأصول .

كذلك البحث في الاستدلال بالمصلحة المرسلة يمكن الاستفادة منه، خاصة في ضبط المصلحة المعتبرة وشروطها .

ثالثًا – الحاجة بين المقصد والتعليل

تقسَّم المقاصد والمصالح والوصف المناسب باعتبار المراتب إلى الضروريات والحاجيات

والتحسينيات، والتحسيني أدناها، والضروري مقرر الاعتبار، ولكن الحاجة هي محط النظر والموضع الأكثر بحثًا في الفقه لأنَّها المرتبة الوسطى بين مرتبتين

ومدار تعريفات الحاجة على أنَّها افتقار المكلف إلى حكمٍ لولاه لوقع في الحرج والضيق، فرفع الحرج معيار الحاجة .

والحاجة قد ينظر إليها من حيث كونها غاية الحكم أي أنَّه يحقق مصلحة حاجية، فهي صفة الحكم ومقصده، والمقاصد صفات وخصائص التشريع

وقد ينظر إليها من حيث كونها مناطًا للحكم أي أنَّه منوط بالحاجة، فمتى وجدت وجد ومتى زالت انتفى، فهي بهذا علة الحكم ومقصده، والتعليل من طرق الكشف عن المقاصد .

ومسألة التعليل بالحاجة مما ينبغي تمييزها نظريًّا ودراستها عمليًّا، وهي قريبة من قضية التعليل بالمصلحة ولكنها تستحق الإفراد .

فالحاجة نوعٌ من المصلحة في حقيقتها، وربما هي أكثر صورها –من بين مراتب المقاصد الثلاث– حضورًا عند المكلفين، وقد عبَّر بعض الأصوليين عن الحاجي بالمصلحيّ .

والحاجة منضبطة من حيث المعنى ومن حيث الاعتبار الشرعي بالشروط، ومباحثها في المقاصد تفي بهذا، وكتب الفقه والدراسات المعاصرة تكمّل وتستدرك، أمَّا آحاد الأحكام وهل يمكن ضبط الحاجة فيها فتلك بحوث أعيان بحسبها، فالمهم هو تأسيس الأصول .

وإذا نظرنا في بعض الأحكام الواردة في التشريع ابتغاء استخراج ما كان منها منوطًا بالحاجة فسنجد شواهد كافية، وإذا نظرنا في كتب الفقهاء وما عللوا به من الأحكام بالحاجة فسنجد مادة أكثر .

والمراد أنَّنا إذا نظرنا في علمي الأصول والمقاصد فسنجد أنَّ الحاجة وصف كلي يمكن أن يكون ظاهرًا منضبطًا كما سبق في التعليل بالحكمة، فالحاجة قد تكون علةً للحكم، وهو تعليل صحيح بشروطه .

ومن أمثلته في الأحكام من السنة النبوية :

جواز الخروج من الاعتكاف معلل بالحاجة .

وحديث "لا تدخروا فوق ثلاث، إنما نهيتكم من أجل الدافة" معلل بالحاجة وليس منسوخًا، والتعليل بالحاجة قد يكون مخرجًا لبعض ما وصف بالنسخ أو من طرق الجمع ودفع التعارض

بين الأحاديث .

ومسألة رضاع الكبير قد قيل بأنها معللة بالحاجة، على بعض ما قيل فيه

ومن أمثلتها في تراث الفقهاء :

المسح على الخف من الجلد ثابت في السنة، لكن ما حكم المسح على الجوارب؟ مَن جعل المسح على الخف لأجل الحاجة أجازه

كذلك إخراج زكاة الفطر بالقيمة أجازه بعض الفقهاء عند الحاجة .

رابعًا – القواعد الفقهية بين التقعيد والتعليل

في المقالة السابقة عن الوصف المناسب أشير فيها إلى الوجه الوصفي في بعض القواعد الفقهية وأنَّها قد تكون أوصافًا مناسبة وقد تستخرج بطريق المناسبة، ويضاف هنا أنَّ منها ما يكون وصفًا مناسبًا كليًّا، فمن الأوصاف الكلية القواعد الفقهية الكبرى وما قاربها في الشمول .

فقد تناط الأحكام بها، بمعنى أنَّه يعلل بها الحكم المستخرج من النص وتناط بها الحوادث والنوازل طالما أنَّها قد صارت أوصافًا معتبرة في الشرع، كقواعد الضرورات، والتيسير، والعرف، والضرر، فالتعليل بدفع الضرر مثلاً شائع في كتب الفقه، لأنَّه معنى ووصفٌ كلي معتبر في الشرع .

ولقواعد الفقه أوجهٌ لم تستثمر في علم الأصول كما ينبغي، فمثلًا يمكن قراءة القواعد الفقهية أصوليًّا بعدة أوجه، كلها تؤيد صلاحية التعليل بها :

فقد تكون أوصافًا مناسبة، كما سبق

وقد تكون مصالح شرعية، معتبرة أو حتى مرسلة في بعض الفروع

وقد تكون حِكمًا ظاهرةً منضبطة

وهي أيضًا أحكامٌ في نفسها، إذ تتكون القاعدة الفقهية من موضوع ومحمول يكوّنان الحكم الذي هو النسبة بينهما، ويصح التعليل بالأحكام

والمقصود أنَّ القاعدة الفقهية قد تكون وصفًا كليًّا تتحقق فيه شروط العلة .

خامسًا – معنى العلة الكلية

معنى العلة الجزئية هو تعريف العلة المعروف، فتعريف العلة ينصرف إلى العلة الجزئية، وهي الأصل في حال العلة، كما أنَّ الأصل في العلة الإفراد لا التركيب وينصرف تعريف العلة إلى

المفردة لا المركبة، فليس من الضروري ملازمة لفظ الجزئي لها لأنَّها الحال المتبادر فيها كما في العلة المفردة، ولكن كون العلة كليةً هو محل البحث والإثبات .

ومعنى الجزئية هنا أنَّها وصف معين يندرج فيه الأفراد –التي هي الفروع– وليس الأوصاف، فليس تحت العلة الجزئية أوصاف قد تكون عللًا، بخلاف العلة الكلية التي هي وصف كلي قد يندرج فيه أنواع منه أي أوصاف جزئية، ثم تحت أنواع الأوصاف تدخل الأفراد وآحاد الفروع فالمشقة وصف كلي، وتحته أنواع من المشاق، كمشقة صون الماء، ومشقة التحرز من النجاسة، ومشقة المرض، ومشقة السفر ..إلخ

فالوصف الكلي فيه خاصية الصلاحية لاشتماله على علل جزئية متعددة، أي هو قابل لدخول علل جزئية متعددة فيه كما رأيت في المشقة، وبالتالي فالفروع التي تؤول إليه متعددة الأبواب وليست محصورة بباب واحد .

وفي باب المناسب ومسلك المناسبة يكون جنس الوصف وصفًا كليًّا، وعين الوصف قد يكون جزئيًا وقد يكون كليًّا، فالمناسب الكلي هو الوصف الكلي الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول المقصود .

وإنما قيل إنَّ عين الوصف قد يكون جزئيًا أو كليًّا ولم يقل إنَّه جزئي لأنَّ المراد بعين الوصف نفس الوصف الموجود في محل الحكم، بغض النظر عن درجة شمول الوصف وجزئيته وكليته فإذا قيل عن وصفٍ في محل الحكم إنَّه ثبت تأثير عينه في عين الحكم أي نفس هذا الوصف المنظور، وليس معناه أنَّه لابد أن يكون وصفًا جزئيًّا.

ثم العلة الجزئية ألصق بالحكم الفرعي المعيَّن لأنَّ الوصف فيها جزئي، ولذا يمكن القول إنَّه متى أمكن التعليل بالعلة الجزئية فهو الأولى من التعليل بالكلية، وهذا من حيث الترجيح بين العلل لا أنَّه شرط في التعليل بالعلة الكلية وأنَّ التعليل بها لا يصح إن وجدت العلة الجزئية.

ولهذا فيقال في تعريف العلة الكلية هي الوصف الكلي الظاهر المنضبط ...إلخ التعريفات المتعددة، والعلة الكلية المستنبطة هي وصف مناسب كلي، كالحكمة والمصلحة والحاجة .

والسؤال الأخير هنا :

ما الفائدة من هذا التقسيم؟

سبق في ثنايا المقالة أنَّ التقسيم واستخلاص الأنواع ينظّم الصور والأحوال ويكشف أوجه

المسائل ويوظفها، وهذا من أعمال الأصوليين

وأيضًا هذا التقسيم والقول بالعلة الكلية يعين في استخراج تصرفات الفقهاء وتعليلهم بالأوصاف الكلية ووضعها في مواضعها الأصولية اللائقة، وهذا عمل أصولي كذلك، بل هو أهم نتيجة مطلوبة من إحداث التقسيم .

فإن قيل إنَّ كل ما ذكر يغني عنه مسألة التعليل بالحكمة والاستدلال بالمناسب المرسل؟

قيل اسم العلة الكلية يشمل هذين معًا ويشمل غيرهما كالحاجة وبعض قواعد الفقه الكبرى، وربما يستجد بالبحث غيرها، وما يمكن استخراجه مما يدخل في مسمى العلة الكلية لم يكن لولا الفرْض بوجودها، كما أنَّه لابد من التمييز بين الاستدلال بالمصلحة وتعليل الحكم بها وإن اشتراكا في بعض الصور .

وفوق هذا كله لابد من إدراك أنَّ الفرض هنا هو في جمع هذه المسائل وما يقاربها في حكم أصولي واحد يجمعها، وهو كونها أوصافًا كلية تصلح لتعليل الأحكام بها حال كونها كلية .

فارتباط الأذهان بمسائل الحكمة والأوصاف المناسبة والمصلحة المرسلة قد يصرفها عمَّا يمكن أن يجمعها، ويشغلها بجزئيات مسائلها –كانضباط الحكمة من عدمه واعتبار أجناس الأوصاف وحجية المصلحة المرسلة وتأثير الحاجيَّات ودليليَّة القواعد الفقهية– عن الحكم الأصولي الذي يمكن أن يجمعها ويوظّف أوجهًا منها في عمل أصولي واحد تشترك فيه، والحكم هنا هو العلة الكلية وجواز التعليل بها .

فأحد إشكالات التعليل بالحكمة هو الاسم أي تسميتها بحكمة الحكم في مقابل علته، فلو دخلت بهذا الوجه الذي هو الوصف المناسب الكلي في اسم العلة الكلية ولم تقتصر أوجهها فيما يصدق عليه اسم الحكمة عند الأصوليين لاختلف النظر أو اتسع .

ثم قبل ذلك :

ما المحذور العلمي في جمعها تحت اسمٍ واحد تشترك فيه، فيجمعها معنى كلي معتبر وفق علم الأصول، لا يخالف قواعد العلم ولا يلغي جزئيات مسائله؟ وما الممنوع من حيث العلم في هذا العمل وما يماثله؟

فإثباتها وبيان حكم التعليل بها وشروطه إن احتيج إليه عملٌ علميٌّ أصوليٌّ أصيل بلا إشكال .

وبعد تقرير أسس الفرضية فإنَّه يُتتبع كلام الأصوليين فيما هو منها بحيث تُستخرج نصوصهم

وإشاراتهم مع النظر في تصرفات الفقهاء وواقع كتب الفقه حتى تستكمل الفرضية.

ومما ينبني على صلاحية التعليل بها من حيث العمل الفقهي إثباتُ أحكام المستجدات والنوازل بها، وهو كالعمل بالمصالح المرسلة والحاجة والقواعد الفقهية الكبرى إلَّا أنَّ بينها فروقًا أكثر دقة، منها :

١- أنَّ العلة الكلية ليست محصورة بهذه الأحوال فحسب، وإنما هذه أشهر صورها وأقربها، والنظر في تعليلات الفقهاء باب علمي واسع للاستنتاج .

٢- أنَّ العمل هنا تعليل، وهو ربط الحكم بوصفٍ هو علته، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فقد يتغير حكم الفرع تبعًا لعلته

فنوازل مثل الحد الأعلى للمهور -من حيث مبدأ المسألة لا تعيين الحد- والتأمين الصحي والتلقيح الصناعي ونحوها، من الممكن تغيُّر الحكم فيها متى عُلّلت بالمصلحة أو الحاجة دون الارتباط بمسائل أصولية أخرى مثل تغير الاجتهاد أو تجدده لأنَّها أحكامٌ معلَّلة .

٣- ومنها إمكان إلحاقها بفرعٍ فقهي قريب يكون أصلًا لها بجامع الوصف الكلي أو العلة الكلية، فيكون الحكم من الاستدلال بالقياس، وهو أقوى حجيَّةً من كل الأصول المذكورة هنا، وبما أنَّها علة كلية فهو من قياس العلة، ليس شبهيًّا أو دلالة .

ولا يشترط قبل التعليل بها البحث عن علة جزئية، لأنَّها تحققت فيها شروط صحة التعليل، ويبقى الترجيح بين العلل بابٌ آخر .

إلى غير ذلك مما يمكن تحصيله بعد البحث والعناية بالفرضية .

وما هذه إلَّا خاطرةٌ في هذا الموضوع، ومسوَّدةٌ في هذا العمل، الذي هو استخلاص الأنواع وإنشاء التقسيمات، وهو نموذجٌ عملي ربما هو الأخير في الفرض الأصولي، وقبل الأخير في سلسلة الفرضيات الأصولية.

والله أعلم

وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين